

INFORME ANUAL 2020

El Estado de los Derechos
Humanos en El Salvador

INFORME ANUAL

2020

El Estado de los Derechos Humanos
en El Salvador

Con el apoyo de:



Este informe ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Unión Europea (UE). Los puntos de vista/opiniones de este documento son responsabilidad exclusiva del Observatorio Universitario de Derechos Humanos y no reflejan necesariamente los de USAID o los del Gobierno de Estados Unidos o de los de la Unión Europea.

Contenido

Siglas	5
Presentación	8
Introducción.....	9
1. Derecho a la vida.	18
1.1. Uso de la fuerza letal en enfrentamientos armados.	18
1.2. Muertes violentas (homicidios).....	31
1.3. Muertes violentas de mujeres y feminicidios.	40
1.4. Repuntes de muertes violentas.....	43
2. Derecho a la integridad.	47
2.1. Abusos policiales.	47
2.2. Violencia sexual.	52
2.3. Desplazamiento forzado.	63
3. Derecho a la libertad.	70
3.1. Vulneraciones contra la libertad (desapariciones).	70
3.2. Detenciones.	75
3.3. Situación en bartolinas policiales.	79
3.4. Situación en centros penales.	80
4. Derecho de acceso a la justicia.....	85
4.1. Acceso a la justicia constitucional.	85
4.2. Acceso a la justicia, familia y mujeres.	93
4.3. Mecanismos disciplinarios y de control.	100
4.4. Sistema de justicia: carga laboral.	105
4.5. Vulneraciones al derecho de acceso a la justicia.....	109
5. Derecho a la reparación integral.	117
5.1. Indemnización: fondos destinados a la reparación.	119
5.2. Responsabilidad civil.....	125
5.3. Medidas de satisfacción.....	126
5.4. Garantías de no repetición: justicia transicional.....	132
Análisis global	135

Conclusiones y recomendaciones.....	156
Anexos	161

Siglas

ACNUR	Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
APES	Asociación de Periodistas de El Salvador
BCIE	Banco Centroamericano de Integración Económica
CDHES	Comisión de Derechos Humanos de El Salvador
CEPA	Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CNB	Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto
CONABUSQUEDA	Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado
Corte IDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
CSJ	Corte Suprema de Justicia
DGCP	Dirección General de Centros Penales
DGME	Dirección General de Migración y Extranjería
DPLF	Fundación para el Debido Proceso de Ley
FAES	Fuerza Armada de El Salvador
FGR	Fiscalía General de la República
FISDL	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local
FONAT	Fondo de Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito

HC	Habeas Corpus
HRW	Human Right Watch
IAIP	Instituto de Acceso a la Información Pública
IDHUCA	Instituto de Derechos Humanos de la UCA
IDMC	Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno
IML	Instituto de Medicina Legal
ISDEMU	Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
ISSS	Instituto Salvadoreño del Seguro Social
IUDOP	Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA
MGDT	Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial
MINSAL	Ministerio de Salud
MJSP	Ministerio de Justicia y Seguridad Pública
OLAV	Oficinas Locales de Atención a Víctimas del MJSP
OMS	Organización Mundial de la Salud
ONU	Organización de Naciones Unidas
OPS	Organización Panamericana de la Salud
ORMUSA	Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz
OU DH	Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA
PDDH	Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
PGR	Procuraduría General de la República

PNC	Policía Nacional Civil
UCA	Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
UE	Unión Europea
UMO	Unidad de Mantenimiento del Orden de la PNC
UNODC	Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
USAID	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

Presentación

El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) tiene el agrado de presentar el *Informe Anual 2020: el estado de los Derechos Humanos en El Salvador*. Este es el segundo documento de esta naturaleza, en el que la metodología de análisis reúne un fuerte componente cuantitativo, a través de la medición de variables e indicadores, y que se complementa con el enfoque cualitativo que busca profundizar en el estudio de los temas abordados en el presente documento.

Este informe cuenta con cinco capítulos, que corresponden a igual número de derechos humanos que se han monitoreado el año pasado. Estos derechos son: a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad personal, al acceso a la justicia y a la reparación integral de las víctimas.

Estos últimos dos derechos son de nuevo análisis. A través de estos se busca conocer y monitorear toda aquella parte de la realidad que sigue después de una vulneración o violación a los demás derechos humanos. Es decir, mientras en el estudio de los derechos a la vida, a la integridad y a la libertad se observan diferentes atentados y vulneraciones (muertes violentas, feminicidios, desplazamiento forzados y desapariciones, por ejemplo), en los derechos de acceso a la justicia y reparación integral se analiza cómo el Estado es capaz o incapaz de responder a las víctimas.

El OUDH ha elaborado este nuevo informe, en parte, gracias al apoyo técnico y financiero de la Unión Europea (UE) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), a través del Proyecto Derechos y Dignidad. A ellos les externamos nuestro profundo agradecimiento por su valioso aporte.

Introducción

El Informe Anual 2020 estudia un periodo excepcional. No solo los contenidos en sí mismos, sino la producción del documento y la metodología de análisis aplicada, han partido de esta excepcionalidad para dar continuidad a una propuesta de monitoreo de la situación de los derechos humanos en El Salvador, que fue diseñada antes de la pandemia. Por ejemplo, el diseño de la propuesta de indicadores, los que ayudan a medir la forma en que la población padece las vulneraciones, por ejemplo, presuponía que las fuentes de información registrarían siempre, sin ninguna interferencia atípica, la incidencia de los eventos delictivos o transgresores al que estaba referido el indicador.

Bajo esta lógica, un descenso en los registros institucionales de estos eventos significaría que ese tipo de violencia habría disminuido. Sin embargo, a más de un año de haber estudiado el impacto de la pandemia por Covid-19 sobre los derechos humanos, es posible afirmar que aquella supuesta relación causal es superficial e incompleta. Como se verá más adelante, muchos tipos de violencia experimentaron reducciones a partir de marzo y abril de 2020, sin embargo, en los meses de julio y agosto, las denuncias comenzaron a crecer nuevamente. La reducción que se experimentó en esos meses coincide con el periodo de confinamiento más estricto que el Gobierno adoptó como estrategia sanitaria. Un periodo en el que fue difícil movilizarse y cuando muchos de los servicios públicos estaban funcionando al mínimo. Unos servicios brindados por muchas instituciones públicas que, además, son fuentes del OUDH.

Esta consideración no debe entenderse como una crítica epistemológica hacia la metodología de análisis que parte de unos indicadores diseñados sobre los registros institucionales, sino que debe entenderse como la fundamentación de la necesidad de incluir la variable “pandemia” en el análisis del año 2020, es decir, tener siempre en el horizonte la pregunta: ¿cómo la pandemia afectó a los hechos monitoreados o a estas fuentes de información?

Además, debido a esta condición de variable atípica, se vuelve necesario reflexionar en cómo la pandemia y las medidas gubernamentales –supuestamente– sanitarias

impactaron en los derechos humanos de la población, más allá de los hechos delictivos o vulneradores que la sociedad salvadoreña sufre desde hace años.

Finalmente, también es crucial plantearse la pregunta: **¿cómo las respuestas de las instituciones públicas ayudaron a mitigar o, por el contrario, empeoraron el impacto de la pandemia en la población? ¿Se generaron nuevas vulneraciones, se acentuaron las existentes o se controlaron suficientemente las amenazas?** En su momento, el OUDH elaboró un Informe Especial para responder estas preguntas¹, el que arrojaba un balance negativo en el campo de los derechos humanos.

En este Informe Anual 2020 se retoma todo este análisis de forma transversal y se inserta en la metodología de indicadores que el OUDH trabaja, para dar un panorama más completo e integral sobre el estado de los derechos humanos durante el año en que inició la pandemia.

Por otro lado, también es necesario caracterizar brevemente el contexto en el que se desarrollaron las diferentes temáticas que se abordan en este informe. Aunque la variable obligada es la pandemia, es oportuno recordar que un mes antes que esta fuese declarada, ocurrió **uno de los acontecimientos más preocupantes para el Estado de Derecho y el respeto de los derechos fundamentales en El Salvador, en la época de la postguerra**. El 9 de febrero de 2020 (9-F), bajo la responsabilidad del Presidente de la República y con la anuencia del Consejo de Ministros, tuvo lugar una ocupación armada en el salón azul de la Asamblea Legislativa, a cargo de los cuerpos de seguridad, es decir, la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y la Policía Nacional Civil (PNC).

Durante enero de 2020, el Órgano Ejecutivo le había presentado a la Asamblea Legislativa una solicitud para el financiamiento de la Fase III del Plan Control Territorial. El total del financiamiento ascendía a \$109 millones de dólares, los que provenían del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y que serían utilizados, principalmente, para la “modernización” tecnológica de ambos cuerpos de seguridad.

¹ Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH). *Informe Especial sobre la situación de los derechos humanos en el marco de la emergencia por COVID-19 en El Salvador*. Octubre 2020. 140 p. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1ZJ_WsVy4uPnPALicQKrHblBV7BA_nZI1/view

Entre los diferentes aspectos a financiarse se encuentran la infraestructura de videovigilancia, la movilidad estratégica, el equipo táctico, etc.².

Algunas investigaciones periodísticas también apuntaron que este financiamiento serviría para ampliar la participación de la FAES en la ejecución de los planes de seguridad pública, particularmente en la presencia territorial³. Un elemento contrario al enfoque de derechos humanos y a las recomendaciones de organismos internacionales quienes, reiteradamente, han hecho llamados para reducir de forma gradual, hasta eliminar por completo, la participación de los militares en labores de seguridad pública.

A pesar de la inminente aprobación⁴ durante la Sesión Plenaria del 30 de enero, el Pleno Legislativo votó a favor de retirar el dictamen que había aprobado días antes la Comisión de Hacienda, con lo cual la propuesta regresaba a discusión de esta comisión⁵. El 6 de febrero, el Presidente Bukele anunció que el Consejo de Ministros, con base en el artículo 167 ordinal 7 de la Constitución, había convocado a la Asamblea Legislativa a una Sesión Plenaria Extraordinaria, para el día domingo 9 de febrero en horas de la tarde, con el objeto de tratar exclusivamente el financiamiento mencionado⁶. La Asamblea Legislativa respondió que dicha convocatoria era improcedente. Además, para esas fechas, no existía un acuerdo favorable para votar en la próxima sesión plenaria, a pesar de las jornadas de trabajo de la Comisión de Hacienda⁷.

² Melisa Pacheco. El Economista: *Gobierno de El Salvador justifica uso de préstamo de \$109 millones* (14 de enero de 2020). Disponible en: <https://www.eleconomista.net/economia/Gobierno-de-El-Salvador-justifica-uso-de-prestamo-de-109-millones-20200114-0001.html>

³ Jimmy Alvarado. El Faro: *El préstamo del BCIE, un paso más en la militarización de la seguridad pública de Bukele* (8 de marzo de 2020); disponible en: https://elfaro.net/es/202003/el_salvador/24028/El-pr%C3%A9stamo-del-BCIE-un-paso-m%C3%A1s-en-la-militarizaci%C3%B3n-de-la-seguridad-p%C3%BAblica-de-Bukele.htm

⁴ M. Fonseca y E. Velásquez. El Diario de Hoy: *Asamblea acuerda emitir dictamen para los \$109 millones destinados a tercera fase del Plan Control Territorial* (27 de enero de 2020); disponible en: <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/bcie-plan-control-territorial-prestamo/681045/2020/>

⁵ Gabriela Villaroel. Diario El Mundo: *Se frustra aprobación de \$109 millones para el Plan Control Territorial* (30 de enero de 2020); disponible en: <https://diario.elmundo.sv/se-frustra-aprobacion-de-109-millones-para-el-plan-control-territorial/>

⁶ René Gómez. La Prensa Gráfica: *Consejo de Ministros acuerda convocar a Asamblea a plenaria extraordinaria, diputados dicen que es injerencia de poderes* (7 de febrero de 2020); disponible en: <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Consejo-de-Ministros-acuerda-convocar-a-Asamblea-a-plenaria-extraordinaria-diputados-dicen-que-es-injerencia-de-poderes-20200206-0084.html>

⁷ Eugenia Velásquez. El Diario de Hoy: *Convocatoria del gobierno a plenaria extraordinaria es “improcedente” porque El Salvador no está en “catástrofe”, dice presidente de Asamblea* (7 de febrero de 2020)

Todo esto fue acompañado por una campaña comunicacional con el objetivo de obligar a los diputados a asistir a la sesión convocada por el Ejecutivo. Una obligación que iba acompañada con la amenaza de invocar el derecho a la insurrección (art. 87 Cn)⁸, en caso de su inasistencia.

Llegado el 9 de febrero, la sucesión de hechos fue delatando el carácter autoritario de la maniobra gubernamental. El despliegue de la PNC en el perímetro del recinto legislativo y la toma del edificio por parte de la FAES, con la aquiescencia del Director de la PNC y el Ministro de Defensa, supuestamente para garantizar el ingreso del Presidente de la República, al Salón Azul, fue la configuración perfecta de **un intento de usurpación de funciones constitucionales, de un órgano contra otro órgano del Estado, y por ello el momentáneo rompimiento del orden constitucional.** Otros hechos circundantes también generaron alarmas, por ejemplo, las denuncias de seguimiento contra algunos diputados y diputadas, así como la separación de sus *guardaespaldas* policiales⁹. Ambos hechos representaron amenazas e intimidaciones no sólo contra las personas que ostentan estas diputaciones, sino también contra la separación e independencia de los órganos estatales.

Más allá de hacer un recuento exhaustivo de lo sucedido en esos días, e incluso de traer a cuenta las distintas voces que señalaron la gravedad del actuar presidencial y gubernamental, por el deterioro de la democracia, la independencia de poderes, el Estado de Derecho y la garantía de los derechos humanos que significaba, es importante **ubicar el 9-F como el antecedente que anunciaba y confirmaba el carácter**

2020); disponible en: <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/planes-de-seguridad-publica/684367/2020/>

⁸ Art. 87 Cn: Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución. / El ejercicio de este derecho no producirá la abrogación ni la reforma de esta Constitución y se limitará a separar en cuanto sea necesario a los funcionarios transgresores, reemplazándolos de manera transitoria hasta que sean sustituidos en la forma establecida por esta Constitución. / Las atribuciones y competencias que corresponden a los órganos fundamentales establecidos por esta Constitución, no podrán ser ejercidos en ningún caso por una misma persona o por una sola institución.

⁹ Valeria Guzman y otros. EL Faro: *Bukele mete al Ejército en la Asamblea y amenaza con disolverla dentro de una semana* (10 de febrero de 2020); disponible en: https://elfaro.net/es/202002/el_salvador/24008/Bukele-mete-al-Ej%C3%A9rcito-en-la-Asamblea-y-amenaza-con-disolverla-dentro-de-una-semana.htm

autoritario de las actuaciones gubernamentales y, particularmente, del Presidente de la República.

En definitiva, **la utilización de la fuerza, física y/o simbólica, por encima del diálogo fue el precedente de cómo el Órgano Ejecutivo iba a enfrentar la pandemia.** La militarización de la Asamblea Legislativa fue un intento por usurpar –a la fuerza– las funciones constitucionales propias de ese órgano. Un intento que, por ello, rompía el Principio de División de Poderes (art. 86 Cn). Asimismo, estos actos representaron un irrespeto a la institucionalidad democrática, dejando abierta la peligrosa puerta hacia el abuso de autoridad y el uso abusivo de la fuerza.

Estos riesgos se han visto potenciados por el **lento actuar de las instituciones de control, que no han sido capaces de ejercer un efectivo rol de contrapeso: ningún funcionario gubernamental ha sido procesado ni sancionado por estos hechos.** La posibilidad de que altos funcionarios del Gobierno violen leyes, atenten contra el ordenamiento jurídico constitucional y queden impunes, es una realidad a partir del 9-F.

La pandemia supuso un giro en el escenario nacional y la convivencia social. El Estado de Emergencia Nacional fue decretado el 14 de marzo de 2020, por un lapso de 30 días. También se aprobó la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales Concretos para Atender la Pandemia COVID-19, por un lapso de 15 días, con base en el régimen de excepción constitucional (arts. 29, 30 y 31 Cn). Por otro lado, el 17 de marzo, se decretó el cierre del Aeropuerto Internacional y, esa misma semana, se declaró una cuarentena domiciliar obligatoria en todo el territorio nacional¹⁰.

Partiendo del consenso sobre la necesidad de tener una respuesta ágil y adecuada frente a la pandemia, resultaba necesario que los tomadores de decisión mantuvieran un canal de comunicación con los diferentes actores sociales, para identificar las oportunidades de mejora y corregir cuanto antes las afectaciones que se pudieran generar en la implementación de las medidas sanitarias, de contención y atención. Esta comunicación podría haber servido como un mecanismo de control e incluso de validación social de las

¹⁰ Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH). *Boletín trimestral enero-marzo 2020*. pp.12-17.

medidas. Sin embargo, la realidad que se generó fue totalmente opuesta: **desde el primer día de la cuarentena obligatoria se identificaron patrones de conducta violatorios de derechos humanos, por parte de autoridades del Órgano Ejecutivo.**

A continuación, se mencionan algunos de los hechos violatorios identificados por el OUDH, en su informe especial sobre la pandemia. Estos hechos son:

Detenciones ilegales y arbitrarias. Al menos 2,424 personas fueron detenidas por violentar la cuarentena domiciliar obligatoria. Todas estas detenciones fueron declaradas ilegales por la Sala de lo Constitucional mediante el Hábeas Corpus 148-2020. Existen suficientes indicios de que la PNC continuó deteniendo personas, que además no fueron reportadas a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), incluso después de las medidas cautelares establecidas por la Sala de lo Constitucional.

Abusos de la fuerza por la PNC y FAES. Tanto las detenciones ilegales como la administración de los “centros de contención” fueron liderados por la PNC, con apoyo de la FAES. En estos ámbitos se identificaron diferentes casos de abusos de la fuerza y abusos de autoridad, que no obedecían a una lógica de protección de la salud pública. Entre el 21 de marzo hasta el 24 de agosto, el OUDH registró 14 casos de abusos de la fuerza o de autoridad.

Situación en los centros de contención. De acuerdo con los datos gubernamentales hasta el 24 de agosto, 16,756 personas fueron internadas en centros de contención. Muchas de estas personas fueron internadas en albergues o centros que no reunían las condiciones adecuadas de infraestructura y bioseguridad. De hecho, se registraron denuncias como falta de alimentación, de distanciamiento social y de camas, falta de insumos, alimentación en mal estado, plazos de detención excedidos, incumplimiento de resoluciones y medidas cautelares de la Sala de lo Constitucional, violación de los protocolos durante el traslado de personas supuestamente contagiadas, denegación de información sobre los resultados de las pruebas Covid-19 e intimidación por parte de agentes policiales contra las personas albergadas, principalmente de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), de la PNC. Aunque el número de centros de contención

osciló durante el periodo, hubo momentos específicos que se llegaron a contabilizar unos 92 centros a nivel nacional.

Salvadoreños en el exterior. Más de 7,000 personas salvadoreñas, que se encontraban fuera del país, no pudieron retornar debido al cierre del Aeropuerto Internacional. El Gobierno fue obligado a facilitar el retorno de estas personas, por mandato de la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, la operación realizada fue tardía y desordenada. Durante marzo y abril, el Estado solo había repatriado a 56 personas, para mayo se sumaron 525, en junio 1,466, en julio 2,586 y en agosto 1,753. Por otro lado, según declaraciones de la Ministra de Relaciones Exteriores, la población salvadoreña en el exterior se encontraba en al menos 80 países, tales como Estados Unidos, Panamá, Guatemala, Honduras, Costa Rica, España, entre otros.

Restricciones a la libertad de prensa y el acceso a la información pública. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró un aumento de las vulneraciones contra las personas periodistas y el ejercicio periodístico, en el marco de la pandemia. Mientras que en los dos primeros meses de 2020 se registraron 20 vulneraciones, en marzo y abril se sumaron 34 casos más. El mayor número de denuncias corresponde a restricciones al ejercicio periodístico (28), sin embargo, también hubo ataques digitales (10), reducciones salariales (4), bloqueos a la información pública (2), restricciones a la circulación (2) y amenazas verbales (2), entre otros hechos.

Situación en los centros penales. El 27 de abril, la Dirección General de Centros Penales (DGCP) instauraba un “Estado de Emergencia” en siete centros penitenciarios del país, afectando a unas 16,000 personas privadas de libertad. Las imágenes de las personas privadas de libertad que el gobierno exhibió causaron preocupación en organismos y organizaciones internacionales, pues mostraban el hacinamiento, la falta de cumplimiento de protocolos de bioseguridad, la ausencia de insumos de protección, entre otros, a los que estas personas eran sometidas.

Por otro lado, juntos a este patrón de vulneraciones de derechos, **la democracia se vio afectada por lo siguiente: el incumplimiento de la jurisprudencia constitucional; la**

incapacidad de los órganos Ejecutivo y Legislativo de ponerse de acuerdo, en la emisión y aplicación de una ley que regulara las medidas sanitarias; el discurso de odio de altos funcionarios gubernamentales, y en especial del Presidente de la República, quien amenazaba constantemente con no transferir dinero para el pago de salarios, a otros órganos estatales, si no actuaban como él indicaba; la resistencia a los mecanismos de control jurídico, reflejada en la poca colaboración del Gobierno con las demás instituciones que lo ejercen y que representan los contrapesos al ejercicio de poder.

En conclusión, **durante la pandemia se identificó un patrón de actuaciones estatales violatorios a los derechos humanos.** Un patrón que se manifestó en detenciones ilegales y arbitrarias en “centros de detención”, muchas de las cuales fueron prolongadas y en lugares que no reunían los requerimientos necesarios para evitar el contagio ni contaban con lo necesario para el cuidado de personas en condiciones de vulnerabilidad; en la negativa de agilizar el ingreso al territorio nacional a los compatriotas que estaban en el extranjero; en los abusos de la fuerza y autoridad por parte de la PNC y la FAES; y en las restricciones abusivas a la libre circulación de las personas, entre otros. También se identificaron unas condiciones de vulnerabilidad previas a la pandemia, pero que fueron potenciadas por algunas de las medidas gubernamentales, tales como la falta de agua potable en los hogares, la contaminación del agua en la región del gran San Salvador, la pobreza y desempleo, el trabajo informal, la violencia intrafamiliar, entre otras.

En el Informe Anual 2020 se retoma el abordaje metodológico de análisis de indicadores, pero sabiendo que las fenomenologías delictivas y los tipos de violencia, previas a la pandemia, convivieron con **nuevas vulneraciones generadas por un actuar estatal que no consideró el enfoque de derechos humanos, en el diseño y ejecución de las medidas sanitarias.** No obstante, también es necesario seguir monitoreando las fenomenologías en sí mismas, ya que su variabilidad en el tiempo no debe abandonarse por los nuevos escenarios o coyunturas que se presenten.

Más bien es relevante dejar en evidencia cómo los sucesos o fenómenos coyunturales impactaron en aquellos hechos delictivos o de vulneración que son estructurales, para también caracterizarlos en estas circunstancias. Es decir, se busca dejar evidencia en cómo la pandemia impactó en los hechos que constantemente se monitorean, como el uso de la fuerza letal, las muertes violentas, los feminicidios, las desapariciones, el uso de la fuerza, el desplazamiento forzado, entre otros.

El estudio del comportamiento de la temporalidad de las muertes violentas puede ser útil para entender lo anterior. La reducción de las muertes violentas será siempre positiva desde la perspectiva de las víctimas y de la protección de sus vidas, pero es necesario asegurar que esta sea permanente. Si en el marco de una tendencia generalizada de reducción de muertes violentas, que además es aumentada por la imposición de un confinamiento generalizado (cuarentena domiciliar obligatoria), se observa que existe un aumento súbito de muertes, es válido preguntarse sobre cuáles son las variables reales que están generando estos resultados, es decir, preguntarse sobre cuáles fueron los motivos que los hizo bajar y que los hizo subir súbitamente. Y, además, preguntarse sobre cuál es la sostenibilidad de estos resultados positivos en el largo plazo, sobre todo si los motivos resultan frágiles por depender, por ejemplo, de pactos de voluntad y no de medidas institucionalizadas de seguridad pública, en el marco del Estado de Derecho.

A continuación, se hace el estudio de los derechos humanos objetos de este informe sin perder de vista, como variable constante, el contexto de la pandemia. Posteriormente, se hace una reflexión sobre el impacto de los diferentes aspectos en los derechos analizados, además de hacer una evaluación transversal del actuar estatal bajo el enfoque de derechos humanos.

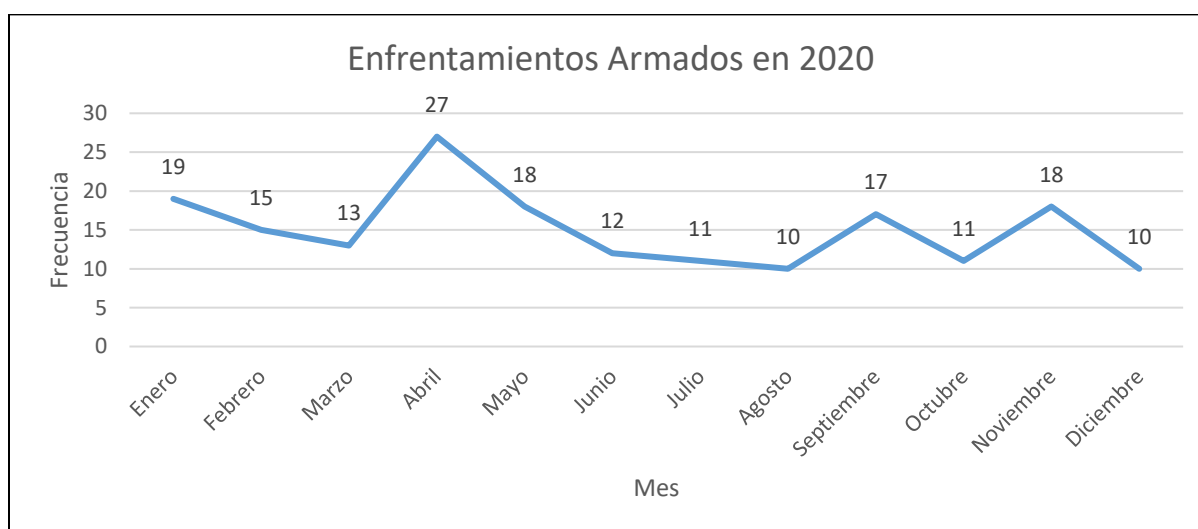
1. Derecho a la vida.

1.1. Uso de la fuerza letal en enfrentamientos armados.

Los enfrentamientos armados, registrados como “agresiones ilegítimas” por la policía, alcanzaron la cifra de **181 eventos a nivel nacional durante el año 2020**, lo que equivale a **un enfrentamiento cada dos días aproximadamente**. Esta cifra total representa una disminución de 38.43%, en comparación con los 294 enfrentamientos registrados el año anterior.

En cuanto al comportamiento temporal de estos enfrentamientos, agosto y diciembre fueron los meses que registraron un menor número (10 en cada uno); por el contrario, abril fue el que registró el mayor número (27). Como se observará más adelante, abril también destaca por tener una cantidad importante de muertes violentas, especialmente durante su última semana.

Gráfico. Enfrentamientos armados en 2020



Si bien en abril también se registró el mayor número de enfrentamientos que provocaron personas fallecidas (11), al cruzar la cantidad de enfrentamientos con la cantidad de muertes que estos causaron, se observa que el porcentaje de enfrentamientos que provocaron personas fallecidas en abril (40.7%) no fue el mayor durante el año. El mayor porcentaje en relación a esto se observó en julio y octubre: 54.5% en cada mes.

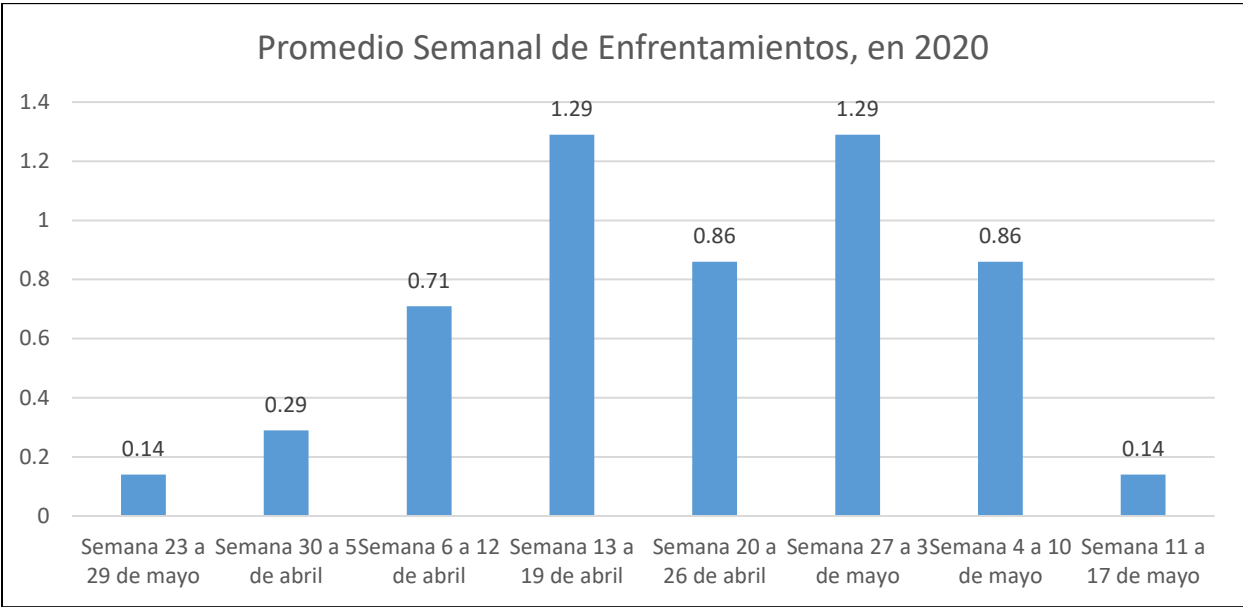
Tabla. Enfrentamientos y personas fallecidas

Mes	Cantidad total de enfrentamientos durante el año	Cantidad de enfrentamientos con personas fallecidas	Porcentaje de enfrentamientos con personas fallecidas	Cantidad de personas fallecidas en enfrentamientos
Enero	19	9	47.4%	11
Febrero	15	8	53.3%	10
Marzo	13	5	38.5%	5
Abril	27	11	40.7%	11
Mayo	18	9	50.0%	10
Junio	12	3	25.0%	3
Julio	11	6	54.5%	8
Agosto	10	3	30.0%	6
Septiembre	17	7	41.2%	7
Octubre	11	6	54.5%	6
Noviembre	18	5	27.8%	5
Diciembre	10	5	50.0%	6
Total	181	77	42.5%	88

Ahora bien, es oportuno resaltar que, en el periodo en que se incrementaron súbitamente los homicidios, esto es, entre el 24 y 28 de abril, ocurrieron 7 enfrentamientos armados; aunque estos solo provocaron una víctima mortal. Un dato curioso: en estos cinco días

de abril estos enfrentamientos promediaron 1.4 diarios, es decir, casi el triple de los que se registraron en promedio por día, durante el año, que fue de 0.5. **En estos días de abril no solo se registró un repunte de homicidios, sino también de enfrentamientos armados.**

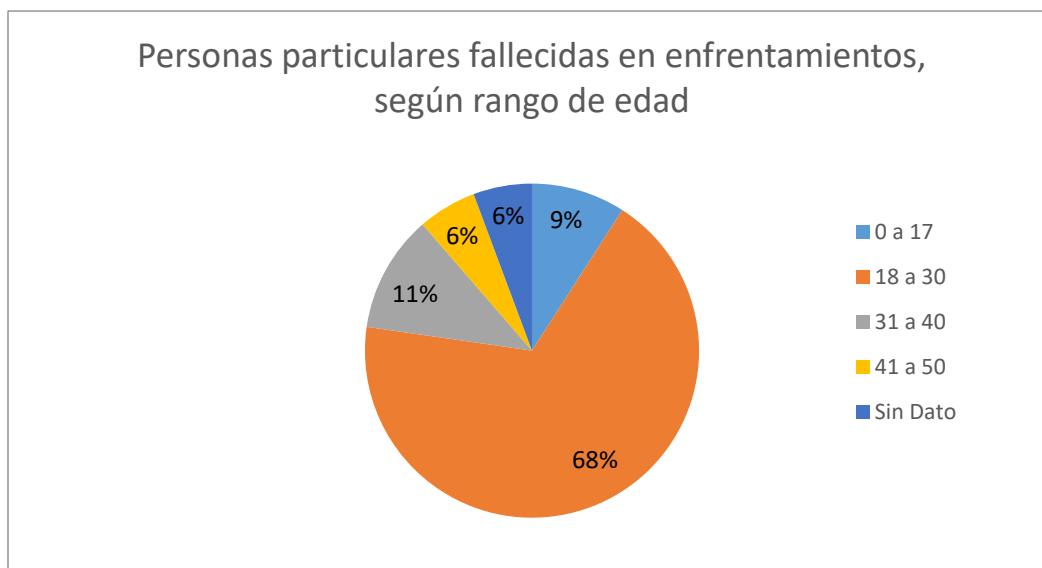
Gráfico. Promedio mensual de enfrentamientos, en 2020



En buena parte, estos enfrentamientos causaron víctimas mortales pues en 77, de los 181 ocurridos durante el año, falleció una persona al menos. Esto es, **en 2 de cada 5 eventos (42.5%), donde los agentes de seguridad pública utilizaron la fuerza letal, se registró una muerte violenta.** En concreto, dos enfrentamientos dejaron 3 y 4 personas fallecidas, seis dejaron 2 personas fallecidas y el resto una persona fallecida.

En cuanto a la caracterización de estas personas fallecidas, solo una fue identificada como mujer, quien pertenecía al rango de edad de entre 18 y 30 años. El resto (87) fueron catalogados como hombres de diferentes edades. La gran mayoría de estas personas (68%) pertenecían al rango de edad de entre 18 y 30 años, al momento de su muerte. Las autoridades no pudieron determinar la edad de 5 personas fallecidas.

Gráfico. Personas particulares fallecidas en enfrentamientos, según rango de edad



Por otro lado, en todos los departamentos del país se registraron enfrentamientos, así como en 90 de los 262 municipios. Con respecto a 2019, en la mayoría de los departamentos se experimentó una reducción, salvo en La Unión, Ahuachapán y Morazán, donde se incrementaron. En Morazán se registró el mayor aumento porcentual, pasando de 11 en 2019 a 18 en el 2020 (+63.6%). Por su parte, San Salvador fue el departamento que registró el mayor número con 37 enfrentamientos, sin embargo, esto implicó una reducción del 35.1%, al compararlo con los 57 registrados en 2019.

Tabla. Comparativo de enfrentamientos por departamentos

Departamento	2019	2020	Diferencia %
Ahuachapán	15	17	13.30%
Cabañas	5	5	0.00%
Chalatenango	5	2	-60.00%
Cuscatlán	21	15	-28.60%

Departamento	2019	2020	Diferencia %
La Libertad	53	21	-60.40%
La Paz	9	4	-55.60%
La Unión	5	6	20.00%
Morazán	11	18	63.60%
San Miguel	26	14	-46.20%
San Salvador	57	37	-35.10%
San Vicente	9	4	-55.60%
Santa Ana	28	10	-64.30%
Sonsonate	28	13	-53.60%
Usulután	22	15	-31.80%
Total	294	181	38.40%

1.1.1. Índice de letalidad.

El índice de letalidad es un indicador que ayuda a dimensionar y analizar el uso o abuso de la fuerza letal por parte de la PNC. Teóricamente, la fuerza letal es un recurso que debe utilizarse como último recurso en circunstancias excepcionales, es decir, cuando es mortal el nivel de riesgo que representa la amenaza a la que se somete el agente de seguridad. Por ello, se espera que se registren menos personas fallecidas que heridas, en los enfrentamientos entre los agentes y las personas particulares.

Este índice se calcula al tomar como cociente el número de personas particulares que fallecieron en enfrentamientos, y dividirlo entre el número de estas personas que resultaron heridas.

En 2020, el índice de letalidad fue de 1.39; el que resulta al dividir las 88 personas fallecidas entre las 63 lesionadas. En otras palabras, **como resultado de los enfrentamientos armados, por cada persona lesionada fallecieron 1.39 personas.**

No obstante, en comparación con el año 2019, cuyo índice fue de 2.54 (193 personas fallecidas y 76 lesionadas), en 2020 se registró una disminución de 1.15.

En este sentido, la reducción en este indicador acerca el uso de la fuerza letal a los estándares esperados, desde la perspectiva de derechos humanos. Desde esta perspectiva, se espera que este índice sea inferior a 1.0, es decir, que la cantidad de las personas fallecidas en enfrentamientos siempre deberían ser menor que la cantidad de heridas, puesto que esta relación ideal sugiere que el actuar policial, aún bajo amenaza mortal, opera bajo los principios de estricta necesidad, proporcionalidad y mínimo daño.

A nivel territorial, el índice de letalidad fue igual o menor a 1.0 en 37 municipios, mientras que en 6 fue superior a ese valor ideal. Por otro lado, en 33 municipios no se registraron personas lesionadas sino únicamente fallecidas, lo que también representaría un uso excesivo de la fuerza letal. En la siguiente tabla se muestran los municipios que superaron el índice de letalidad nacional o que registraron una cantidad superior al valor ideal, sin ninguna persona lesionada¹¹.

Tabla. Municipios con mayor índice de letalidad en 2020

Departamento	Municipio	Personas Fallecidas	Personas Lesionadas	Índice de Letalidad
Usulután	Jucuarán	6	1	6
Ahuachapán	Ahuachapán	4	1	4
Cabañas	Ilobasco	3	1	3
Cuscatlán	San Pedro Perulapán	2	1	2
Santa Ana	El Congo	4	2	2
Sonsonate	Izalco	2	1	2
Ahuachapán	El Refugio	2	0	SC*
Morazán	Cacaopera	2	0	SC*

¹¹ En los anexos se encontrará la tabla completa con todos los municipios que registraron enfrentamientos.

Departamento	Municipio	Personas Fallecidas	Personas Lesionadas	Índice de Letalidad
San Salvador	Apopa	5	0	SC*
San Miguel	Chapeltique	4	0	SC*
Sonsonate	San Julián	3	0	SC*
San Miguel	Moncagua	2	0	SC*
San Salvador	Nejapa	2	0	SC*
San Salvador	Panchimalco	2	0	SC*
San Salvador	Santiago Texacuangos	2	0	SC*
Santa Ana	Santa Ana	2	0	SC*
Sonsonate	Armenia	2	0	SC*

* SC: Sin cálculo

Las limitaciones de este indicador se demuestran en aquellos municipios donde únicamente se registraron personas fallecidas a causa de los enfrentamientos, sin personas heridas. Al tratarse de una proporción (una división), la ausencia de valores impide su cálculo. Sin embargo, este resultado también evidencia el uso excesivo de la fuerza letal pues, en todo caso, solo hubo personas fallecidas.

1.1.2. Personas fallecidas en enfrentamientos respecto del total de muertes violentas.

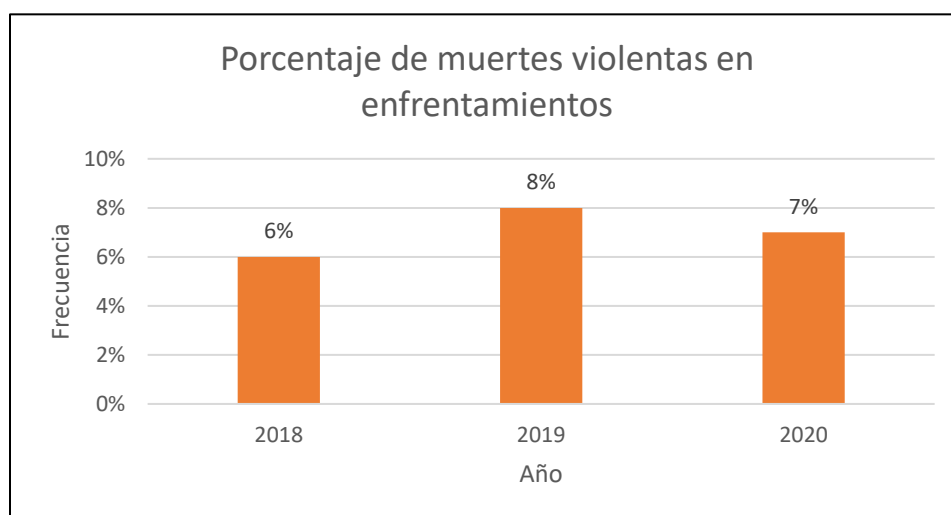
El porcentaje que representa el número de personas fallecidas en enfrentamientos armados con respecto al número total de víctimas mortales de la violencia, también se ha definido como un indicador que muestra la naturaleza del uso de la fuerza letal. Según este indicador, cuando el porcentaje es menor a 5% se puede concluir que se está haciendo un uso aceptable de la fuerza letal o, por lo menos, no se habla de un uso excesivo de la fuerza. En todo caso, este porcentaje nunca debe exceder al 10% pues,

si se supera este porcentaje, se entiende que el Estado es un protagonista más de la violencia y no un ente que vele por la garantía y protección de los derechos humanos¹².

En 2020 se registró un total de 91 personas fallecidas en enfrentamientos armados, incluyendo a 2 agentes policiales y un soldado. Al comparar esta cifra con las 1,332 muertes violentas registradas en el mismo año, se obtiene que **las personas fallecidas en enfrentamientos representan el 6.8% del total de los fallecimientos violentos.**

Por su parte, como en 2019 las muertes en enfrentamientos representaron el 8.3% del total de las muertes violentas, se observa una reducción de 1.5% en 2020. No obstante, aunque esta reducción puede verse como positiva, todavía se está por encima del parámetro del 5% antes mencionado.

Gráfico. Porcentaje de muertes violentas en enfrentamientos



También es necesario destacar que este indicador no registra un cambio sustancial con respecto a los años anteriores (6% en 2018 y 8% en 2019). Por ello, esta es aún una problemática no atendida adecuadamente por las autoridades gubernamentales pues,

¹² Carlos Silva, Ignacio Cano *et al.*, *Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina: un estudio comparativo de Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela* (2019); pág. 12.

por el contrario, en medio de la pandemia, **el discurso oficial prácticamente autorizaba el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad**. Así, el 6 de abril, en cadena nacional, el Presidente Bukele dijo: “He dado la instrucción al ministro de Defensa, al director de la Policía, al ministro de Seguridad, les he dado la instrucción de que sean más duros con la gente en la calle. No quiero escuchar y, bueno, es un país libre, lo pueden poner, pero no me va a importar, en redes sociales: ‘ay, me decomisaron el carro’, ‘ay, me doblaron la muñeca’”¹³.

En un país con antecedentes de un alto nivel de letalidad por parte de los cuerpos de seguridad, llamar públicamente al uso de la fuerza es una actitud irresponsable y que promueve un actuar violatorio de los derechos humanos, pues se estarían promoviendo los atentados contra la integridad de las personas. El Estado y los funcionarios públicos, en todo nivel, no deben olvidar ni omitir que el uso de la fuerza, e incluso de las armas, por parte de los agentes de seguridad es una medida de última instancia, aplicable solo después de haber agotado otros medios no violentos.

En cuanto a lo territorial, entre los 52 municipios donde hubo enfrentamientos que provocaron personas fallecidas, se observó que en 48 de estos se registró un porcentaje mayor al porcentaje nacional de 6.8%, en 2020.

En el siguiente cuadro se destacan los **17 municipios** en donde las muertes provocadas en enfrentamientos representan más de la mitad de la cantidad total de muertes violenta. Es decir, estos son **los territorios donde la violencia letal ha sido ejercida por los cuerpos de seguridad, principalmente**.

¹³ Redacción DEM. Diario El Mundo: Bukele ordena endurecer medidas para cumplir cuarentena (6 de abril de 2020). Disponible en: <https://diario.elmundo.sv/el-gobierno-aplica-80-restricciones-en-la-emergencia-del-covid-19/> (consultado el 24 de marzo de 2021).

Tabla. Municipios con mayor porcentaje de muertes violentas provocadas por cuerpos de seguridad

Departamento	Municipio	Muertes Violentas	Muertes en Enfrentamientos	Porcentaje
Ahuachapán	El Refugio	3	2	66.70%
Cabañas	San Isidro	2	1	50.00%
Chalatenango	Citalá	2	1	50.00%
Cuscatlán	El Rosario	1	1	100.00%
La Unión	Polorós	1	1	100.00%
Morazán	Cacaopera	4	2	50.00%
Morazán	Perquín	1	1	100.00%
Morazán	Sociedad	2	1	50.00%
Morazán	Yoloaiquín	1	1	100.00%
San Miguel	Chapeltique	5	4	80.00%
San Miguel	Moncagua	4	2	50.00%
San Miguel	San Rafael Oriente	2	1	50.00%
San Salvador	Santiago Texacuangos	4	2	50.00%
San Vicente	San Ildefonso	2	1	50.00%
Santa Ana	Texistepeque	3	2	66.70%
Sonsonate	Nahulingo	1	1	100.00%
Usulután	Jujearán	7	6	85.70%

1.1.3. Relación entre personas particulares fallecidas y agentes de seguridad fallecidos.

Este indicador muestra las diferencias en la forma en que las personas particulares y los agentes de seguridad pública experimentan la violencia letal, en contextos de enfrentamientos armados. Esta relación se define en el contexto de enfrentamientos, al tomar como cociente el número de personas particulares fallecidas y dividirlo entre el número de agentes policiales o militares que también fallecieron.

En 2020, se registraron 88 muertes de personas particulares y 3 muertes de agentes de seguridad pública, con lo cual se obtiene una relación de 29.33, es decir, **en el contexto de enfrentamientos, por cada agente policial o militar fallecido se registraron 29 personas particulares fallecidas.**

Tabla. Fórmula de la relación de muertes violentas de personas y de policías y militares, en enfrentamientos

$$\text{Proporción} = \frac{\text{Personas Particulares fallecidas en enfrentamientos}}{\text{Policías y Militares fallecidos en enfrentamientos}}$$

Tabla. Comparativo de relación de muertes violentas de personas y de policías y militares en general, en enfrentamientos, entre 2018, 2019 y 2020

Categorías	Año		
	2018	2019	2020
Muertes violentas de particulares en enfrentamientos	211	193	88
Muertes violentas de policías y militares en enfrentamientos	4	8	3
Relación de muertes violentas en enfrentamientos	53	24	29

También es necesario tomar en cuenta que los agentes de seguridad pública no solo son victimizados en enfrentamientos, sino también cuando están de licencia. En este caso, se extrae el indicador reflejando esta misma relación, pero incluyendo el número de muertes violentas de policías y soldados en general.

En 2020, un total de 19 agentes fallecieron en circunstancias violentas (12 policías y 7 militares). Al cruzar las 88 muertes violentas de personas particulares producidas por enfrentamientos con estas 19 muertes de policías y militares en general, la relación es de 4.63. Esto es, **por cada agente de seguridad que falleció en licencia o ejerciendo el cargo, fallecieron 5 personas particulares en enfrentamientos armados, a mano de policías y/o militares.**

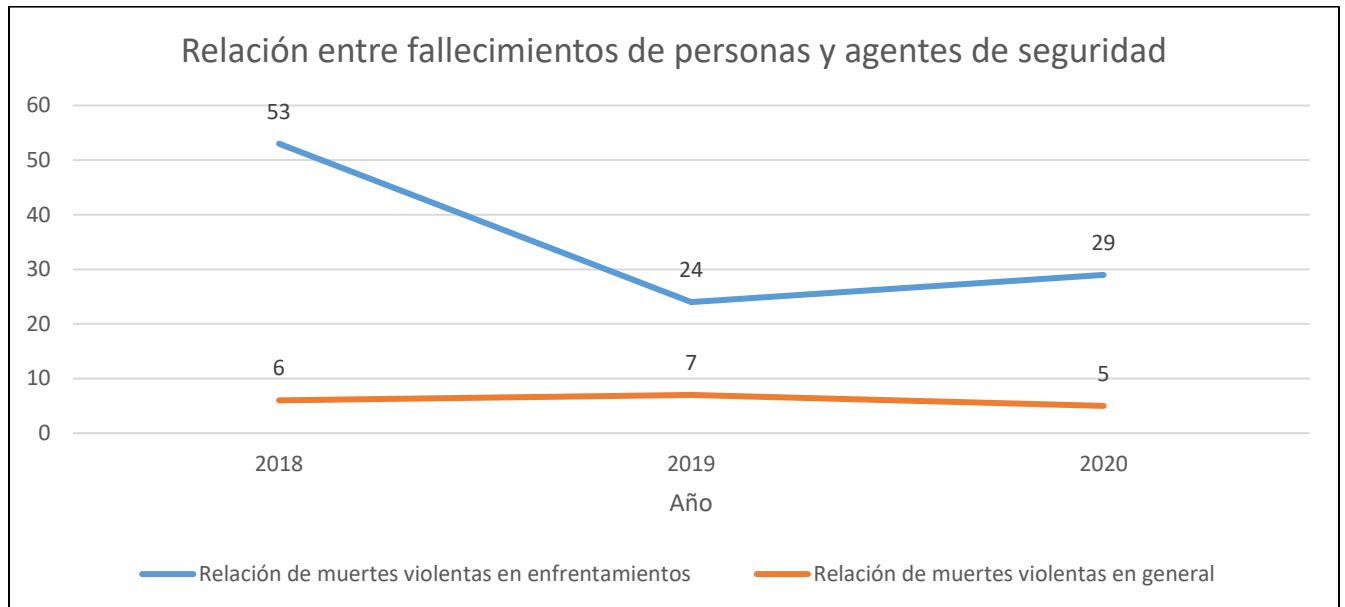
Tabla. Fórmula de la relación de muertes violentas de personas en enfrentamientos y de policías y militares en general

$$\text{Proporción} = \frac{\text{Personas Particulares fallecidas en enfrentamientos}}{\text{Policías y Militares fallecidos en general}}$$

Tabla. Comparativo de relación de muertes violentas de personas en enfrentamientos y de policías y militares en general, entre 2018, 2019 y 2020

Categorías	Año		
	2018	2019	2020
Muertes violentas de particulares en enfrentamientos	211	193	88
Muertes violentas de policías y militares en general	34	30	19
Proporción de muertes violentas en general	6	7	5

Gráfico. Relación entre fallecidos de personas y agentes de seguridad

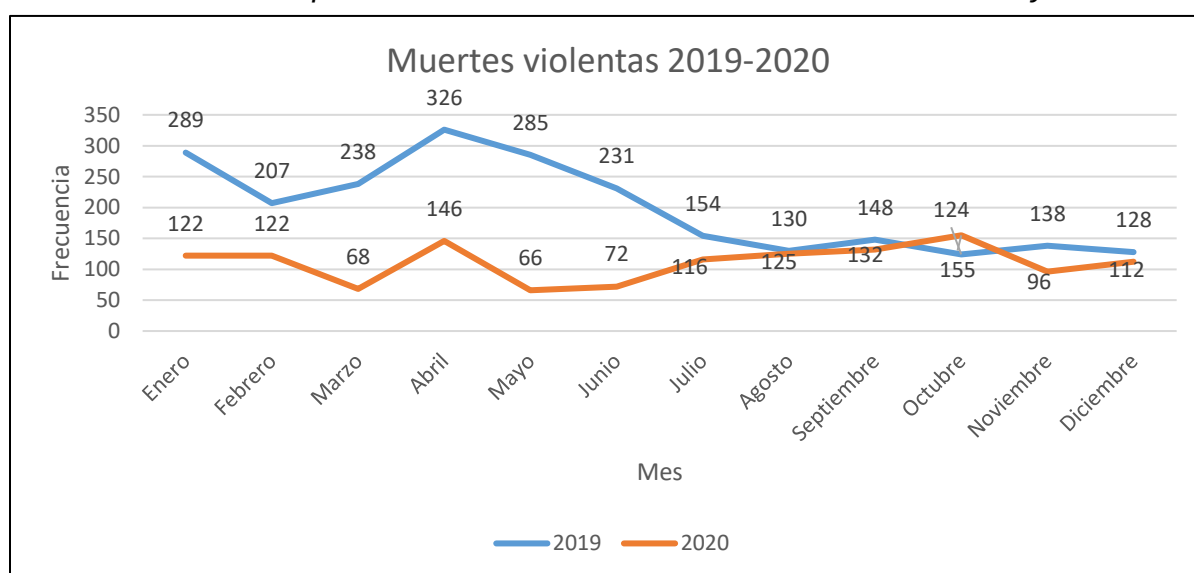


Si bien el número de enfrentamientos armados y las muertes sucedidas en ellos han disminuido, por el contrario, los tres indicadores de letalidad se han reducido mínimamente. En principio, aquellas disminuciones estarían en consonancia con la reducción generalizada en las diferentes tipologías delictivas, que registran las instituciones públicas, sin embargo, no se observan cambios sustanciales en los indicadores mencionados. Además, en lugar de dirigirse a la disminución de esta letalidad, en 2020, el discurso presidencial fue promotor del uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, incluso con tintes estigmatizantes.

1.2. Muertes violentas (homicidios).

En 2020, se contabilizaron 1,332 víctimas por muerte violentas¹⁴, lo que representa una disminución del 44.45% en comparación con 2019 (2,398 víctimas). Por tanto, **la tasa de muertes violentas es de 19.7 por cada 100,000 habitantes**. Esto refleja un descenso de 16% en comparación con 2019, cuando esta tasa fue de 35.7. Además, esto implica que hubo un **promedio mensual de 111 muertes violentas y un promedio diario de 3.63**. En particular, sobresalen los meses de octubre con 155 y abril con 146.

Gráfico. Comparativo mensual de muertes violentas entre 2019 y 2020



Ahora bien, en cuanto al comportamiento de la tasa, vale decir que éste no se desarrolló de la misma manera a nivel municipal, como se verá más adelante. Algunos municipios experimentaron tasas muy superiores a la nacional. Parte de estos resultados se explica

¹⁴ Solicitudes de información pública a PNC e IML: resoluciones UAIP-PNC-50-2021 y UAIP-60-2021 respectivamente. La sumatoria de muertes violentas para 2020 en las actas de homologación de homicidios es de 1,324 víctimas (MJSP. *Actas de la Mesa de Homologación de las Muertes Violentas*. Disponible en: <https://www.seguridad.gob.sv/dia/trafico-y-trata-de-personas/estadisticas-homologadas/actas-de-la-mesa-de-homologacion-de-las-muertes-violentas/> (consultado el 24 de marzo de 2021); es decir, una cifra que no incluyó los datos de 8 personas que fueron reportadas posteriormente por el Instituto de Medicina Legal (IML. *Solicitud de información pública con Referencia No. UAIP-IML-60-2021*).

debido a la volatilidad de la tasa de muertes violentas. Utilizar un indicador basado en el tamaño de las poblaciones, en territorios con pocos habitantes, como municipios con menos de 1,000 personas, provoca resultados con alta variabilidad. No obstante, este tipo de indicadores, como la tasa de homicidios, son utilizados porque permiten realizar comparaciones entre los diferentes territorios

Por otro lado, también resulta importante analizar el impacto de la cuarentena domiciliar obligatoria sobre la cantidad de muertes violentas. Jurídicamente, esta cuarentena se decretó a partir del 21 de marzo, sin embargo, su finalización no es tan clara: desde la perspectiva constitucional-legislativa, ésta se puede ubicar el 13 de junio¹⁵; mientras que, desde la perspectiva gubernamental, puede ubicarse el 24 de agosto¹⁶. En todo caso, **a partir del inicio de la cuarentena se puede observar un descenso pronunciado en las cifras de muertes violentas mensuales, por el contrario, una vez finalizada la cuarentena en su modalidad más estricta, las muertes violentas aumentaron progresivamente.**

Al agrupar estos períodos por semestres, por ejemplo, se muestra que en el primer semestre del 2020 ocurrieron 596 muertes violentas mientras que, en el segundo, se contabilizaron 736, lo cual representa un aumento de 23.5% en el segundo con respecto al primero. Al realizar la comparación por trimestres también se observa un aumento, esta vez del 31.3% en el tercero (julio, agosto septiembre) con respecto al segundo (abril, mayo, junio). Vale resaltar que, en términos prácticos, la cuarentena domiciliar obligatoria surtió sus plenos efectos en el segundo trimestre, mientras que ésta desapareció en el tercero. Por lo anterior, es posible inferir que la cuarentena domiciliar obligatoria contribuyó a que disminuyera la cantidad de homicidios pues, cuando ésta desapareció, las muertes violentas comenzaron a aumentar.

¹⁵ María Clara Calle, France24: “El Salvador: la Corte tumba el decreto del Gobierno de Bukele que extendía la cuarentena” (10 de junio, 2020). Disponible en: <https://www.france24.com/es/20200610-el-salvador-corte-suprema-justicia-cuarentena-nayib-bukele> (consultado el 24 de marzo de 2021).

¹⁶ Decreto Ejecutivo 31. *Protocolos Sanitarios para Garantizar los Derechos a la Salud y la vida de las Personas, en el Proceso de reactivación Gradual de la Economía, Durante la Pandemia por COVID-19*, <https://www.diariooficial.gob.sv/diarios/do-2020/06-junio/14-06-2020.pdf>

Por otro lado, es oportuno mencionar que en el mes de abril de 2020 se habría observado una especie de distorsión en cuanto a las muertes violentas, debido a que este mes acumuló un número atípico de homicidios, a pesar de ser uno de los meses con mayores restricciones a la libre circulación, dada la plenitud de la cuarentena domiciliar obligatoria. **Entre el 24 y 28 de abril de 2020 se registraron 85 muertes violentas en diferentes puntos del país; solamente en el día 26 ocurrieron 21 homicidios, el mayor número registrado en un solo día.**

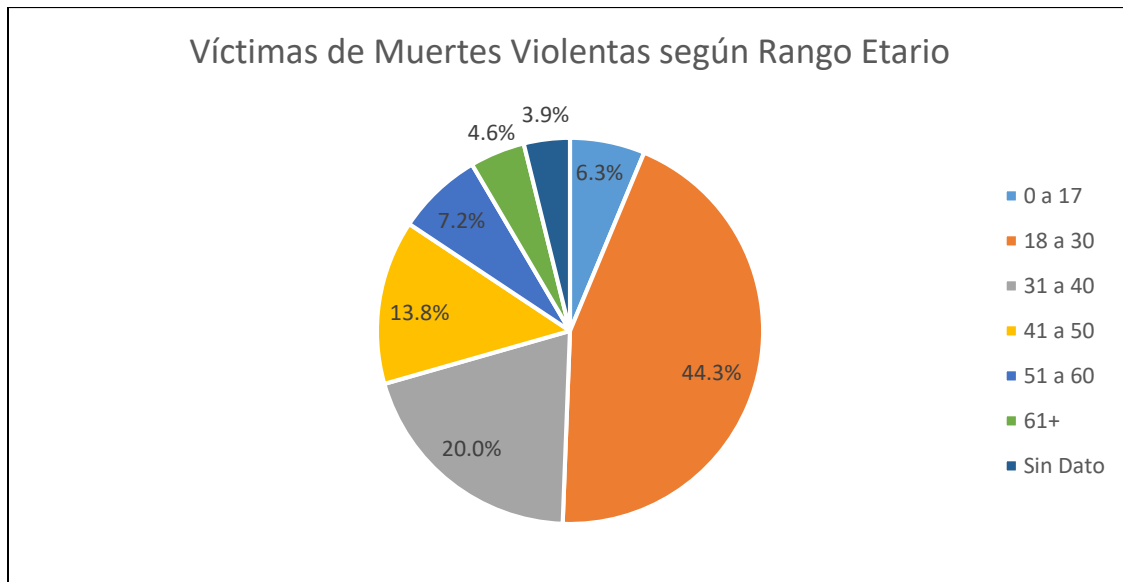
La explicación oficial sobre este súbito repunte de muertes violentas señala que se debió a la liberación de un líder de la pandilla MS-13, lo que habría permitido la transmisión de órdenes a las clicas en los territorios. Ahora bien, esta explicación no ha podido ser corroborada con otras fuentes; ni tampoco otras fuentes la han respaldado. Como respuesta a este repunte, los cuerpos de seguridad capturaron a más de 100 personas.

En cuanto a la caracterización de las víctimas, las muertes violentas continúan afectando principalmente a los hombres. El 90.3% de las víctimas fueron hombres, de acuerdo a lo reportado por las autoridades públicas. Por el contrario, se determinó que en el 9.7% de los casos, las víctimas eran mujeres. En este sentido, en comparación con el año 2019 (88.6%), el porcentaje de víctimas-hombres aumentó en un 1.7%.

Al igual que en años anteriores, **las muertes violentas ocurrieron principalmente en el grupo de jóvenes adultos.** En el 2020, el 44.3% de las víctimas tenían edades que oscilaban entre 18 y 30 años; un porcentaje que representa una leve disminución del 4.5% para este grupo, con respecto al 2019 (45.8%).

En el mismo sentido, el resto de grupos etarios presentaron proporciones similares a los del año anterior. En 2019 y 2020, la población entre 31 y 40 años de edad también fue el segundo grupo con mayor porcentaje de víctimas, con 20.5% y 20.0%; y, el tercer grupo fue de 41 a 50 años, con 12.5% y 13.8%.

Gráfico. Porcentaje de víctimas de muertes violentas en 2020, según rango etario



Hasta el cierre de la redacción del presente documento, no fue posible obtener cifras netas, válidas y confiables para cada uno de los rangos etarios descritos. Se buscó obtener estos datos mediante solicitudes de acceso a información pública a diferentes instituciones, pero se encontraron limitantes o ausencias en los datos de edades obtenidos. Esta situación también se hizo presente en otras variables como el sexo o la fecha de los hechos.

Desde el 2005, la información sobre las características de las víctimas de muertes violentas, así como otras variables, es recopilada, sistematizada y homologada por las tres principales instituciones públicas relacionadas con la investigación y persecución del delito: la Fiscalía General de la República (FGR), la PNC –en coordinación con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, MJSP– y el Instituto de Medicina Legal (IML), que pertenece a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Estas instituciones conforman la “*Mesa técnica interinstitucional para la conciliación de cifras de víctimas de homicidios y feminicidios*”¹⁷, también conocida como la “*mesa tripartita*”, una articulación encaminada al análisis, discusión y conciliación de información relativa a esos delitos. Esta mesa se reúne mensualmente para cumplir su mandato y, posteriormente, comparte los resultados al público mediante la publicación de las actas de homologación, o de las bases de datos de víctimas en una versión pública, sin datos sensibles o confidenciales.

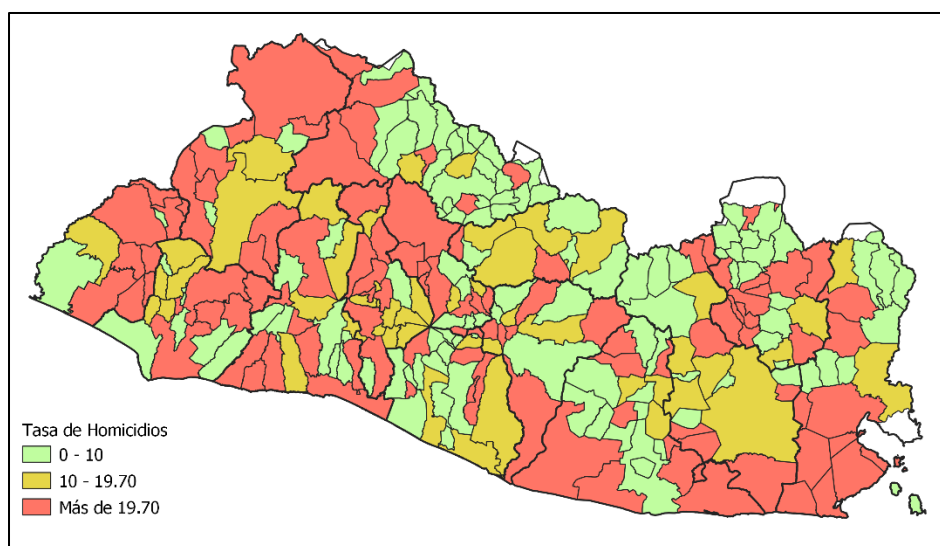
En el pasado, ha facilitado la construcción de datos confiables y válidos, no obstante, **durante el 2020, la mesa tripartita no ha sido consistente en la información que ha publicado sobre homicidios y feminicidios**, puesto que lo ha hecho con retrasos y discrepancias entre los datos de los meses y el año.

Por el contrario, fue posible obtener información confiable desagregada a nivel departamental y municipal. Al analizar el comportamiento territorial de las muertes violentas, se observa que el comportamiento de este fenómeno no ha sido igual en todos los municipios. En el siguiente mapa *de calor* se puede visualizar la categorización de los municipios, por colores, en relación con la tasa de muertes violentas que se experimentó en cada uno de ellos, con respecto a la tasa que marca el *comportamiento epidémico*¹⁸ de las muertes violentas (10 por cada 100,000 habitantes) y a la tasa nacional de las mismas (19.7), durante el 2020.

¹⁷ Gobierno de El Salvador. *Acuerdo de Cooperación y Fortalecimiento Interinstitucional para Conciliar Cifras de Homicidios y Feminicidios*, suscrito por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Fiscalía General de la República, y la Corte Suprema de Justicia (11 de julio de 2018). Disponible en: <https://www.seguridad.gob.sv/dia/acuerdo-interinstitucional/> (consultado el 24 de marzo de 2021).

¹⁸ Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). *Estudio Global sobre Homicidios* (julio de 2019). Disponible en: <https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet2.pdf> (consultado el 24 de marzo de 2021).

Gráfico. Mapa de calor sobre tasa de muertes violentas por municipio, en 2020

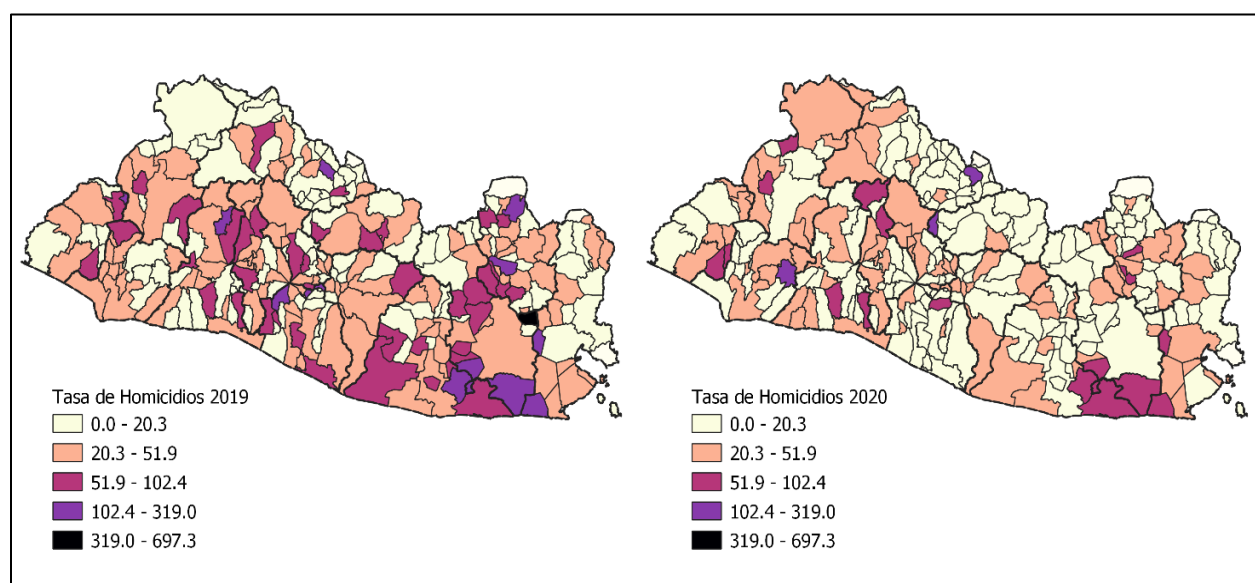


En color verde se muestran los 107 municipios (40.85% del total) que tuvieron una tasa menor a 10 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, lo que significaría una reducción de la violencia letal en una mayor proporción del territorio nacional con respecto a 2019 (64 municipios, 24.42%). Por su parte, en color amarillo se muestran los 51 municipios (19.46%) que tuvieron más de 10 muertes violentas, pero menos de 19.7, por cada 100,000 habitantes; en esta segunda categoría, donde la tasa es inferior a la nacional, las muertes violentas todavía reflejan un *comportamiento epidémico*. Finalmente, en color rojo se muestran los 104 municipios (39.69%) que tuvieron una tasa superior a la nacional, es decir, los que experimentaron una mayor incidencia de violencia letal con respecto al resto del país. Por lo anterior, es posible concluir que, **en 2020, el 59.15% de los municipios (155) mostraron un comportamiento epidémico de muertes violentas.**

Por otro lado, en el análisis territorial también se utiliza la terminología de *zonas calientes* para referirse a lugares donde existe una incidencia estadísticamente significativa de muertes violentas, en este caso. Sobre este aspecto, se utilizó el método de rupturas naturales para mostrar los municipios que pueden ser catalogados como *zonas calientes*, de acuerdo a su tasa particular de muertes violentas por cada 100,000 habitantes. El método de rupturas naturales es una manera estadística de crear agrupaciones que sean

significativamente similares dentro de una misma categoría, pero con diferencias significativas entre las distintas agrupaciones. Con este método, los 262 municipios se clasificaron en 5 agrupaciones distintas, a partir de las tasas de muertes violentas (rangos) que se identificaron a lo largo del territorio nacional. El resultado de lo anterior se puede ver en los siguientes mapas donde, además, se puede observar una disminución del *calor* en este tipo de muertes.

Gráfico. Mapas de calor de tasas de muertes violentas por municipios, en 2019 y 2020



Al fijarse en los colores más oscuros, es decir, en las tres últimas categorías donde se concentran las tasas de muertes violentas más elevadas¹⁹, se puede observar cómo el mapa de 2020 posee colores más claros que el de 2019. Esto es así porque, por ejemplo, los municipios donde osciló la tasa entre 51.9 y 102.4 pasaron de 55 a 20; asimismo, ningún municipio registró una tasa en la categoría más alta (entre 319.0 y 697.3), en 2020.

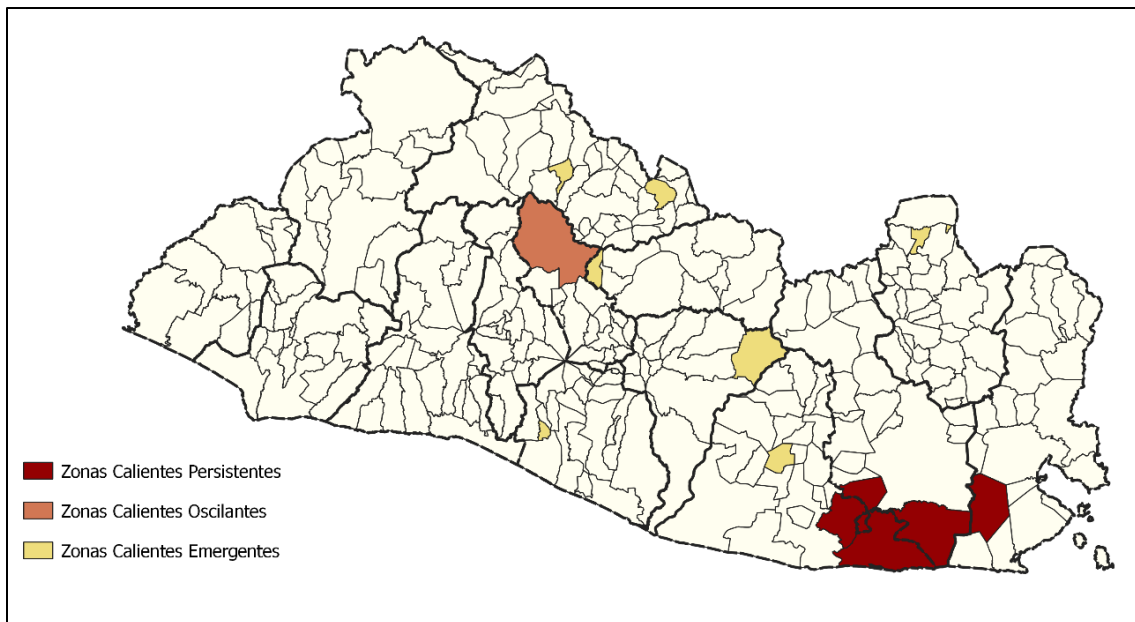
¹⁹ En los anexos se encontrará el listado de los municipios con las mayores tasas de homicidios, que integran las últimas 3 categorías mostradas en los mapas para los años 2019 y 2020.

En cuanto a casos particulares, en 2019, el municipio con la mayor tasa de muertes violentas fue Comacarán (San Miguel) con 697.31 por cada 100,00 habitantes. Este municipio registró 22 muertes violentas en una población proyectada de 3,155 personas. Por el contrario, en el 2020 no registró ninguna muerte violenta, reduciendo por completo su posicionamiento en la categorización como punto caliente. Como se ha mencionado anteriormente, indicadores basados en población, como la tasa de muertes violentas, provoca que un elevado número de casos en una población reducida obtenga como resultado una tasa elevada.

Para identificar los territorios que obtuvieron índices consistentes de violencia letal a través del tiempo o, en su defecto, índices que aumentaron de forma significativa con el paso del tiempo, se hizo un análisis de autocorrelación espacial utilizando la técnica de “I de Morán Local Univariante”, mediante el software GeoDa. Esta técnica agrupa los territorios en grupos significativos, es decir, grupos de municipios vecinos que comparten datos importantes entre sí. En este caso, en el siguiente mapa se muestran los grupos considerados como *zonas calientes* de muertes violentas que poseen consistencia o cambios significativos a través del tiempo (persistentes, oscilantes o emergentes). En este ejercicio **se identificaron 13 municipios que se agrupan en las distintas clasificaciones de zonas calientes**²⁰.

²⁰ En los anexos se adjunta una tabla con el nombre y la categorización de cada uno de estos municipios.

Gráfico. Mapa de zonas calientes persistentes, oscilantes y emergentes



En primer lugar, por *zona caliente persistente* se entienden aquellos territorios donde, estadísticamente, se registraron una cantidad significativa de muertes violentas, tanto en 2019 como en 2020, y en este grupo se identificaron 5 municipios. Aunque en 2020 se registró una reducción generalizada de muertes violentas, a nivel nacional, en este grupo de municipios, pertenecientes a la zona costera del departamento de San Miguel, se mantuvo una cantidad de muertes violentas considerada como importante, por el método de autocorrelación espacial. En segundo lugar, por *zona caliente oscilante* se entiende aquella que pasó a ser una *zona caliente* después de haber sido considerada una zona significativamente *fría*, y en esta clasificación se ubica un municipio: Suchitoto (Cuscatlán); en este y sus alrededores se ha reportado un aumento significativo de violencia letal y, por tanto, es un sector a la cual se le debe prestar atención. Finalmente, en tercer lugar, por *zona caliente emergente* se entiende aquella en donde, en un año, se registraron muertes violentas, pero no en una cifra significativamente importante, mientras que en el siguiente año se observó un aumento sustancial en las mismas; en esta clasificación se encontraron 7 municipios.

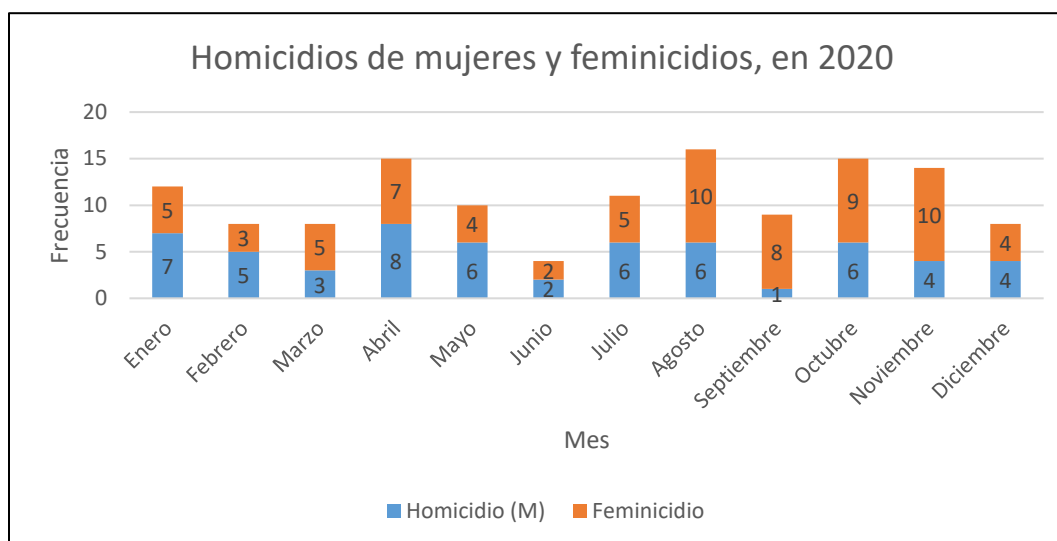
1.3. Muertes violentas de mujeres y feminicidios.

En 2020 se registraron 130 muertes violentas de mujeres, lo que implicó una reducción del 43.48% con respecto a 2019, cuando se registraron 230. Por tanto, **la tasa de muertes violentas de mujeres fue de 3.63 por cada 100 mil mujeres en 2020;** mientras que fue de 6.48 en 2019.

Es necesario señalar que las muertes violentas de mujeres pueden poseer una naturaleza distinta a las muertes violentas de hombres, debido a la posibilidad de que las mujeres sean víctimas de violencia de género. Una situación que, jurídicamente, se clasifica como feminicidio. **En 2020, la FGR registró 72 víctimas de feminicidios consumados, de forma preliminar;** una cifra equivalente al 55.38% de todas las muertes violentas. Así, **la tasa de feminicidios fue de 2.0 por cada 100 mil mujeres;** mientras que en el 2019 fue de 3.3, por lo que también aquí se muestra una tendencia a la baja.

En cuanto al comportamiento temporal de esta violencia, **en la segunda mitad de 2020 se registró la mayor cantidad de feminicidios.** Mientras en el segundo semestre se registró un total de 46 feminicidios, en el primero fueron 26. Por su parte, los meses de abril (15), agosto (16) y octubre (15) fueron los que experimentaron las mayores cantidades de hechos de violencia letal contra las mujeres. Asimismo, en términos generales, en el segundo semestre hubo más feminicidios que homicidios contra mujeres.

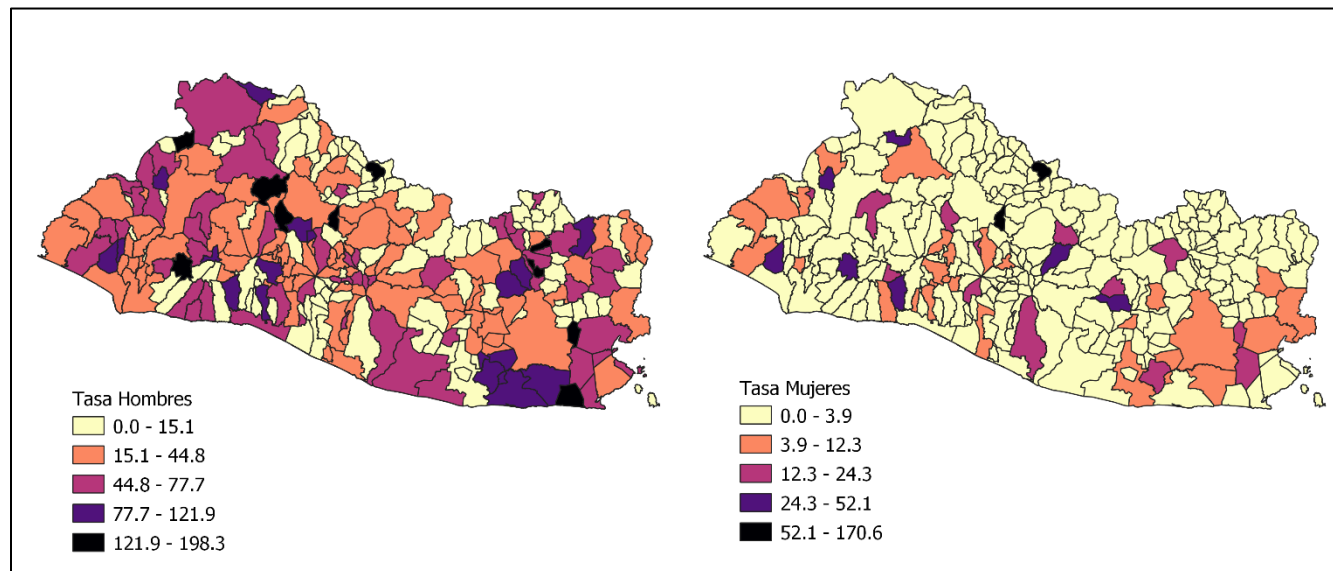
Tabla. Cantidad de mujeres y feminicidios, en 2020



En cuanto al territorio, las muertes violentas de mujeres se concentraron en municipios específicos. Los municipios con las mayores cantidades de estas muertes son: San Salvador (11), Apopa (10) y Ciudad Delgado (8); todos del departamento de San Salvador. Sin embargo, al realizar la comparación de las tasas municipales, cambian los lugares donde se registraron los mayores índices de esta violencia letal. Esto debido a que un número determinado de hechos tiene mayor impacto estadístico en un territorio con una población con menos habitantes. De este modo, en Nueva Trinidad (Chalatenango), donde la población de mujeres alcanza una proyección de 586, la muerte violenta de una mujer representó una tasa de 170.6, la mayor a nivel nacional. Algo similar ocurre en Cinquera (Cabañas), donde la tasa fue de 159.4. El uso de parámetros como las tasas permite realizar comparaciones entre diferentes territorios.

En el siguiente mapa se muestra una comparación de las *zonas calientes* de violencia letal, tanto para hombres como para mujeres.

Gráfico. Mapa comparativo de tasas de muertes violentas, según sexo, en 2020



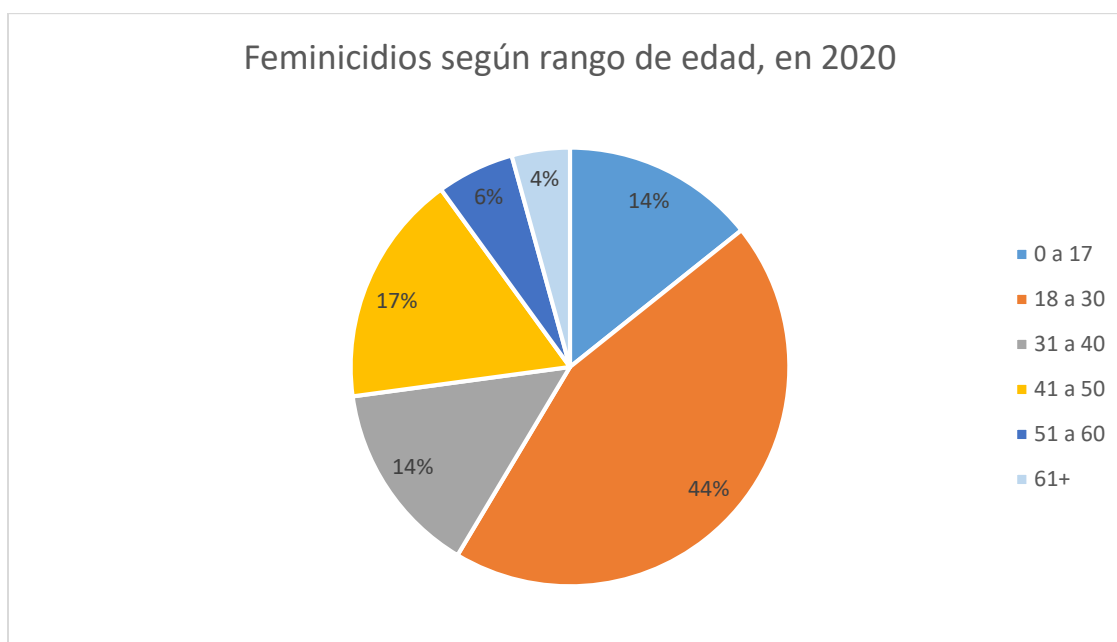
En este mapa se muestra el contraste del comportamiento de la violencia letal según el sexo. Así, por ejemplo, si bien los municipios de Nueva Trinidad (Chalatenango) y Cinquera (Cabañas) se muestran como *zonas calientes* en relación a ambos sexos, el municipio de Santa Rosa Guachipilín (Santa Ana) es una *zona caliente* únicamente en la tasa relativa a las mujeres, con un valor de 37.7.

Por otro lado, los feminicidios se distribuyeron en 12 departamentos, pues en San Vicente y Morazán no se registraron feminicidios durante 2020. Por su parte, San Salvador fue el departamento donde se contabilizó la mayor cantidad de estos hechos, con un total de 28. Otros departamentos que sumaron cantidades significativas fueron: Santa Ana (8), Usulután (8), La Libertad (6) y San Miguel (5). **En estos últimos 5 departamentos se sumó un 76%, aproximadamente, de los feminicidios cometidos en 2020.**

Por otro lado, **los feminicidios ocurrieron en 44 municipios**; en su mayoría, estos hechos fueron individuales. En cifras netas, en 30 municipios hubo un feminicidio y en 12 municipios, hubo 2 o 3. Por cierto, en Apopa (8) y Ciudad Delgado (6), ambos de San Salvador, se concentró el 19% de los feminicidios.

En cuanto a los grupos etarios, los feminicidios afectaron mayoritariamente a mujeres jóvenes, mayores de edad. **En 2020 (44.0%) se registró un aumento de casi 10% en comparación con 2019 (34.7%), con respecto a los feminicidios cometidos contra mujeres entre 18 y 30 años de edad.**

Gráfico. Porcentaje de víctimas de feminicidios por rango de edad, en 2020



1.4. Repuntes de muertes violentas.

Las muertes violentas disminuyeron en 2020. Las autoridades de seguridad pública determinaron que en 30 días de ese año no se registró ningún hecho de violencia mortal. En mayo hubo la menor cantidad de muertes violentas (66) y en 7 días de ese mes no hubo ninguna.

No obstante, por el contrario, hubo días específicos en donde esta violencia escaló de forma súbita, provocando alarma social y una cobertura sustancial por parte de los

medios de comunicación. A estas escaladas súbitas se les ha denominado: *repuntes de homicidios*. Entre el 24 y 28 de abril de 2020, se registró uno de estos repuntes²¹. Al igual que entre el 11 y 12 de octubre, cuando se acumularon 21 muertes violentas²², incluyendo los homicidios de 6 personas, con arma de fuego, al interior de una cervecería. A pesar de responder con algunas capturas por estos repuntes, las autoridades gubernamentales no han comunicado resultados concretos de los procesos judiciales contra los presuntos responsables, por el contrario, algunos de estos han sido liberados por falta de evidencia que los relacione a los hechos²³.

Para definir los llamados *repuntes de homicidios* de forma estadística, se propone utilizar medidas de tendencia central que permiten clasificar las fechas con base en el número de muertes violentas que registran. A continuación, se presentan las estadísticas descriptivas de estas variables:

Tabla. Datos estadísticos de las muertes violentas en 2020

Promedio (μ)	Desviación Estándar (σ)	Mínimo	Máximo
3.63	2.82	0	21

Como se ha descrito anteriormente, los 366 días del 2020 acumularon 1,332 muertes violentas, lo que producen un promedio (μ) de 3.63 por día, con una frecuencia mínima de 0 y una máxima de 21. En el cuadro también se muestra la desviación estándar (σ), que es la medida que permite visibilizar la dispersión de este conjunto de datos. Es a

²¹ Jaime López. El Diario de Hoy: *Escalada criminal dejó al menos 80 homicidios en cuatro días, dice ministro Rivas* (1 de mayo de 2020). Disponible en: <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/pandillas-homicidios-abril-por-control-territorio/710634/2020/> (consultado el 24 de marzo de 2021).

²² S/N. La Prensa Gráfica: *“Repunte de violencia en El Salvador: 15 homicidios el domingo”* (12 de octubre de 2020). Disponible en: <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Repunte-de-violencia-en-El-Salvador-15-homicidios-el-domingo-20201012-0045.html> (consultado el 24 de marzo de 2021).

²³ Javier Urbina. La Prensa Gráfica: *Liberan a señalado por Seguridad de cometer masacre en cervecería*, (15 de octubre de 2020). Disponible en: <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Liberan-a-senalado-por-Seguridad-de-cometer-masacre-en-cerveceria-20201014-0063.html> (consultado el 24 de marzo de 2021).

partir de esta medida que se definirán los valores que más se alejan del promedio y, por tanto, que se podrían considerar como atípicos.

Tabla. Dispersión y cantidad de días con muertes violentas en 2020

Categoría de Dispersión	Cantidad de días
Promedio (μ) - 2 Desviación Est. (σ)	30
Promedio (μ) - 1 Desviación Est. (σ)	177
Promedio (μ)	122
Promedio (μ) + 1 Desviación Est. (σ)	23
Promedio (μ) + 2 Desviación Est. (σ)	9
Promedio (μ) + 3 Desviación Est. (σ)	5

En la tabla se muestra los días dentro de distintos intervalos definidos por el promedio (μ) $\pm$ la desviación estándar (σ). En la primera fila de datos se observan la cantidad de días que se ubican entre los valores del promedio menos dos veces la desviación. En este intervalo se ubican los 30 días que registraron menos de una muerte violenta. Estas fechas son las que se considerarían con menores índices de violencia. Por el contrario, las fechas con mayores registros de violencia, o con *repuntes*, serían las que registraron valores superiores al promedio más 2 y 3 desviaciones estándar. Según este análisis, **en 2020 existieron 14 días con 10 o más muertes violentas: en estos días ocurrieron 183, es decir, el 13.73% de todas las registradas en el año.**

Tabla. Fechas con 10 o más muertes violentas en 2020

Mes	Fecha	Muertes Violentas
Enero	12	11

Mes	Fecha	Muertes Violentas
Enero	20	10
Abril	24	17
Abril	25	18
Abril	26	21
Abril	27	19
Abril	28	10
Agosto	9	11
Septiembre	12	10
Septiembre	20	12
Septiembre	28	11
Octubre	1	10
Octubre	12	13
Diciembre	3	10

En conclusión, si bien es cierto las muertes violentas han disminuido considerablemente, repitiendo el patrón de reducción de los últimos 5 años, también es cierto que existen días concretos donde el comportamiento se aleja de la normalidad, registrando *repuntes de homicidios*. **En 2020, el repunte más reportado fue el de abril, sin embargo, se han identificado otros 9 días donde la cantidad de homicidios aumentó por factores desconocidos hasta el momento.**

2. Derecho a la integridad.

2.1. Abusos policiales.

La pandemia llevó a que varios países adoptaran medidas rápidas orientadas a contener el virus. El Salvador cerró sus fronteras el 11 de marzo de 2020, al tiempo que se suspendieron varias actividades por 21 días²⁴ y se cerró el Aeropuerto Internacional, obligando a las personas que ingresaran al país a recluirse en centros de contención, entre otras medidas.

El 21 de marzo, en cadena nacional, el Presidente Bukele decretó una cuarentena domiciliar obligatoria adicional, en un primer momento, por un plazo de 30 días²⁵. Además, ordenó a los cuerpos de seguridad a detener a las personas que incumplieran la cuarentena, incluyendo su traslado obligatorio a los centros de contención. Esta acción llevó a que, en la madrugada del 22 de marzo, el día que inició esta cuarentena, fueron detenidas alrededor de 70 personas a nivel nacional²⁶. **En estas acciones iniciales se observó el rol protagónico de la PNC y la FAES, que se ha mantenido desde entonces, contraponiendo el carácter médico-sanitario que las medidas deberían tener.**

Los abusos de la fuerza y las arbitrariedades comenzaron a ser características de las detenciones de cientos de personas, incluso incumpliendo la misma normativa gubernamental que se habían dictado, como ocurrió con el Decreto Ejecutivo No. 22 del

²⁴ Gabriel Labrador. El Faro: “El Salvador cierra fronteras y suspende clases por 21 días para prevenir contagios de coronavirus” (11 de marzo de 2020). Disponible en: https://elfaro.net/es/202003/el_salvador/24120/El-Salvador-cierra-fronteras-y-suspende-clases-por-21-d%C3%ADas-para-prevenir-contagios-de-coronavirus.htm (consultado el 24 de marzo de 2021).

²⁵ S/A. Deutsche Welle (DW): *El Salvador decreta cuarentena domiciliar obligatoria por un mes* (22 de marzo de 2020). Disponible en: <https://www.dw.com/es/el-salvador-decreta-cuarentena-domiciliar-obligatoria-por-un-mes/a-52876084> (consultado el 24 de marzo de 2021).

²⁶ PNC (@PNCSV), “En las primeras seis horas hemos detenido 70 personas a nivel nacional por no acatar la cuarentena domiciliar para que el coronavirus no se propague, San Salvador encabeza la cantidad de detenidos con 37, le sigue Cabañas con 10. Las cifras van en aumento”. Twitter, 22 de marzo de 2020, 7:27 a.m. Disponible en: <https://twitter.com/PNCSV/status/1241718120341004294?s=20> (consultado el 24 de marzo de 2021).

ramo de salud. Al respecto, Human Right Watch (HRW) destacó que “las personas fueron arrestadas a pesar de que el decreto las exceptuaba por trabajar en servicios esenciales o porque sus compañías no habían sido incluidas en una limitada lista elaborada por la policía con los nombres de las compañías autorizadas para operar”²⁷. Por su parte, la PDDH documentó cientos de denuncias por afectaciones a la libertad e integridad personal, entre las que se destacaron el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias²⁸.

Además, ante la falta de un enfoque de derechos humanos que estableciera una política diferenciada, conforme a cada grupo vulnerable, el Gobierno introdujo a todas las personas en los centros de contención sin distinción alguna y donde, además, se carecían de los insumos básicos de salubridad. A raíz de la muerte de dos personas adultas mayores ante la falta de atención médica, la PDDH emitió una medida cautelar contra el Ministerio de Salud²⁹.

Los centros de contención también fueron lugares donde se generaron actos de violencia por parte de la PNC contra las personas ahí detenidas, que protestaban por la falta de pruebas PCR o porque los plazos de detención se extendían mucho más del tiempo estipulado por el mismo Ministerio de Salud, en sus “Lineamientos técnicos para el manejo de personas en centros de contención”³⁰.

Esta imposición de medidas extremas, más el discurso presidencial que justificaba el “doblar muñecas” contra las personas durante su captura, fueron alicientes para que la PNC y la FAES actuaran de forma arbitraria, ilegal y desproporcionada, incluyendo el

²⁷ S/A. Human Rights Watch: “El Salvador: Abusos policiales en la respuesta a la COVID-19” (15 de abril de 2020). Disponible en: <https://www.hrw.org/es/news/2020/04/15/el-salvador-abusos-policiales-en-la-respuesta-la-covid-19> (consultado el 24 de marzo de 2021).

²⁸ S/A. Deutsche Welle (DW): *El Salvador: denuncian violaciones a DD.HH. cometidas por agentes durante cuarentena* (14 de abril de 2020). Disponible en: <https://www.dw.com/es/el-salvador-denuncian-violaciones-a-dd-hh-cometidas-por-agentes-durante-cuarentena/a-53112631> (consultado el 24 de marzo de 2021).

²⁹ PDDH, “Informe preliminar sobre COVID-19 y derechos humanos en El Salvador”, junio de 2020. <https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/06/informe-preliminar-junio-2020.pdf>

³⁰ Carlos Barrera, Víctor Peña y Jimmy Alvarado. *El Faro: Policías antimotines y traslados para los que denuncian centros de contagio* (5 de mayo de 2020). Disponible en: https://elfaro.net/es/202005/ef_foto/24382/Polic%C3%ADas-antimotines-y-traslados-para-los-que-denuncian-centros-de-contagio.htm (consultado el 24 de marzo de 2021).

uso de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes. De hecho, tal como se dijo antes, el OUDH registró muchos de estos abusos en un informe especial³¹.

La información recabada por el OUDH no abarca el universo completo de transgresiones a la integridad personal. Más bien, los casos expuestos en este informe son representativos por el nivel de violencia y abuso de la fuerza que se empleó contra las víctimas; lo que quedó en evidencia en los 14 eventos registrados entre el 21 de marzo al 24 de agosto de 2020.

El 3 de abril trascendió que un joven de 19 años fue baleado por la PNC, luego de no querer pagar un soborno de 50 dólares³². De igual manera, se registró el caso de Luis Iván Mejía Bonilla, quien fue llevado de emergencia médica tras permanecer en custodia policial, en las bartolinas de Zacatecoluca. El caso estaba siendo investigado por la FGR por sospechas de haber sufrido tortura antes de su muerte³³.

Otro caso emblemático fue el de Zulma Yamileth Valencia, de 22 años, quien murió en un aparente enfrentamiento armado contra agentes de la PNC, en el municipio de San Julián, departamento de Sonsonate³⁴. La madre de la joven negó que su hija fuera pandillera y que tuviera vínculo alguno con estos miembros, incluso dijo que, al momento de escuchar los disparos, los vecinos le aseguraron que parecían ser de un solo calibre.

Asimismo, en medio de la cuarentena domiciliar, se conoció el caso de un grupo de agentes de la PNC que golpearon a un anciano de 60 años, en Santa Ana. El video

³¹ El *Informe especial sobre la situación de los derechos humanos en el marco de la emergencia por Covid-19* puede consultarse en: <https://oudh.uca.edu.sv/cms/publicaciones>.

³² Jorge Beltrán Luna. El Diario de Hoy: *En San Julián, un joven fue baleado por policía que le pidió soborno de \$50 para no enviarlo a albergue* (11 de abril de 2020). Disponible en: <https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/sonsonate-cuarentena-covid-19/704907/2020/> (consultado el 24 de marzo de 2021).

³³ Jorge Beltrán Luna. El Diario de Hoy: *Familia pide investigar muerte de joven por posible tortura en bartolina policial de Zacatecoluca* (9 de mayo de 2020). Disponible en: <https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/muerte-joven-tortura-bartolina-zacatecoluca/712944/2020/> (consultado el 24 de marzo de 2021).

³⁴ Jorge Beltrán Luna. El Diario de Hoy: *Joven que salió a comprar por el Día de la Madre fue abatida por policías* (11 de mayo de 2020). Disponible en: <https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/joven-salio-comprar-dia-de-la-madre-abatida-enfrentamiento-policias-san-julian/713676/2020/> (consultado el 24 de marzo de 2021).

trascendió en las redes sociales y la FGR anunció la apertura de una investigación³⁵. Aparentemente, el abuso se debió al estado de embriaguez en que estaba el señor, al tiempo que no había acatado las medidas de cuarentena domiciliar.

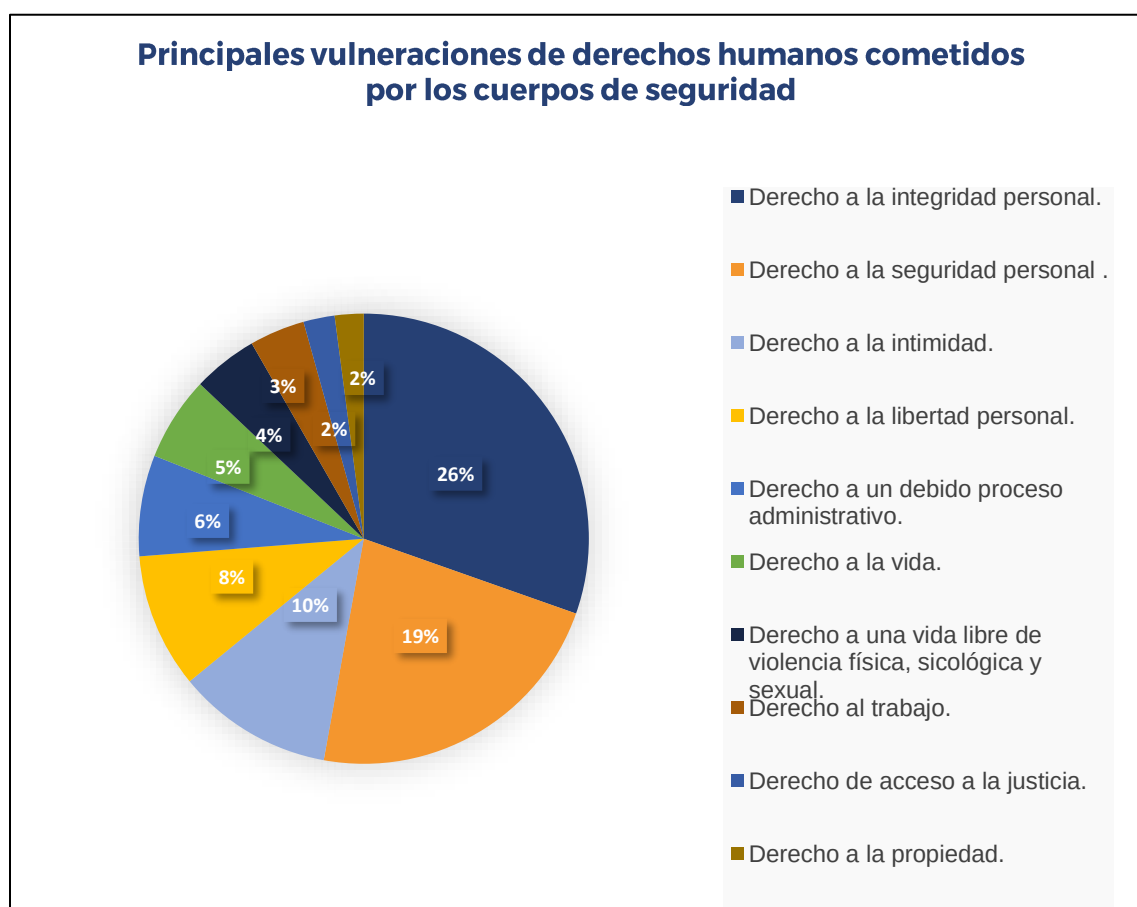
2.1.1. Denuncias contra cuerpos de seguridad.

La PDDH registró, en 2020, un total de 429 denuncias en contra agentes policiales y militares³⁶. Muchas de estas denuncias versan sobre hechos que pueden contemplar más de dos transgresiones en contra de los derechos de la víctima. En ese sentido, si clasificamos esos hechos a partir de los derechos, la cifra se eleva 678 vulneraciones. De esta cifra se destacan las vulneraciones al derecho a la integridad personal (176), a la seguridad personal (130), a la intimidad (65), a la libertad personal (56), a un debido proceso administrativo (42), a la vida (35), a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual (27), al trabajo (23), de acceso a la justicia (13) y a la propiedad (12), entre otros.

³⁵ Jorge Beltrán Luna y Jaime López. El Diario de Hoy: *Video: Policías golpean a un hombre en Santa Ana que no se habría sometido a la cuarentena* (25 de marzo de 2020). Disponible en: <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/video-policias-anciano-cuarentena-coronavirus/699555/2020/> (consultado el 24 de marzo de 2021).

³⁶ PDDH. *Solicitud de Información con referencia 04-2021*; respuesta del 1 de febrero de 2021.

Gráfico. Principales vulneraciones de derechos humanos cometidos por los cuerpos de seguridad



Si bien las anteriores no abarcan a la totalidad de los derechos vulnerados, son las que representan el 85%. Los hechos violatorios más frecuentes fueron: los malos tratos (124), las persecuciones o indagaciones ilegales (59), el allanamiento de morada y/o registros de manera ilegal o arbitraria (53), las intimidaciones (48) y las detenciones arbitrarias (30).

Para contrastar lo anterior, se consideraron otras fuentes de información que también registraron denuncias o investigaciones contra abusos policiales. Así, **la Unidad de Asuntos Internos de la PNC registró un total de 375 investigaciones contra agentes**

policiales, motivadas por diferentes delitos³⁷. Por cierto, a esta unidad se le solicitó que la información la aportara de forma desagregada por sexo, edad del agente y tipo de delito que cometió, sin embargo, denegaron entregar esta información aludiendo a que “no están clasificadas debido a que hay casos de investigación activa y no se ha individualizado a los victimarios”.

De esta manera, se puede constatar que la PNC fue constantemente denunciada ante las diferentes instancias de control, interno y externo. Los abusos denunciados, así como los casos tipo conocidos públicamente mediante medios de comunicación, evidencian los excesos de fuerza que fueron capaces de cometer algunos agentes policiales en un contexto, sobre todo, en que las autoridades gubernamentales alentaban ese comportamiento, incluso en un momento, el de la pandemia, donde el enfoque médico-sanitario debería haber primado.

2.2. Violencia sexual.

La FGR reportó 3 mil 845 víctimas de delitos sexuales en 2020³⁸, lo que representó una disminución del 27% con respecto al 2019 (5 mil 263). En principio, esta reducción es positiva, sin embargo, deben considerarse el contexto de la pandemia y su impacto en el funcionamiento de la institucionalidad pública, para tratar de explicar los motivos. En este contexto surge la pregunta: ¿las denuncias disminuyeron porque hubo menos ocurrencia de delitos sexuales, o porque las instituciones públicas no estuvieron brindando sus servicios de forma adecuada, o porque las víctimas se vieron imposibilitadas de denunciar por la cuarentena domiciliar obligatoria que les impedía salir de casa o por la falta de transporte público?

A esto se añade la dificultad latente que tienen las víctimas de interponer una denuncia ante el miedo, la desconfianza en las instituciones, el desconocimiento del trámite o simplemente la vergüenza, lo que produce un subregistro importante de estos delitos

³⁷ PNC. *Solicitud de información con referencia PNC-UAIP-27-2021*; respuesta del 2 de febrero de 2021.

³⁸ FGR. *Solicitud de información con referencia 28-UAIP-FGR-2021*; respuesta del 3 de febrero de 2021.

sexuales³⁹. De hecho, a escala mundial, solo se denuncia entre el 15% y el 20% de la violencia sexual en niños y niñas⁴⁰.

En sus diferentes manifestaciones, la violencia sexual continúa siendo un problema de género, con el agravante que las mujeres tuvieron que convivir con su agresor durante la pandemia, en muchos casos. **En 2020, el 90.7% de las víctimas de los delitos sexuales fueron mujeres y el 7.7%, hombres;** en el 1.5% de los casos, el sexo de las víctimas no fue identificado.

Por otro lado, en cuanto a la edad, las más afectadas fueron las niñas y las jóvenes. El rango de edad más crítico fue el de los 13 a 17 años (1,643 víctimas) y el siguiente fue el de 0 a 12 años (626). En otras palabras, hubo 2,269 niñas y jóvenes que sufrieron una vulneración en su integridad sexual, lo que representa el 65% del total de víctimas mujeres.

De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas (ONU), “en la América Latina, en promedio 1 de cada 3 mujeres ha padecido violencia física o sexual en una relación íntima a lo largo de su vida y una de las principales estrategias de control de los perpetradores de violencia doméstica es la de aislar a la víctima”⁴¹. De hecho, la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres de 2017, refleja datos vinculados a las diferentes manifestaciones de violencia que han experimentado. La encuesta reflejó que el 67.4% de las mujeres (1,790,440) sufrieron violencia a lo largo de su vida, mientras que el 33.8% lo hicieron en los últimos 12 meses de 2017 (899,434). En cuanto al área de residencia en que ocurrieron los hechos, 7 de cada 10 mujeres del área urbana

³⁹ Ivette Blanco. UNICEF: *La marca imborrable de la violencia sexual en los niños y niñas* (15 de noviembre de 2019). Disponible en: <https://www.unicef.org/elsalvador/comunicados-prensa/la-marca-imborrable-de-la-violencia-sexual-en-los-ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1as> (consultado el 24 de marzo de 2021).

⁴⁰ OPS/OMS. *Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 2019*. Disponible en: https://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=2295:dia-internacional-para-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-2019&Itemid=360 (consultado el 24 de marzo de 2021).

⁴¹ ONU. Noticias: *La ONU y Argentina luchan con la otra pandemia del coronavirus, la violencia de género* (20 de abril de 2020). Disponible en: <https://news.un.org/es/story/2020/04/1473082> (consultado el 24 de marzo de 2021).

la experimentaron a lo largo de su vida, y 4 de cada 10 mujeres en los últimos 12 meses de 2017⁴².

Así, en 2019 y 2020, la casa de residencia de las víctimas es el principal lugar donde ocurren los delitos sexuales, con un total de 2,760 víctimas, seguido de la calle (915) y la casa de residencia del imputado (894), según lo registrado por la FGR, sumando ambos años. Asimismo, al aglutinar los lugares en categorías con base en su naturaleza, es posible observar que el 60% de los casos tuvo lugar al interior de una casa, ya sea de la víctima, del imputado, de un familiar o de otra persona.

La siguiente tabla muestra la distribución de frecuencia de los lugares en que se cometieron los delitos sexuales, entre 2019 y 2020, según datos de la FGR.

Tabla. Distribución de frecuencia de los lugares en que se cometieron los delitos sexuales, entre 2019 y 2020

Principales lugares de hechos de violencia sexual	Año 2019	Año 2020	Total	Porcentaje
Casa de residencia de la víctima	1586	1174	2760	37%
Calle	527	388	915	12%
Casa de residencia del imputado	492	402	894	12%
No determinado	446	320	766	10%
Casa de residencia de familiar	313	340	653	9%
Cantón	266	162	428	6%
Colonia	242	149	391	5%
Casa de residencia particular	84	82	166	2%

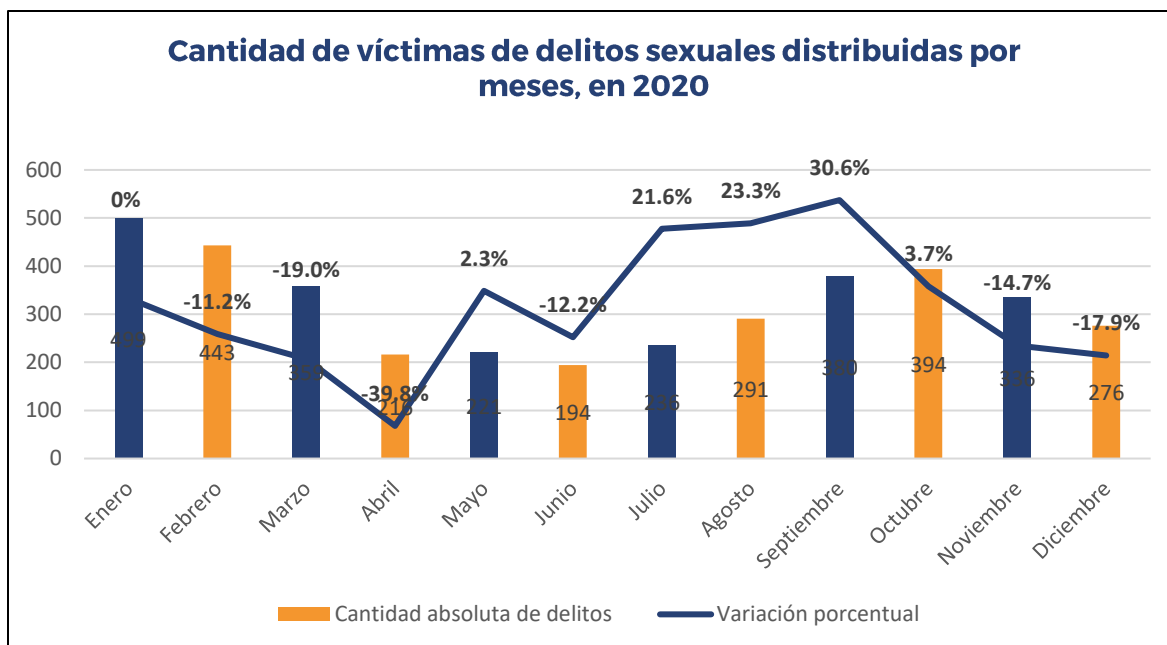
⁴² DIGESTYC. *Encuesta Nacional de Violencia Contra La Mujer*. San Salvador, mayo de 2018. Disponible en: <http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/observatorio.genero/eviolencia2018/Index.aspx> (consultado el 24 de marzo de 2021).

Principales lugares de hechos de violencia sexual	Año 2019	Año 2020	Total	Porcentaje
Hospital	85	62	147	2%
Caserío	74	51	125	2%
Centro Escolar	84	19	103	1%
Barrio	58	37	95	1%
Lugar de Trabajo	40	37	77	1%
Total	4297	3223	7520	100%

2.2.1. Víctimas de delitos sexuales por meses.

En 2020, el volumen de víctimas de delitos sexuales registrados por la FGR presentó una disminución constante de enero a abril, mientras que en mayo mostró un leve aumento. Contrario a la tendencia de disminución observado en el primer cuatrimestre del año, entre junio y octubre hubo un crecimiento continuo de casos. Un comportamiento que comenzó a disminuir nuevamente en noviembre y diciembre, aunque parece que la tendencia sería a retornar a los niveles previos a la pandemia.

Gráfico. Cantidad de víctimas de delitos sexuales distribuidas por meses, en 2020



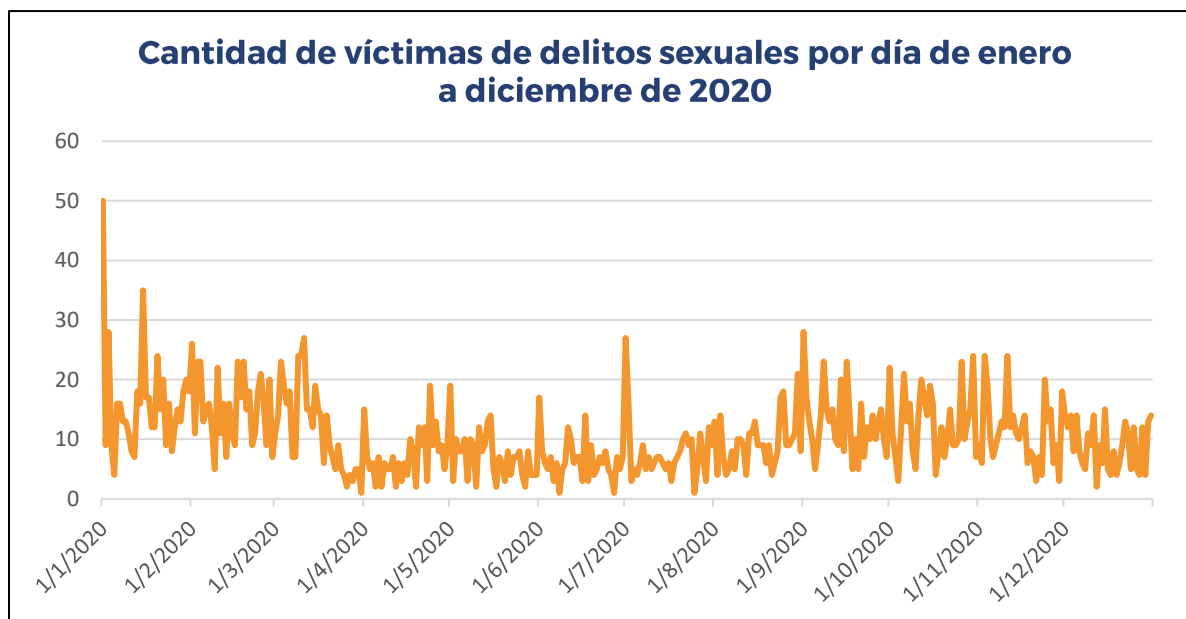
2.2.2. Delitos sexuales por días.

Durante los años 2019 y 2020 se reportó un promedio diario de 12 víctimas de delitos sexuales, aunque en 2020 (10) se registró una disminución con respecto a 2019 (14).

Sin embargo, hubo días en 2020 que mostraron un aumento importante en el número de víctimas, superando los promedios diarios de ambos años. En este año, se registraron 151 días en que la cifra estuvo por encima del promedio diario, llegando incluso a registros arriba de 25 víctimas; curiosamente, el 1 de enero fue el día que mayor número se registraron, con 50, según los datos de la FGR. Ahora bien, en estos 151 días se concentró el 64% del total. Por otro lado, los días de mayor incidencia fueron: miércoles (674), lunes (639), martes (604), viernes (577), jueves (558), domingo (400) y sábado (393)⁴³.

⁴³ FGR. *Solicitud de información pública con Referencia No. 28-UAIP-FGR.2021*. Vale decir que se confirmó, por correo electrónico, que la variable “día” corresponde a la fecha en que ocurrió el hecho delictivo, y no a la fecha de la denuncia.

Gráfico. Cantidad de víctimas de delitos sexuales por día, entre 2019 y 2020



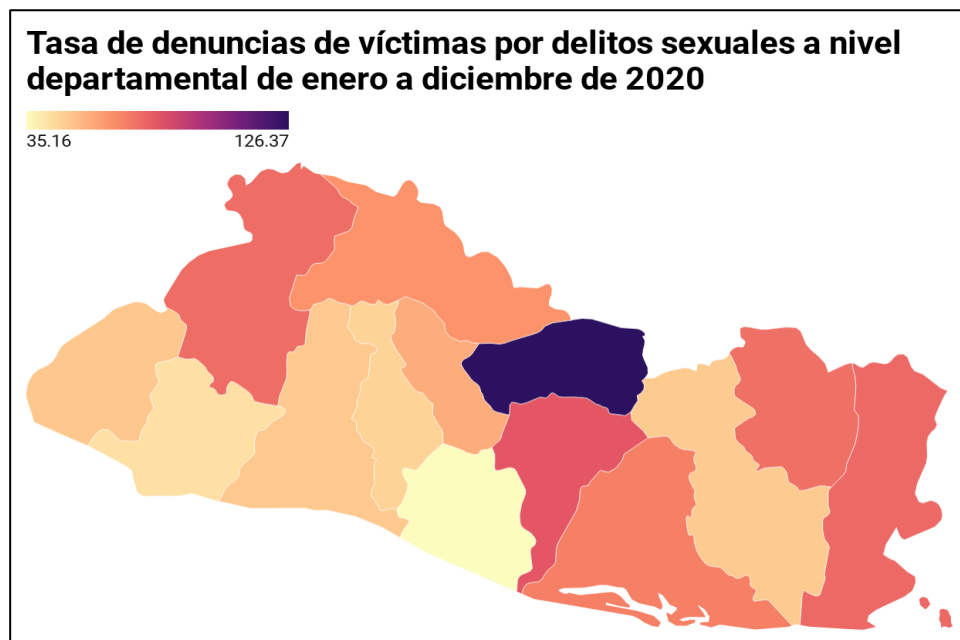
2.2.3. Tasa de víctimas de delitos sexuales a nivel departamental.

En todos los departamentos se presentaron denuncias por delitos sexuales. **En 2020, la tasa de violencia sexual fue de 56.37 víctimas de delitos sexuales por cada 100,000 habitantes.**

Al establecer una comparativa departamental respecto a la tasa nacional, se observó que 8 departamentos están por encima del promedio nacional y el resto, por debajo. El departamento de Cabañas fue el que registró la mayor tasa, es decir, 126 por cada 100,000 habitantes, la que duplicó la tasa nacional; por cierto, este departamento también estuvo en primer lugar en 2019, cuando tuvo una tasa de 156. Otros departamentos que mostraron cifras críticas en 2020 fueron: San Vicente (80.49) y La Unión (75.61). En contraste, la menor tasa la obtuvo La Paz (35.16).

El siguiente mapa muestra la distribución de las tasas por departamento en 2020. Entre más alta la tasa, más intenso el color.

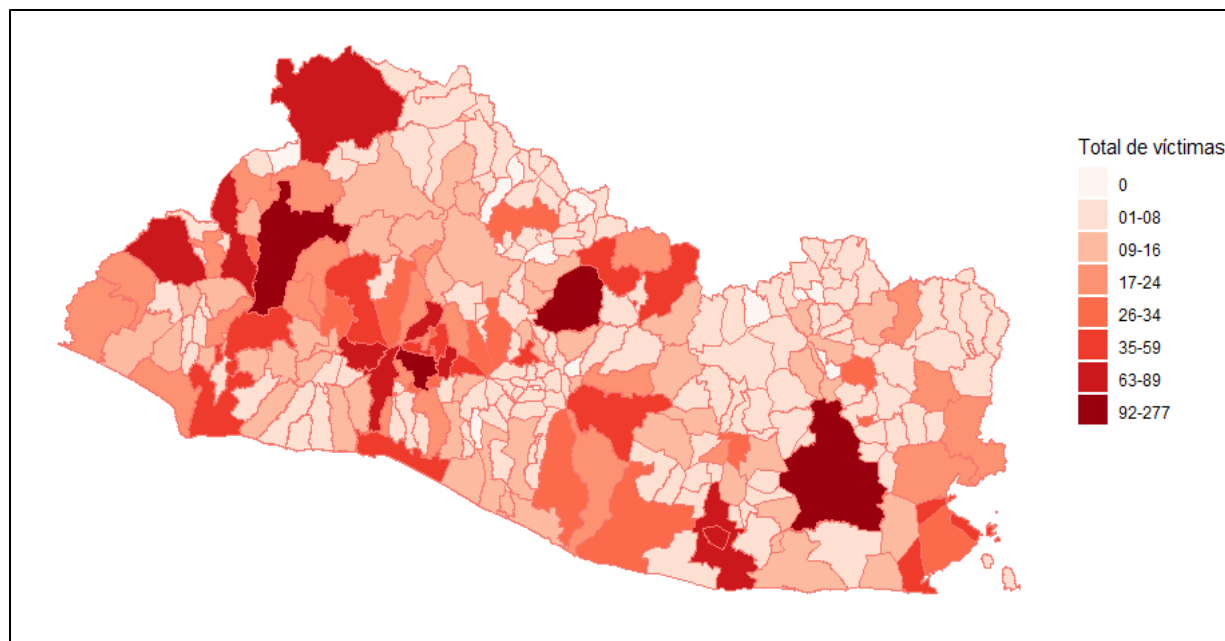
Gráfico. Mapa de tasa de víctimas de delitos sexuales por departamentos, en 2020



2.2.4. Víctimas de delitos sexuales a nivel municipal.

En 2020, la FGR registró víctimas de delitos sexuales en 249 municipios, es decir, en el 95% del territorio nacional. Dada las condiciones propias de cada territorio y la densidad poblacional, se observó que existen municipios donde hay una mayor concentración de víctimas y en algunos de estos, además, se mostró un *comportamiento epidémico*, muy por encima de otros delitos, como los homicidios.

Gráfico. Mapa de cantidades de víctimas de delitos sexuales por municipios, en 2020

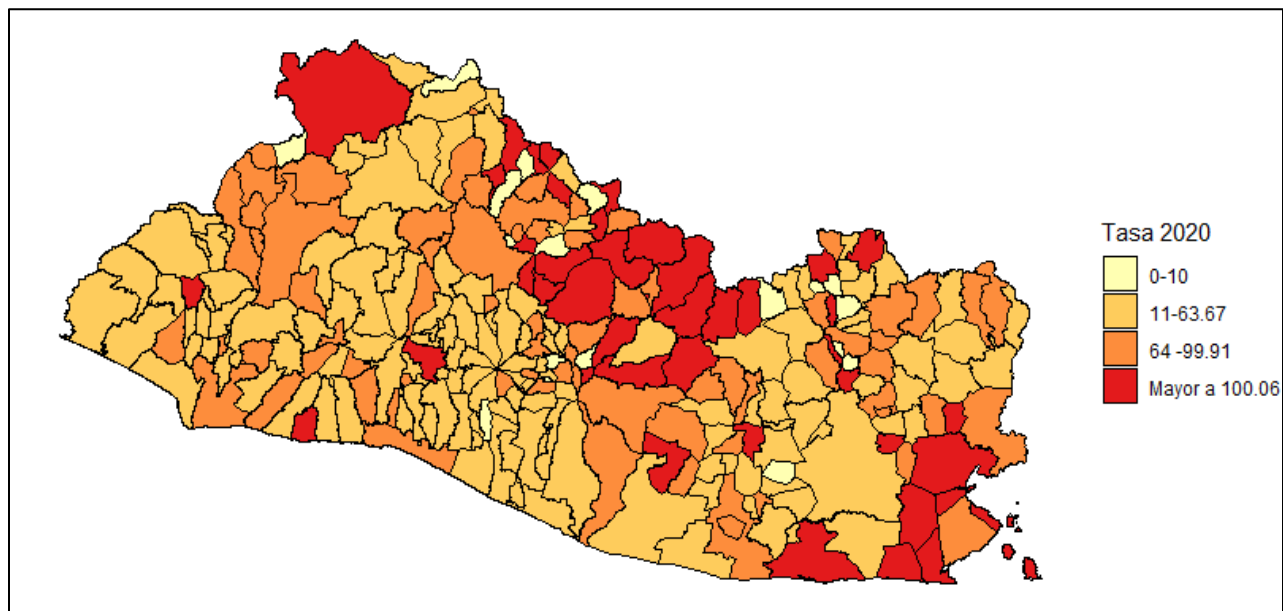


Los 4 municipios que concentraron el mayor número de víctimas, pues se ubicaron en el rango de 92 a 277 víctimas, fueron: San Salvador, Santa Ana, Ilobasco y San Miguel. En la segunda categoría, del rango 63 a 89 víctimas, se ubicaron 8 municipios: Chalchuapa, Apopa, Metapán, Santa Tecla, Soyapango, Ahuachapán, Usulután y Colón. En la tercera categoría, de 35 a 59 víctimas, se ubicaron 11 municipios. En contraste, las cifras más bajas se registraron en 23 municipios, cuyos valores fueron de una víctima y en igual número de municipios se registraron 2 víctimas.

En definitiva, el 65% de las víctimas que experimentaron un delito sexual se concentraron en 48 municipios. En los 14 municipios del Área Metropolitana de San Salvador se registraron víctimas.

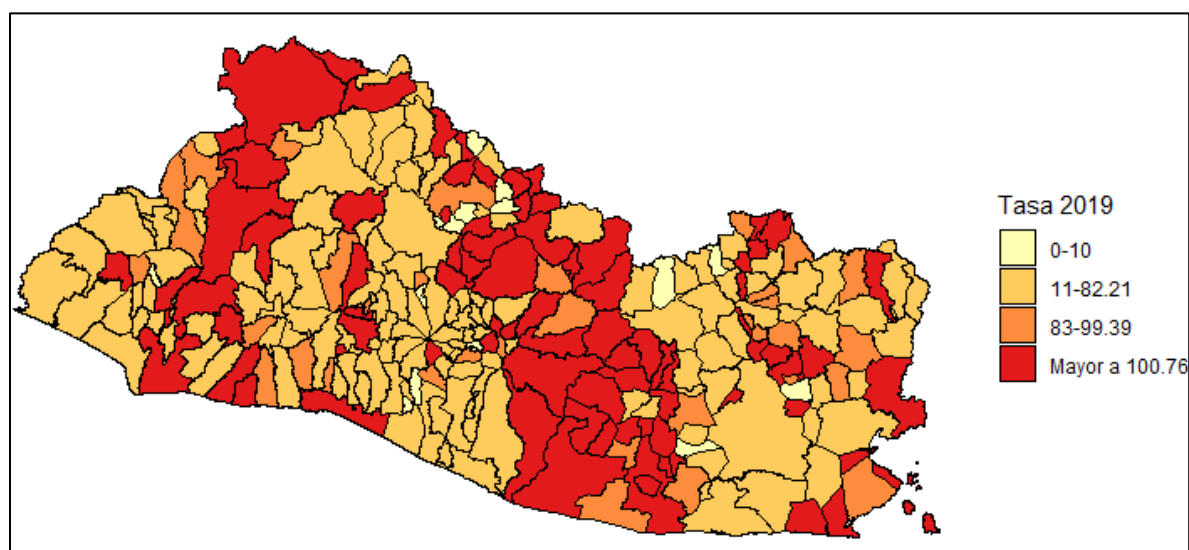
En contraste, en 2019, la cantidad de municipios con 100 víctimas o más fue mayor: 10 municipios. Estos municipios fueron: Santa Ana, San Salvador, Ilobasco, San Miguel, Mejicanos, Apopa, Usulután, Soyapango, Santa Tecla y Ahuachapán. Nótese que los 4 municipios que concentraron el mayor número de víctimas en 2020 también estuvieron en los primeros lugares del 2019.

Gráfico. Tasa municipal de delitos sexuales en 2020



Por otro lado, **en 2020, la tasa promedio municipal fue de 64.49 víctimas por cada 100,000 habitantes.** Dada la densidad poblacional de cada municipio, se observan ciertos contrastes. Al agrupar los municipios, se observa que 17 de ellos tuvieron una tasa que osciló entre las 0 y 10 víctimas de delitos sexuales por cada 100,000 habitantes. En una segunda categoría, 137 municipios tuvieron una tasa que osciló entre las 11 a 63.67 víctimas. Por su parte, en una tercera categoría, 39 municipios presentaron una tasa mayor a las 100, siendo la categoría más crítica y que se concentró en las zonas central y paracentral del país.

Gráfico. Tasa municipal de delitos sexuales en 2019



La tasa promedio a nivel municipal de 2019 fue de 82.76 víctimas de delitos sexuales por cada 100,000 habitantes. De nuevo, se diseñaron categorías para agrupar aquellas variables que estuvieran debajo del promedio y otras que estuvieron por encima del mismo. Así, 13 municipios no reportaron ningún delito sexual en 2019, y 3 municipios reportaron tasas inferiores a las 10 víctimas por cada 100,000 habitantes. En la segunda categoría, que va de las 11 a 82.21 víctimas de delitos sexuales por cada 100,000 habitantes, se ubicaron 136 municipios.

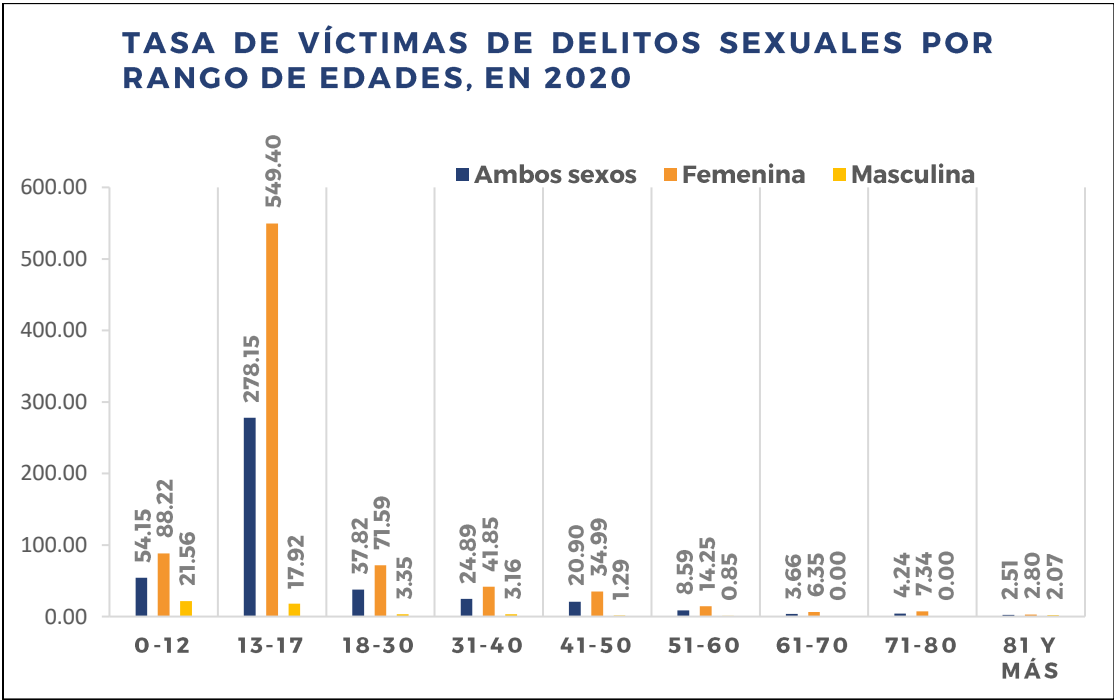
La tercera categoría, que va de los 83 a 99.3 víctimas por cada 100,000 habitantes, incluye a 31 municipios, entre los que destacaron Ayutuxtepeque, Conchagua, San Francisco Gotera, entre otros. Finalmente, en la categoría superior a las 100 víctimas por cada 100,000 habitantes, se reportaron a 79 municipios. Desde la zona central, pasando por la paracentral hasta llegar a la zona oriental, se mostró una concentración de víctimas.

2.2.5. Tasa de denuncias de víctimas de delitos sexuales por rangos de edad.

En relación a los grupos etarios, se logró visualizar que las mujeres menores de edad son quienes sufren más violencia sexual. **En 2020, la tasa de víctimas de delitos**

sexuales con edades entre los 13 y 17 años fue de 549.4. El segundo grupo con la mayor tasa es de los 0 a 12 años, con 88.2. En otras palabras, la mayor cantidad de víctimas transgredidas en su integridad sexual se concentra en un grupo que reúne dos condiciones de vulnerabilidad, en sociedad violentas como la salvadoreña, estas son: ser mujer y menor de edad; quienes, además, no se encuentran seguras ni dentro de las viviendas pues, al contrario, ahí sufren los ataques sexuales principalmente. En ese sentido, a medida que avanzan las edades de las mujeres, la tasa va descendiendo. Es importante, por lo tanto, observar el ciclo de vida de violencia que viven las mujeres y, a partir de ahí, adoptar enfoques diferenciados por grupos vulnerables.

Tabla. Tasa de víctimas de delitos sexuales por edades, en 2020



2.3. Desplazamiento forzado.

En enero de 2020, se aprobó la “Ley Especial para la Atención y Protección Integral de personas en Condición de Desplazamiento Interno”⁴⁴, en cumplimiento de la jurisprudencia constitucional. Una ley que se aprobó sin financiamiento específico, es decir, sin la asignación de los recursos destinados especialmente para atender a las víctimas del desplazamiento forzado. Esta ley previó la atención de unas 71,500 personas que habrían dejado su hogar por la violencia causada, principalmente, por las pandillas. Esta cifra de víctimas se estimó a partir de los cálculos aportados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)⁴⁵.

Esta ley contempla la necesidad de reconocer, garantizar y proteger derechos de las personas que se ven forzadas a desplazarse, al tiempo que se generan mecanismos de atención para protegerlos y para que retornen a un lugar seguro. Sin embargo, **durante el 2020, el Gobierno no emitió el reglamento de ejecución de la ley, así como tampoco determinó una asignación presupuestaria específica para brindar los servicios a favor de las personas desplazadas.** Frente a esta falta de reglamento, la organización social Cristosal⁴⁶ presentó una propuesta ante el MJSP y, además, denunció que el monto presupuestario aprobado para 2021, para la atención de víctimas,

⁴⁴ Merlin del Cid. CNN: *Aprueban ley para proteger a víctimas de desplazamiento forzado en El Salvador* (9 de enero de 2020). Disponible en: <https://cnnespanol.cnn.com/2020/01/09/alerta-asamblea-de-el-salvador-aprueba-ley-para-proteger-a-victimas-de-desplazamiento-forzado-vo-disponible/> (consultado el 24 de marzo de 2021).

⁴⁵ Eugenia Velásquez. Diario de Hoy: *Asamblea aprueba Ley de Desplazamiento Forzado para atender a víctimas de la delincuencia y las pandillas* (). Disponible en: <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/asamblea-aprueba-ley-de-desplazamiento-forzado-para-atender-a-victimas-de-la-delincuencia-y-las-pandillas/675748/2020/> (consultado el 24 de marzo de 2021).

⁴⁶ S/A. Informa TVX: *Cristosal presenta propuesta de reglamento para ley que atiende y protege a personas en condición de desplazamiento forzado interno* (21 de enero de 2021). Disponible en: <https://informatvx.com/destacadas/cristosal-presenta-propuesta-de-reglamento-para-ley-que-atiende-y-protege-a-personas-en-condicion-de-desplazamiento-forzado-interno/> (consultado el 24 de marzo de 2021).

fue de \$233,335 dólares, lo que representa una reducción del 13.4% con respecto al 2020⁴⁷.

Según el enfoque de derechos humanos, las asignaciones presupuestarias deben responder al principio de progresividad, esto es, a la ampliación y la mejora en la cobertura de los derechos humanos⁴⁸. En caso contrario, se está frente a una regresividad que limita o estanca el ejercicio de estos derechos. En ese sentido, el Gobierno y la Asamblea Legislativa incumplieron su obligación de establecer un fondo de financiamiento para la atención de las víctimas del desplazamiento forzado; asimismo, el Gobierno ha transgredido la seguridad jurídica de estas víctimas al no dictar el reglamento, en el plazo de 90 días dispuestos por la misma ley.

2.3.1. Covid-19 y desplazamiento forzado.

Considerando el contexto de la pandemia, al igual que en el ámbito de la violencia sexual, ante la disminución de atenciones de las Oficinas Locales de Atención a Víctimas (OLAV), del MJSP, surge la pregunta: ¿las atenciones disminuyeron porque hubo menos ocurrencia de casos, o porque las instituciones públicas no estuvieron brindando sus servicios de forma adecuada, o porque las víctimas se vieron imposibilitadas de denunciar por la cuarentena domiciliar obligatoria que les impedía salir de casa o por la falta de transporte público? Después de todo, la reducción de atenciones es evidente como puede observarse en el siguiente cuadro.

⁴⁷ Cristosal (@Cristosal), "Compartimos comunicado sobre propuesta de reglamento para la ley especial de atención y protección a víctimas de desplazamiento forzado presentada hoy por Cristosal". Twitter, 21 de enero de 2021, 9 a.m. Disponible en: <https://twitter.com/Cristosal/status/1352269888161787906> (consultado el 24 de marzo de 2021).

⁴⁸ Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México: *Presupuesto público y Derechos Humanos: Por una Agenda para el Rediseño del Gasto Público en México* (julio de 2017). Disponible en: <https://comunidades.cepal.org/ilpes/sites/default/files/2018-04/3%20Agenda%20para%20el%20Redise%C3%B1o%20del%20Gasto%20P%C3%ABlico%20en%20Mexico%20Presupuesto%20P%C3%ABlico%20y%20Derechos%20Humanos.pdf> (consultado el 24 de marzo de 2021).

Tabla. Comparativo de cantidad de víctimas de desplazamiento forzadas atendidas por el MJSP, en 2019-2020

Población beneficiada con servicios prestados					
Oficinas	Año	Jurídicos	Psicológicos	Social	Total
Central/OLAV/albergue	2019	7,204	6,986	1,737	15,927
Central/OLAV/albergue	2020	315	244	132	691

Ahora bien, las OLAV no funcionaron en tiempos de pandemia, mientras que los albergues, creados para atender víctimas de desplazamiento forzado, se transformaron en centros de contención. Asimismo, De acuerdo con reportes de medios de comunicación, una representante de la PDDH manifestó que el personal destinado a atender a víctimas en las diferentes OLAV tuvo que enfocarse en otras actividades, como el reparto de víveres.

Por su parte, la medida gubernamental de la cuarentena domiciliar obligatoria, carente de acciones diferenciadas a favor de grupos vulnerables o en situación de riesgo, les impidió a muchas personas con necesidad de huir por la violencia que experimentan, la posibilidad de salir de sus hogares y solicitar la ayuda necesaria pues, de hacerlo, se enfrentaban al riesgo de ser trasladadas obligatoriamente a un centro de contención. En suma, muchas de estas personas perdieron sus fuentes de ingresos⁴⁹, porque fueron despedidos o porque tuvieron que cerrar sus negocios, mientras que tampoco se pudieron auxiliar con la asistencia que brindan las organizaciones sociales, porque éstas también sufrieron una limitación a su libertad de circulación.

No obstante, de acuerdo con los datos registrados por Cristosal, en conjunto con la PDDH y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), **hasta septiembre de 2020, un total de 32 familias tuvieron que desplazarse por amenazas**

⁴⁹ Óscar Ramírez. ACNUR: *En El Salvador, COVID-19 representa una amenaza adicional para las personas afectadas por el desplazamiento forzado* (18 de mayo de 2020). Disponible en: <https://www.acnur.org/noticias/historia/2020/5/5ec347844/en-el-salvador-covid-19-representa-una-amenaza-adicional-para-las-personas.html> (consultado el 24 de marzo de 2021).

de pandillas y 18 de éstas, lo hicieron durante la cuarentena domiciliar obligatoria. Muchos de estos casos tuvieron lugar en la zona occidental y central del país⁵⁰.

2.3.2. Situación del desplazamiento forzado.

En 2020, la PDDH registró un total de 60 denuncias por desplazamiento forzado⁵¹, lo que representaría una reducción del 70% con respecto a 2019. A nivel territorial, las denuncias provenían de 8 departamentos, lo que implicaría el 57% del territorio nacional. El análisis de Pareto permitió identificar los lugares en que se concentraron mayormente estas denuncias. Los departamentos con más denuncias fueron San Salvador, La Libertad y Santa Ana.

Tabla. Departamentos con mayor cantidad de denuncias por desplazamiento forzado, en 2020

Departamento	Cantidad 2020	Porcentaje
San Salvador	44	73%
La Libertad	4	7%
Santa Ana	4	7%
Sonsonate	3	5%
Usulután	2	3%
Ahuachapán	1	2%
Cuscatlán	1	2%
La Paz	1	2%

⁵⁰ Karla Arévalo. El Diario de Hoy: *Pandillas han obligado a 32 familias a dejar sus viviendas durante este año* (7 de septiembre de 2020). Disponible en: <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/elsalvador-desplazamientos-forzados-pandillas/750688/2020/> (consultado el 24 de marzo de 2021).

⁵¹ PDDH. *Solicitud de información con Referencia No. 04- 2021*; respuesta del 1 de febrero de 2021.

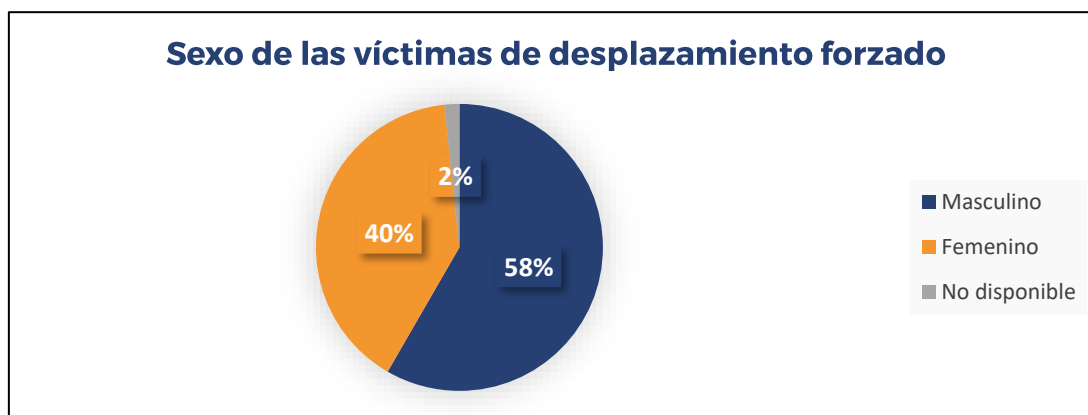
Departamento	Cantidad 2020	Porcentaje
Total	60	100%

Ahora bien, el registro de la PDDH no es fidedigno para conocer la magnitud real de la problemática, así como ningún otro registro oficial. Pues, por ejemplo, mientras aquella registró 3 denuncias en el departamento de Sonsonate, a través de fuentes periodísticas se conoció que hubo 6 familias que se vieron desplazadas a causa de la violencia, solo en septiembre⁵².

Por su parte, los hechos registrados por la PDDH se extendieron a 25 municipios, es decir, en el 10% del territorio nacional. **El 45% de las denuncias se concentró en 4 municipios: San Salvador (10), Mejicanos (7), Soyapango (6) y San Martín (4).** Mientras que las menores cifras se registraron en Colón y San José Villanueva.

El promedio de edad de las víctimas denunciantes fue de 35 años. Los hombres fueron los más afectados (58%), seguido de las mujeres (40%); en un 2% de los casos no se determinó el sexo de la víctima.

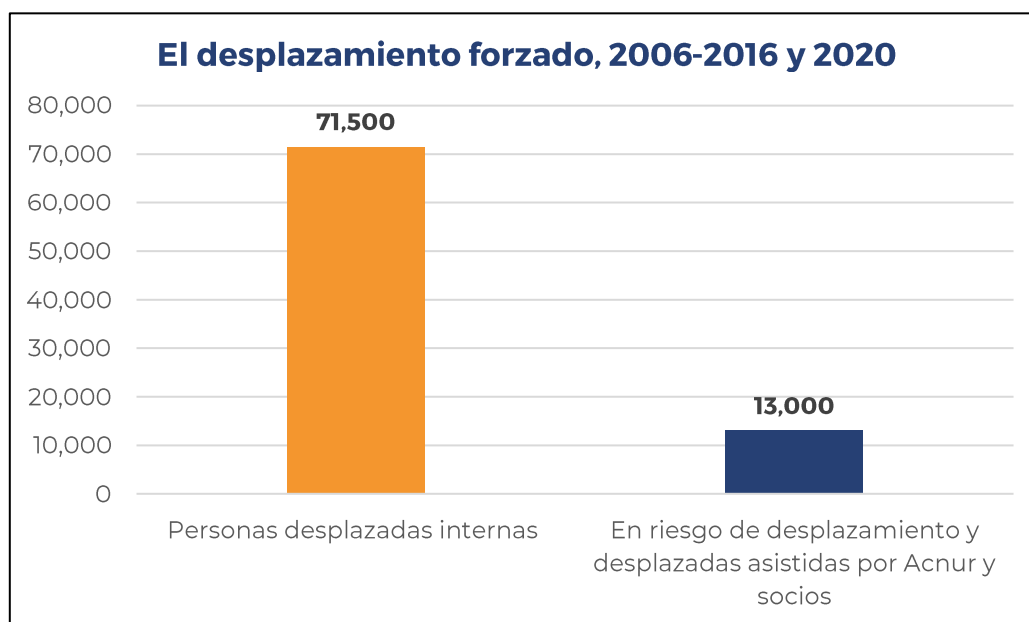
Gráfico. Porcentaje de las víctimas de desplazamiento forzado, según sexo



⁵² L. Alas. Diario de Hoy: *Pandillas provocan éxodo de familias en un cantón del municipio de San Julián, Sonsonate* ((6 de septiembre de 2020). Disponible en: <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/pandillas-exodo-familias-canton-san-julian-sonsonate/750462/2020/> (consultado el 24 de marzo de 2021).

Por otro lado, a octubre de 2020, ACNUR realizó un análisis para constatar la situación del desplazamiento forzado⁵³. En éste se pretendió dimensionar algunos de los principales problemas experimentados para las víctimas, sobre todo durante la pandemia. Según estimaciones gubernamentales entre 2006 y 2016 unas 71,500 personas se han desplazado internamente⁵⁴, es decir un promedio anual de 7,150. Sin embargo, el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC) reporta que en la primera mitad del 2020 se registraron 13,000 nuevos desplazamientos⁵⁵. Además, unas 7,783 personas salvadoreñas fueron retornadas, principalmente, de los Estados Unidos y México, hasta julio de 2020. **El 15.9% de personas adultas y 19.5% de niños y niñas afirmaron que abandonaron el país por motivos de la inseguridad y violencia.**

Gráfico. Situación del desplazamiento forzado, según ACNUR, 2006-2016 y 2020



⁵³ ACNUR. *Fact sheet: El Salvador, octubre de 2020* (octubre de 2020). Disponible en: <https://www.refworld.org/es/pdfid/5f8a14764.pdf> (consultado el 24 de marzo de 2021).

⁵⁴ ACNUR. *Fact sheet: El Salvador, enero de 2021* (enero de 2021). Disponible en: <https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20El%20Salvador%20Fact%20Sheet%20-%20Spanish%20-%20January%202021.pdf> (consultado el 20 de abril de 2021).

⁵⁵ IDMC. *El Salvador. Country Information*. Disponible en: <https://www.internal-displacement.org/countries/el-salvador> (consultado el 20 de abril de 2021)

2.3.3. Limitación ilegal a la libertad de circulación.

La limitación ilegal a la libertad de circulación, también conocida como LILIC, es un delito tipificado en el artículo 152-A del Código Penal, que establece algunas modalidades de violencia vinculadas al desplazamiento forzado, ya que se concentra en sancionar los impedimentos para circular, ingresar o permanecer en cualquier parte del territorio nacional, que se les imponen a las personas a través de una amenaza o intimidación. Según datos de la FGR, **en 2020, hubo 944 víctimas que se vieron limitadas ilegalmente en su libertad de circulación⁵⁶**, lo que representaría una reducción del 56% respecto del 2019 (2 mil 136).

Los tres departamentos donde se registraron las mayores cantidades de víctimas fueron San Salvador (416), La Libertad (161) y Santa Ana (87), donde se concentró el 70% de las mismas; mientras que en La Unión sólo se registraron 2. No obstante, no todas las limitaciones ilegales a la libre circulación corresponden a casos de desplazamiento forzado, ya que pueden darse obstaculizaciones al libre tránsito que no impliquen el abandono del hogar.

⁵⁶ FGR. *Solicitud de información con Referencia No. 28-UAIP-FGR-2021*; respuesta del 3 de febrero de 2021.

3. Derecho a la libertad.

3.1. Vulneraciones contra la libertad (desapariciones).

Según el Código Penal, el delito de desaparición de personas ocurre cuando una persona particular, de cualquier forma, priva a otra de su libertad y luego la desaparece u oculta su paradero o localización⁵⁷.

Ahora bien, antes del 2020 no existía el delito de desaparición cometido por una persona particular, solo el cometido por los agentes estatales de seguridad (desaparición forzada). Por ende, para registrar las desapariciones no cometidas por tales agentes, la FGR utilizaba de manera genérica el delito de privación de libertad (art. 148 Código Penal).

Por lo anterior, para efectos de identificar la tendencia de estos hechos delictivos en 2019 y 2020, resulta oportuno comparar la sumatoria de los delitos de privación de libertad y los de desaparición de personas de 2020, con los de privación de libertad de 2019.

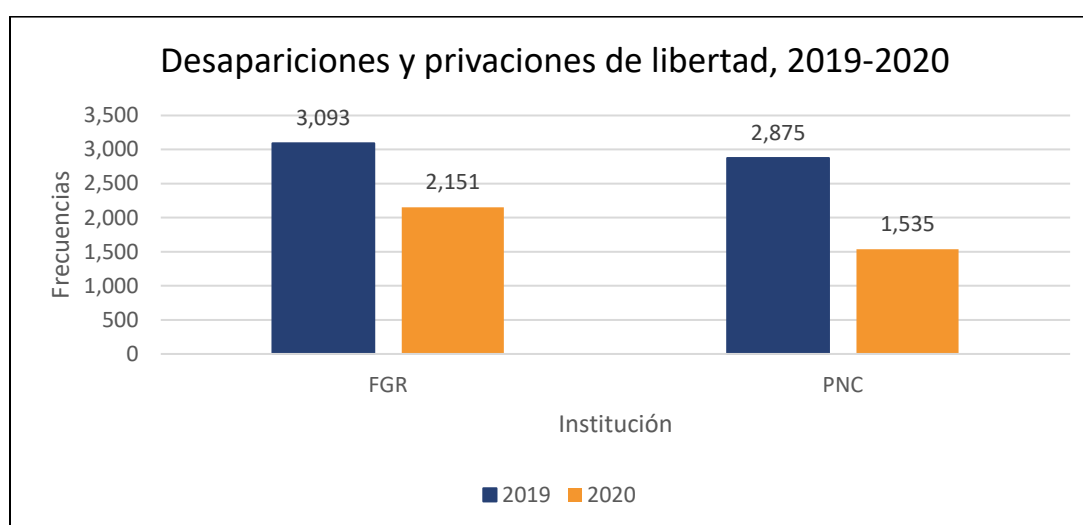
En 2020, la FGR registró 2,151 víctimas de vulneraciones contra la libertad, es decir, 1,489 de privación de libertad y 662 de desaparición, lo que representa una disminución del 30.45% con respecto a 2019 (3,053). Lógicamente, la tasa de estas vulneraciones a la libertad también experimentó un descenso del 46.13 (2019) al 31.8 (2020) por cada 100,000 habitantes; esto es un descenso del 14.33. Sin embargo, vale resaltar que **la tasa de vulneraciones contra la libertad (desapariciones) es mucho mayor a la tasa de muertes violentas (homicidios)**.

Por su parte, la PNC sistematizó la información de las desapariciones con base en su propia metodología. Así, **en 2020, la PNC registró 1,535 personas desaparecidas**, lo

⁵⁷ Este delito se incorporó al Código Penal a través del Decreto Legislativo N°467, del 31 de octubre, 2019, que fue publicado en el Diario Oficial N° 22, Tomo N°425, del 21 de noviembre, 2019. Disponible en: <https://www.diariooficial.gob.sv/diarios/do-2019/11-noviembre/21-11-2019.pdf> (consultado el 24 de marzo de 2021).

que representa una disparidad en los registros de 616 víctimas, con respecto a la FGR. De acuerdo a sus propios registros, la PNC también habría mostrado una disminución del 46.6% en los casos de desapariciones en relación al 2019. Esta institución destaca que alrededor del 60% de los casos son resueltos, obteniéndose como resultado la ubicación con vida de la persona desaparecida. Asimismo, menciona que aproximadamente 30% de los casos se mantienen activos⁵⁸.

Tabla. Cantidad de desapariciones y privaciones de libertad, entre 2019 y 2020



En julio de 2019, se creó una *Mesa bipartita de víctimas de privación de libertad*, conformada por la FGR y la PNC⁵⁹. De manera similar al trabajo interinstitucional en el registro de muertes violentas, este esfuerzo está encaminado a la conciliación de los datos de las víctimas, a manera de presentar un dato unificado, único, válido y confiable. No obstante, a pesar de la instauración de esta mesa técnica, los datos de personas

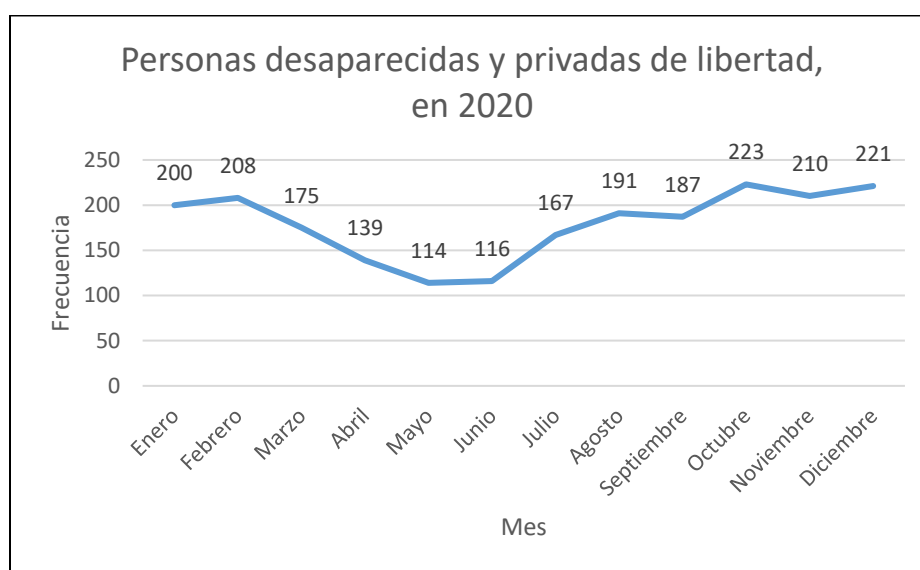
⁵⁸ Gobierno de El Salvador. *PNC registra reducción de personas reportadas como desaparecidas; 40% fue ubicada con vida* (9 de agosto de 2020). Disponible en: <https://www.presidencia.gob.sv/pnc-registra-reduccion-de-personas-reportadas-como-desaparecidas-40-fue-ubicada-con-vida/> (consultado el 24 de marzo de 2021).

⁵⁹ FGR. *Para homologar cifras de personas desaparecidas FGR y PNC conforman mesa bipartita* (30 de julio de 2019). Disponible en: <https://www.fiscalia.gob.sv/para-homologar-cifras-de-personas-desaparecidas-fgr-y-pnc-conforman-mesa-bipartita/> (consultado el 24 de marzo de 2021).

desaparecidas todavía no son coincidentes entre las instituciones. Ahora bien, como los datos conciliados en esta mesa tampoco han sido publicados, vale decir que la información expuesta en este informe fue obtenida mediante solicitudes de acceso información pública.

Por otro lado, el comportamiento temporal de los atentados contra la libertad estuvo definido por la pandemia. **Si se toma el promedio mensual de la FGR para el 2020, que fue de 179 víctimas, es posible observar que los meses de marzo a julio, cuando la cuarentena domiciliar obligatoria fue más estricta, no superaron tal promedio, mientras que el resto estuvieron siempre por encima.**

Tabla. Cantidad de personas desaparecidas y privadas de libertad en 2020



En cuanto al sexo de las víctimas, se encuentra que **la mayoría fueron hombres (60.06%) y el resto, mujeres (34.87%)**; aunque en el 5.07% de los casos no se logró obtener suficiente información sobre el sexo de la víctima.

En cuanto a la edad, **el grupo etario más afectado fue el de adultos jóvenes con edades entre 18 y 30 años, con 690 víctimas (32.08%)**. En segundo lugar, se ubicó el grupo de los y las menores de edad, con 493 víctimas (22.91%).

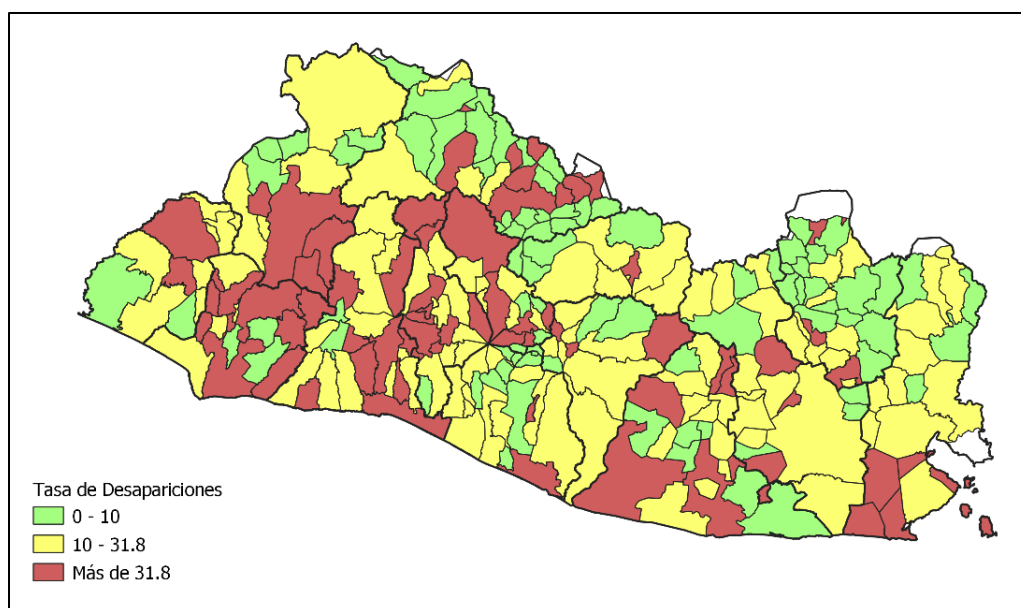
Tabla. Distribución de víctimas por grupos etarios, en 2020

Edad	Sexo			Total general
	Hombre	Mujer	No Registrado	
0 a 12	47	69	0	116
13 a 17	90	287	0	377
18 a 30	481	207	2	690
31 a 40	202	72	0	274
41 a 50	176	32	0	208
51 a 60	85	16	0	101
61 a 70	47	8	0	55
71 a 80	30	11	0	41
81 a 90	24	6	0	30
91 o más	3	1	0	4
Sin datos	107	41	107	255
Total general	1292	750	109	2151

En cuanto a su distribución territorial, en el siguiente mapa se muestran los municipios que obtuvieron una tasa menor a 10 atentados a la libertad por cada 100,000 habitantes (color verde), es decir, son municipios donde las vulneraciones contra la libertad no muestran un *comportamiento epidémico*. En color amarillo se muestran los municipios con una tasa entre las 10 y 31.8 desapariciones, es decir, que muestran un *comportamiento epidémico*, pero es menor a la tasa nacional. Finalmente, en color rojo

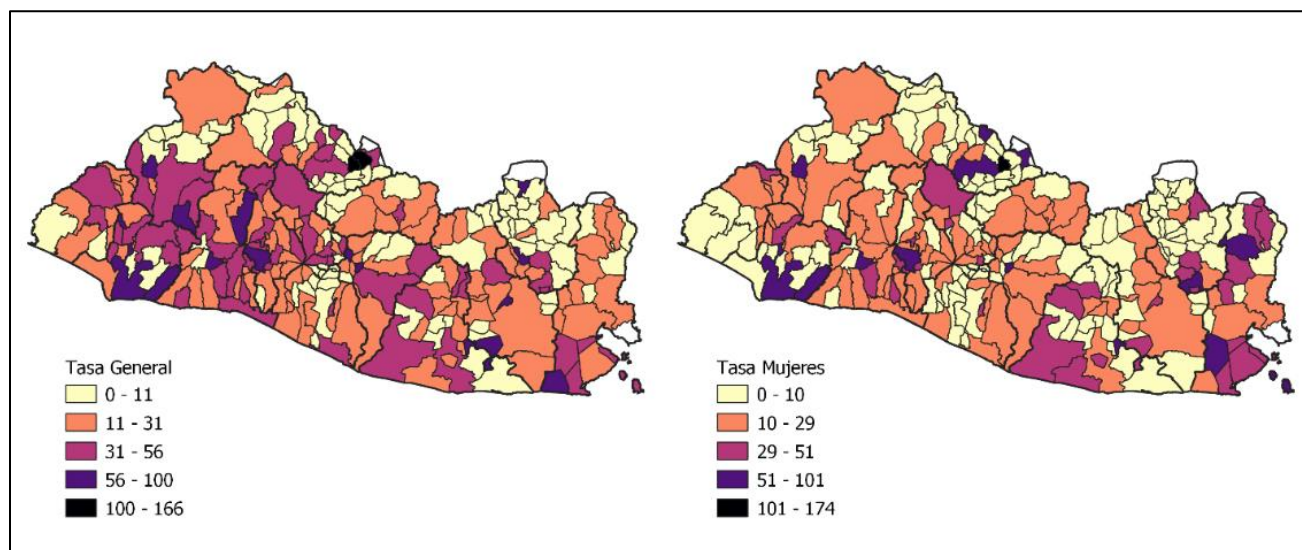
se observan los municipios con una tasa igual o mayor a la tasa nacional, estos son, los territorios con una incidencia elevada y que deben obtener mayor atención por parte de las autoridades públicas.

Gráfico. Mapa de calor sobre tasa de vulneraciones contra la libertad, en 2020



Finalmente, al observar lo relativo a las vulneraciones contra la libertad de mujeres, utilizando la categorización de rupturas naturales, se hace evidente que el comportamiento de la tasa general y de la tasa de mujeres son similares. No obstante, algunas diferencias son visibles en territorios particulares: por ejemplo, en el departamento de La Unión, se observa una mayor cantidad de municipios con una mayor tasa de vulneraciones contra la libertad de las mujeres.

Gráfico. Comparativo de mapas de calor entre la tasa general y la tasa de mujeres de vulneraciones contra la libertad, en 2020

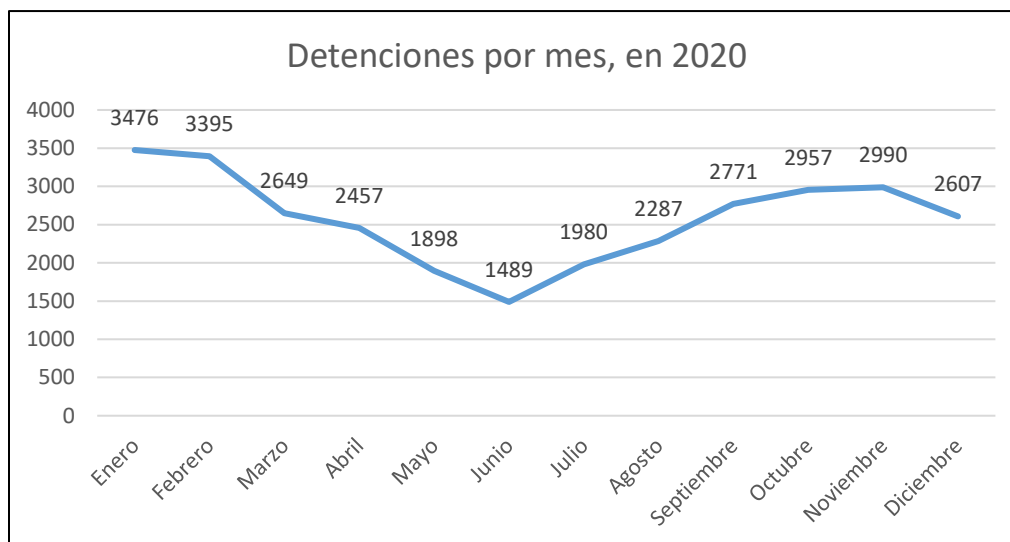


3.2. Detenciones.

En 2020, la PNC detuvo a 30,956 personas por diferentes delitos, lo que representa una disminución del 24.7% con respecto al 2019, cuando se registraron 41 mil 112 detenciones.

La pandemia también habría generado un impacto en estas cifras. Con la implementación de la cuarentena domiciliar obligatoria, las detenciones por delitos disminuyeron de forma progresiva hasta llegar a junio, con un mínimo de 1,489. Posteriormente, estas detenciones comenzaron a aumentar a medida que se levantó dicha cuarentena.

Tabla. Cantidades de detenciones por mes, en 2020



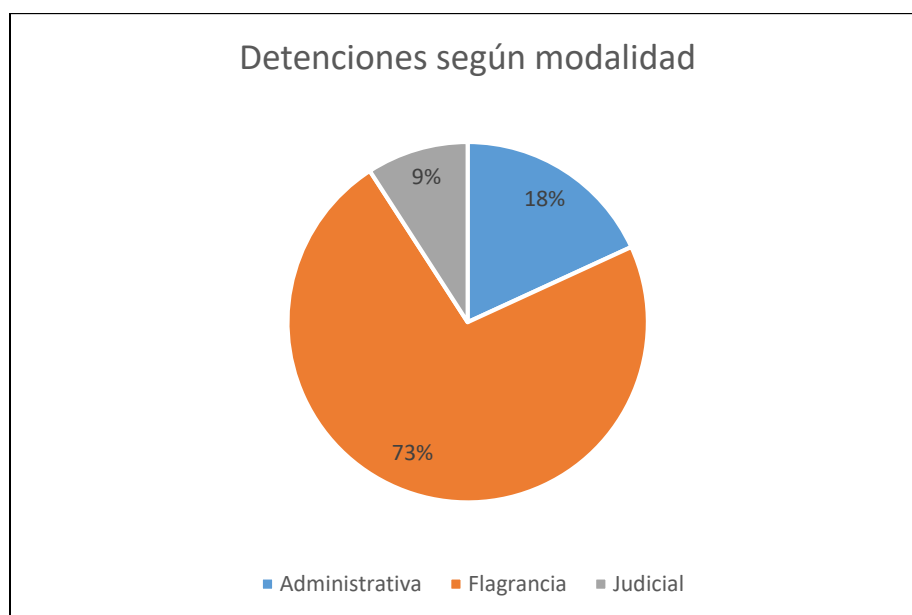
La mayoría de las personas detenidas fueron hombres jóvenes de entre 18 y 30 años de edad (45.23%). Por su parte, **9 de cada 10 personas detenidas fueron hombres (90.5%)**, mientras que el resto fueron mujeres (9.5%).

Tabla. Cantidad de personas detenidas desagregadas por sexo y edad, en 2020

Edad / Sexo	Hombre	Mujer
12 a 17	1065	98
18 a 30	14002	1335
31 a 40	6252	762
41 a 50	3991	502
51 a 60	1687	178
61+	829	57
Sin Dato	192	6
Total	28018	2938

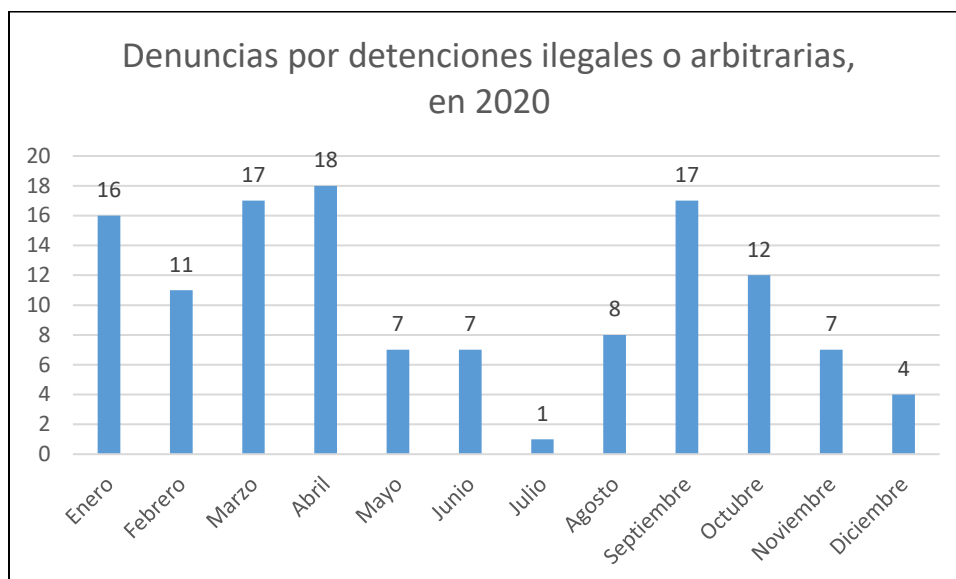
La mayor cantidad de detenciones tuvo lugar bajo la modalidad de flagrancia con 22,510; en segundo lugar, la detención administrativa ordenada por la FGR con 5,617; y, en tercer lugar, la detención por orden judicial con 2,829. **En comparación con 2019, las detenciones en flagrancia aumentaron, pasando de 71% a 73%.**

Gráfico. Porcentajes de detenciones según modalidad, en 2020



En 2020, por diversos motivos, la PDDH registró 125 denuncias por detenciones ilegales o arbitrarias. El mayor número de casos fueron registrados durante marzo (17) y abril (18), los primeros dos meses de la cuarentena domiciliar obligatoria, aunque en los siguientes las cifras descendieron hasta el mínimo. Sin embargo, en los siguientes aumentaron las denuncias, fuera de tal cuarentena.

Tabla. Cantidades mensuales de denuncias por detenciones, en 2020



Por otro lado, en 2020 se registró un elevado número de detenciones ilegales o arbitrarias por el supuesto incumplimiento de la cuarentena domiciliar obligatoria, ya que éstas no gozaron del debido respaldo legal. Entre el 21 de marzo y el 13 de junio de 2020, el Gobierno realizó *retenciones* de personas que incumplían tal cuarentena, las que culminaban en confinamiento dentro de centros de contención por tiempo prácticamente indefinido. **Por supuestamente incumplir la cuarentena se detuvo a 2 mil 424 personas**, según datos gubernamentales. No obstante, por su parte, hasta el 5 de junio, la PDDH documentó 248 denuncias por este tipo de detenciones y 1 mil 076 oficios de la Policía Nacional Civil vinculados a las mismas⁶⁰. En otras palabras, **existe evidencia de que estas detenciones continuaron después del 9 de mayo, es decir, después de que la Sala de lo Constitucional las declarara como ilegales o arbitrarias.**

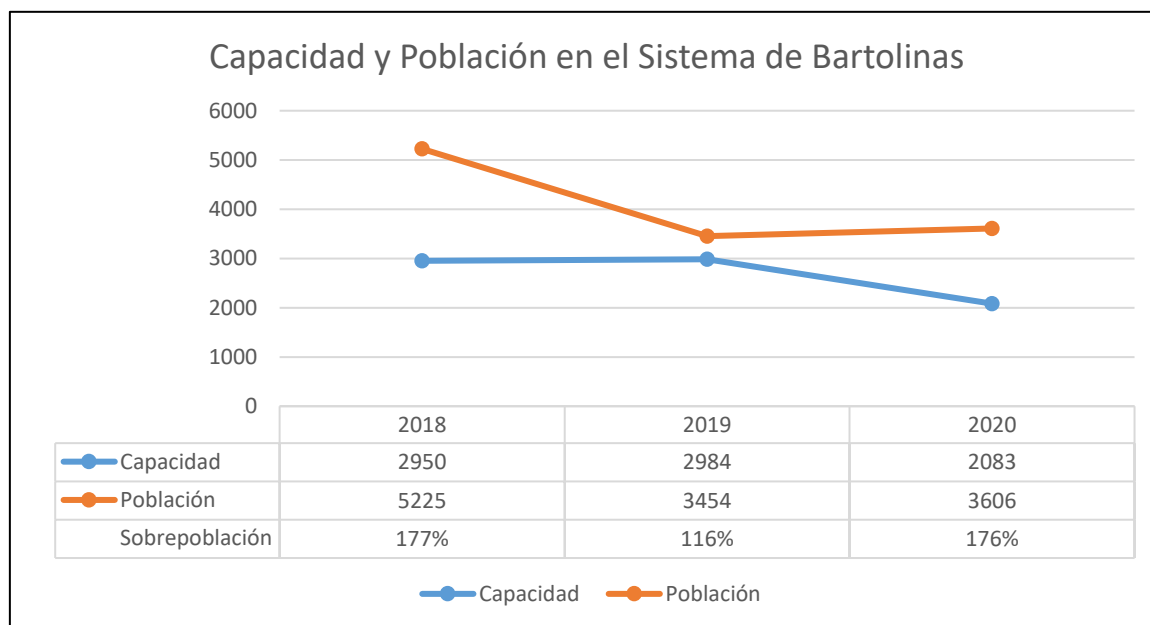
⁶⁰ PDDH (@PDDHEISalvador), #ProcuradorDDHH #ApolonioTobar presentará a partir de hoy. Twitter, 24 de abril de 2020. Disponible en: <https://twitter.com/PDDHEISalvador/status/1253735952645832704> (consultado el 24 de marzo de 2021).

3.3. Situación en bartolinas policiales.

Las personas que son capturadas por sospecha de haber cometido un delito son detenidas temporalmente en bartolinas policiales. Por ello, la cantidad de personas privadas de libertad en las bartolinas cambia diariamente. Ante tal situación, la PNC provee datos mensuales correspondiente a la última fecha del mes. Si bien estas cifras no son completas, permiten comparar momentos en el tiempo sobre la situación al interior de las bartolinas.

La sobrepoblación en las bartolinas ha sido una problemática permanente. Según datos de la PNC, en 2020 se redujo la capacidad de las bartolinas en 901 cupos, es decir, en ese año se registraron 2,083 cupos en 36 delegaciones policiales, cuando en 2019 hubo 2,984 cupos. Por su parte, **para el 31 de diciembre de 2020 se registraron 3,606 personas detenidas en bartolinas**. En consecuencia, esta población sobrepasa en 1,523 personas la capacidad de las bartolinas, lo que representa **una sobrepoblación del 173.11% en el 2020**.

Gráfico. Comparativo entre capacidad y detenciones en bartolinas policiales, entre 2018, 2019 y 2020



La gran mayoría de las personas detenidas en bartolinas son hombres, con 3,509, mientras que se registraron 97 mujeres; una distribución que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Por cierto, en cuanto a la proporción de hombres detenidos, ésta aumentó en 4.7% pues de 92.6% (2019) se pasó a 97.3% (2020).

3.4. Situación en centros penales.

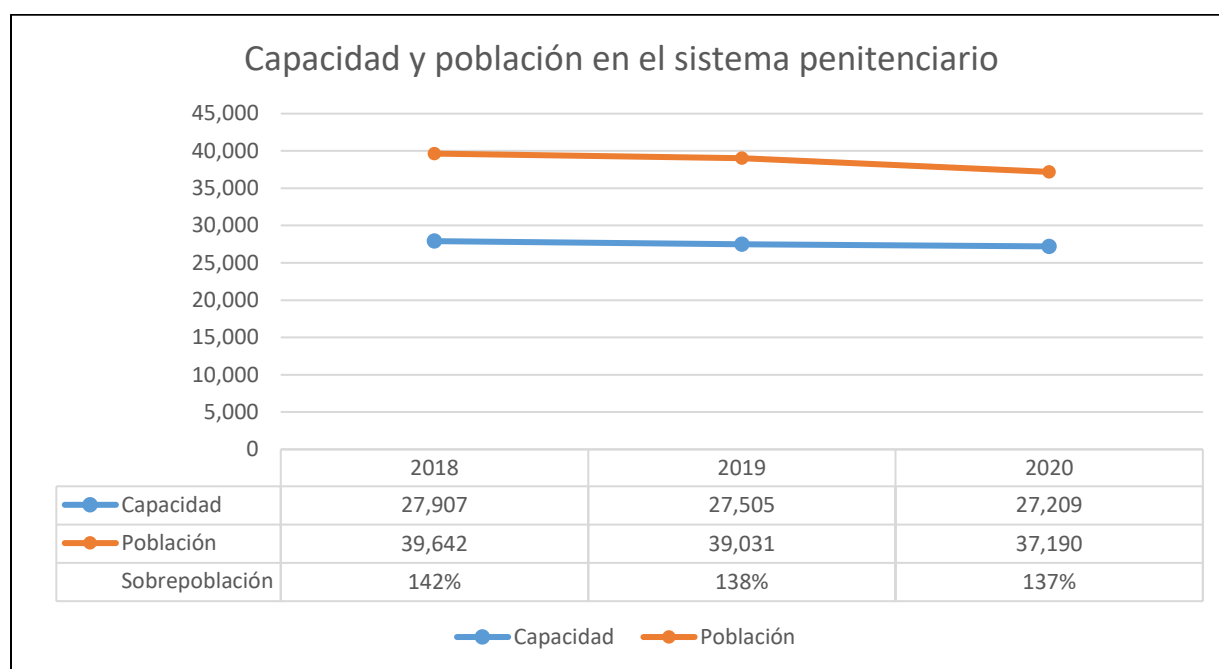
En 2020, la situación de sobrepoblación en el sistema penitenciario tuvo cambios leves. Según la DGCP, **la capacidad de alojamiento para este año fue de 27,209 cupos, que implica una reducción de 209 cupos** al compararlos con los 27,505 reportados en 2019.

En cuanto a la población carcelaria, para el 31 de diciembre de 2020, **el sistema penitenciario reportó 37,190 personas reclusas**, lo que implica una reducción con respecto al 2019, cuando se registraban 39,031. A pesar de la reducción reportada, la población reclusa aún excede la capacidad carcelaria en 9,981 personas, es decir, **la sobrepoblación penitenciaria se calcula en 137%**. No obstante, se observa un descenso de esta sobrepoblación en 1.3% en comparación con 2019.

Ahora bien, también es oportuno resaltar que la DGCP se encuentra ampliando y equipando la segunda fase del Centro Penitenciario La Esperanza, con lo cual la capacidad del sistema carcelario aumentará en 5,184 cupos adicionales⁶¹.

⁶¹ MJSP. Correspondencia para la CIDH *sobre la imposición de medidas que responden a la emergencia máxima en el sistema de centros penales* (14 de mayo, 2020). Disponible en: <https://www.mh.gob.sv/downloads/pdf/700-UC-IF-2020-CV012.pdf> (consultado el 24 de marzo de 2021).

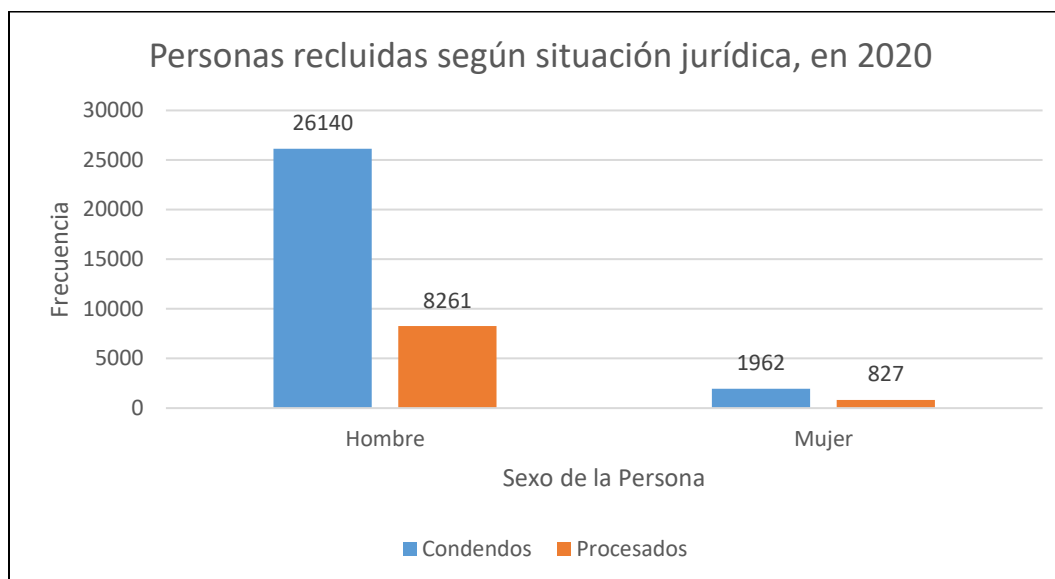
Gráfico. Comparativo entre capacidad y población en el sistema penitenciario, entre 2018, 2019 y 2020



La población del sistema penitenciario también se caracteriza por estar integrada por hombres (92.5%), principalmente; mientras que las mujeres representan el 7.5%. Esta proporción también se mantiene de forma similar en comparación con 2019, donde los hombres representaban 92.2% del total de la población.

No obstante, el sistema penitenciario ha visto una reducción en el número de personas procesadas, o que guardan prisión mientras enfrentan un proceso judicial. De acuerdo a la DGCP, en 2019, las personas procesadas contabilizaban 10,737 (27.7%) mientras que, en 2020, esta población es de 9,088 (24.4%), lo que implica una reducción de 1,649 personas, es decir, un 3.3% con respecto a las personas ya condenadas.

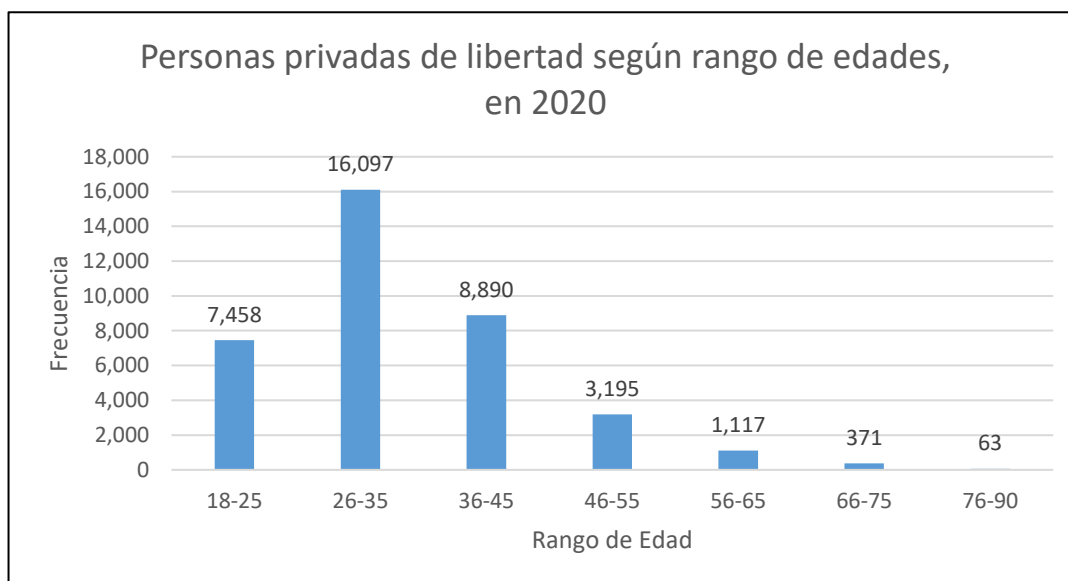
Tabla. Cantidad de personas reclusas por sexo y situación jurídica, en 2020



Sin embargo, esta disminución debe observarse con respecto a las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios. Como se mencionó anteriormente, la población de personas en bartolinas aumentó durante el año, pasando de tener una sobrepoblación del 116% en 2019, a una de 176% en 2020. En otras palabras, **existió un mayor número de personas que fueron detenidas provisionalmente, pero que no habrían pasado a integrarse a la población de los centros penitenciarios.**

En cuanto a la edad, las personas reclusas se caracterizan por ser jóvenes: el mayor grupo se concentra entre los 26 y 35 años de edad (43.28%), mientras que el segundo entre los 18 y 25 años (20.05%).

Gráfico. Cantidad de personas recluidas según rango de edades, en 2020



Dada la importancia de la transparencia, es oportuno mencionar que la Oficina de Acceso a Información Pública de la DGCP dificultó el análisis de estos datos para este año, al enviar la información en un formato diferente al que anteriormente ya se había utilizado.

Finalmente, la pandemia también impactó sobre el sistema penitenciario. En primer lugar, en respuesta al repunte de muertes violentas registrado en abril, se instauró un Estado de Emergencia en siete centros penitenciarios, incluyendo dos de máxima seguridad. No obstante, tras una audiencia con el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Vicente, la DGCP se retractó diciendo que no se trataba de un Estado de Emergencia, sino de la implementación de acciones especiales permitidas por la Ley Penitenciaria⁶². Estas medidas fueron: la reclusión en una celda o pabellón especial; la restricción de la libertad ambulatoria dentro del centro penitenciario; la prohibición de comunicaciones con el exterior; y, la restricción de la visita familiar y la prohibición de la visita íntima. Unas restricciones que se han mantenido vigentes hasta la redacción de este informe.

⁶² MJSP. Correspondencia para la CIDH sobre la imposición de medidas que responden a la emergencia máxima en el sistema de centros penales (14 de mayo, 2020). Disponible en: <https://www.mh.gob.sv/downloads/pdf/700-UC-IF-2020-CV012.pdf> (consultado el 24 de marzo de 2021).

Esta situación del sistema penitenciario ha provocado múltiples denuncias por parte de familiares y abogados defensores de las personas reclusas, así como de organizaciones defensoras de derechos humanos. En ese sentido, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) presentó un hábeas corpus en contra de dicho Estado de Emergencia, el cual fue admitido por la Sala de lo Constitucional, pero nunca sentenciado⁶³. Por su parte, las denuncias públicas más difundidas fueron que no se notificaba a los familiares sobre el traslado de los internos hacia otros centros penitenciarios y que tampoco se les notifica sobre su fallecimiento⁶⁴.

Por otro lado, en cuanto a la pandemia, a finales de mayo, se informó sobre casos sospechosos de contagio de Covid-19 en el interior de cuatro centros penitenciarios, ubicados en los departamentos de San Vicente, La Libertad, y San Salvador. **En el caso del Hospital Nacional General y de Psiquiatría, la proporción del contagio fue muy alta: 58 de 117 personas (49.5%).** No obstante, para el 1 de julio, las autoridades penitenciarias reportaban la superación de los contagios con un total de 1,676 de pacientes recuperados, entre positivos y sospechosos, y ningún deceso⁶⁵.

⁶³ IDHUCA. Análisis: *La Constitución, la Sala de lo Constitucional y los privados de libertad* (23 de julio de 2020). Disponible en: <https://www.uca.edu.sv/idhuca/wp-content/uploads/La-Constitucion%cc%81n-la-Sala-de-lo-Constitucional-y-los-privados-de-libertad.pdf> (consultado el 24 de marzo de 2021).

⁶⁴ David Bernal. La Prensa Gráfica: *Reo murió en Apanteos sin que avisaran a su familia* (22 de febrero de 2021). Disponible en: <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Reo-murio-en-Apanteos-sin-que-avisaran-a-su-familia-20210221-0135.html> (consultado el 24 de marzo de 2021).

⁶⁵ Evelyn Machuca. La Prensa Gráfica: *Penales aisló a casi 1,700 por sospecha de covid-19* (2 de julio de 2020). Disponible en: <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Penales-aislo-a-casi-1700-por-sospecha-de-covid-19-20200702-0016.html> (consultado el 24 de marzo de 2021).

4. Derecho de acceso a la justicia.

4.1. Acceso a la justicia constitucional.

La Constitución, en su artículo 174, establece que la CSJ tiene una Sala de lo Constitucional, a la cual le corresponde conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, los procesos de amparo, el habeas corpus, entre otros asuntos. Asimismo, en su artículo 11 dispone que las personas tienen el derecho al habeas corpus cuando cualquier autoridad restrinja ilegal o arbitrariamente su libertad, o cuando atente contra la dignidad o integridad física, psíquica o moral, de las personas detenidas. Finalmente, en su artículo 247 inciso 1, se habilita a toda persona a pedir amparo ante la mencionada Sala, por violación de sus derechos constitucionales.

Ahora bien, en el marco de la pandemia, debido a las medidas gubernamentales que provocaron las múltiples detenciones ilegales o arbitrarias ya descritas, las víctimas de los abusos de autoridad presentaron demandas ante la Sala de lo Constitucional. En una acción innovadora, esta Sala aceptó recibir las demandas por correo electrónico, debido a la imposibilidad de circular libremente por el país.

El Habeas Corpus 148-2020, admitido el 26 de marzo de 2020, fue el primero que trascendió públicamente contra las detenciones ilegales o arbitrarias promovidas por el Gobierno, a través de aparentes medidas sanitarias⁶⁶. Posteriormente, el 8 de abril se admitió el Amparo 167-2020⁶⁷, el cual había sido promovido por los y las salvadoreñas que no podían regresar al país, por el cierre de las fronteras. En la resolución de la Inconstitucionalidad 37-2020, del 8 de mayo, la Sala resolvió que la presentación por correo electrónico de demandas y escritos para su conocimiento constituía una forma

⁶⁶ Sala de lo Constitucional. *Hábeas Corpus (HC) 148-2020*, resolución del 26 de marzo, 2020. Disponible en: https://www.jurisprudencia.gob.sv/PDF/HC_148-2020.PDF (consultado el 24 de marzo de 2021).

⁶⁷ Sala de lo Constitucional. *Amparo 167-2020*, resolución del 8 de abril, 2020. Disponible en: https://www.jurisprudencia.gob.sv/PDF/AMPARO_167-2020.PDF (consultado el 24 de marzo de 2021).

válida de inicio del proceso. En dicha resolución, determinó que la regla de presentación escrita admitía una excepción, sobre todo en un contexto de pandemia, dado que el rechazo crearía desaliento para que las personas ejercieran su derecho a la protección jurisdiccional, en caso de violación de sus derechos o del orden constitucional⁶⁸.

Por otro lado, es oportuno resaltar que la Sala de lo Constitucional estaba integrada por 65 personas en 2020, de las cuales 40 ostentaban el cargo de colaborador jurídico⁶⁹. Además, el 14 de mayo, el magistrado Aldo Cáder informaba que la Sala recibía cientos de hábeas corpus, docenas de amparos y más de tres controversias cada semana: “se ha colapsado la Sala de lo Constitucional y aunque se alarguen los plazos, ésta no es excusa para no resolver”, agregó⁷⁰.

4.1.1. Procesos de Amparo.

En 2020 se presentaron 580 demandas de Amparo, lo que implicaría una disminución de 58 demandas con respecto a 2019 (638). Los meses en los que más demandas se presentaron fueron febrero (84), septiembre (58) y noviembre (57). Por otro lado, **se registraron 252 procesos finalizados**; una cifra que representa el 43.45% de las demandas presentadas⁷¹.

⁶⁸ Sala de lo Constitucional. *Inconstitucionalidad 37-2020*, resolución del 8 de mayo de 2020. Disponible en: https://www.jurisprudencia.gob.sv/portal/apls/2020/05/I_37-2020.pdf (consultado el 24 de marzo de 2021).

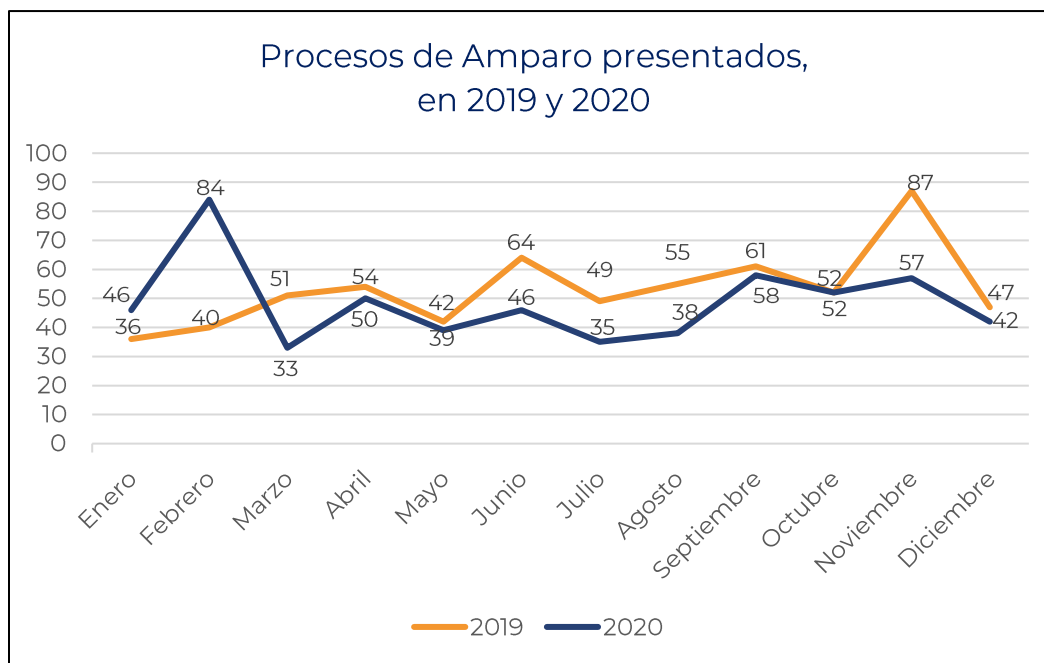
⁶⁹ CSJ. *Solicitud de información pública con Referencia No. UAIP/21/RR/109/2021*; respuesta del 21 de enero de 2021.

⁷⁰ Gabriela Villarroel. Diario El Mundo: *Sala constitucional colapsada por cientos de amparos y hábeas corpus en pandemia* (14 de mayo de 2020). Disponible en: <https://diario.elmundo.sv/sala-constitucional-colapsada-por-cientos-de-amparos-y-habeas-corpus-en-pandemia/> (consultado el 24 de marzo de 2021).

⁷¹ CSJ, *Informe Estadístico Mensual de la Sala de lo Constitucional enero- junio 2020*.

Unidad de Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema de Justicia, *Solicitud de acceso a la información pública UAIP/16/32/2021*, 28 de enero de 2021.

Gráfico. Comparativo de los Amparos presentados en 2019 y 2020



Entre todos, se destaca el Amparo 167-2020 a través del cual se reclamó la negativa estatal de permitir el ingreso de las personas salvadoreñas varadas en el exterior. Una situación que implicó una afectación al derecho de ingreso al territorio nacional, según la PDDH⁷². La medida cautelar ordenada por la Sala el 8 de abril implicó que el Gobierno elaborase urgentemente un plan para la repatriación gradual de estas personas⁷³. Posteriormente, el 14 de septiembre se ampliaba esta medida ordenando la suspensión de los efectos de las decisiones adoptadas por las autoridades del Ministerio de Salud, Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), a través de la Circular 024/2020, consistentes en impedirles el

⁷² PDDH. *Informe preliminar sobre covid-19 y derechos humanos en El Salvador* (mayo de 2020). Disponible en: <https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2020/06/informe-preliminar-junio-2020.pdf> (consultado el 24 de marzo de 2021).

⁷³ Sala de lo Constitucional (@SalaCnalsV), "La Resolución del Amparo 167-2020 puede consultarse en el siguiente link: https://www.jurisprudencia.gob.sv/PDF/AMPARO_167-2020.PDF", Twitter, 8 de abril, 2020, 6:44 p.m., <https://twitter.com/SalaCnalsV/status/1248048991390105600>

ingreso a los salvadoreños y extranjeros con residencia definitiva en el país, que no presentaran una prueba negativa de Covid-19⁷⁴. Al momento de la redacción de este informe, se desconoce si se ha emitido la respectiva sentencia de este amparo.

También se destaca el Amparo 219-2020, interpuesto por un estudiante en año social de la Licenciatura en Laboratorio Clínico, asignado al Hospital Nacional de Chalchuapa, por las malas condiciones e insumos de protección personal entregadas por las autoridades de salud. Desde que comenzó la emergencia sanitaria, como parte de sus tareas, realizó pruebas a pacientes con sospechas de estar infectados por el virus, sin embargo, solo le entregaron una mascarilla quirúrgica para jornadas de 24 horas y una máscara de protección; aunque después le entregaron una mascarilla NK95, la cual debía limpiar con alcohol gel después de cada turno para volver a usarla, hasta su total deterioro. Con 41 días de laborar en estas condiciones, le realizaron la prueba por COVID-19, la que salió positiva. El 18 de mayo de 2020, la Sala admitió la demanda y dictó una medida cautelar, extensiva a todo el personal de salud, que incluía medidas como: ordenarle al Ministerio de Salud (MINSAL), en coordinación con los directores de los hospitales nacionales y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), que se encontraban designados para tratar pacientes con COVID-19, elaborar un registro de las personas que se encontraban identificadas como positivos del referido virus y un registro del personal en contacto directo con pacientes positivos o sospechosos de dicho virus; esta última, se extendía a los hospitales que realizaban las pruebas clínicas⁷⁵. El 22 de julio, la Sala declaraba un incumplimiento por parte del Ministro de Salud, por no rendir el informe solicitado⁷⁶.

4.1.2. Procesos de Habeas Corpus.

⁷⁴ Sala de lo Constitucional. *Amparo 167-2020*, resolución del 14 de septiembre de 2020. Disponible en: https://www.jurisprudencia.gob.sv/pdf/167-2020_.pdf (consultado el 24 de marzo de 2021).

⁷⁵ Sala de lo Constitucional, *Amparo 219-2020*; resolución del 18 de mayo de 2020, Disponible en: https://www.jurisprudencia.gob.sv/pdf/219-2020_aa.pdf (consultado el 24 de marzo de 2021).

⁷⁶ Ricardo Flores. La Prensa Gráfica: *Salud ignora orden de Sala de informar sobre personal contagiado* (22 de julio de 2020). Disponible en: <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Salud-ignora-orden-de-Sala-de-informar-sobre-personal-contagiado-20200721-0085.html> (consultado el 24 de marzo de 2021).

En 2020 ingresaron 853 demandas de Habeas Corpus, lo que representa un aumento del 64.99% en relación al 2019, cuando se registraron 517. En concreto, se registró una tendencia de aumento entre enero y octubre. El mayor número de demandas se recibieron en abril (209) y mayo (96). Asimismo, **registró 245 procesos finalizados**; una cifra que representa el 28.72% de las demandas presentadas⁷⁷.

Esta tendencia estaría directamente relacionada con las medidas de restricción a la libertad en el marco de la cuarentena domiciliar obligatoria. Es preciso señalar que el repunte observado en abril coincide con el inicio de las detenciones por incumplimiento de la cuarentena domiciliar obligatoria, mediante la emisión y aplicación del Decreto Ejecutivo N° 12, denominado Medidas Extraordinarias de Prevención y Contención para Declarar el Territorio Nacional como Zona Sujeta a Control Sanitario, a fin de Contener la Pandemia COVID-19, vigente desde el 21 de marzo⁷⁸.

En este sentido, destaca el ya mencionado Habeas Corpus 148-2020, mediante el cual se ordenó la liberación de tres mujeres que se encontraban realizando compras en un mercado local, para proveerse de alimentos y medicinas, cuando fueron detenidas. La Sala resolvió a favor de las mujeres y estableció como medida cautelar, de efectos generales, la exhibición personal de todas las personas detenidas desde la noche del 21 de marzo, con base al Decreto Ejecutivo N° 12. Asimismo, en esta resolución le ordenó al Presidente de la República y a las autoridades de la PNC y la FAES, que se abstuvieran de aplicar cualquier forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso, sin base legal⁷⁹.

⁷⁷ CSJ, *Informe Estadístico Mensual de la Sala de lo Constitucional enero-junio 2020*.

Unidad de Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema de Justicia, *Solicitud de acceso a la información pública UAIP/16/32/2021*, 28 de enero de 2021.

⁷⁸ Decreto Ejecutivo No. 12, *Medidas Extraordinarias de Prevención y Contención para Declarar el Territorio Nacional como Zona Sujeta a Control Sanitario, a fin de Contener la Pandemia COVID-19*, del 21 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial N° 59, Tomo 426, del 21 de marzo de 2020. Disponible en: <https://www.diariooficial.gob.sv/diarios/do-2020/03-marzo/21-03-2020.pdf> (consultado el 24 de marzo de 2021).

⁷⁹ OUDH, *Informe especial sobre la situación de los derechos humanos en el marco de la emergencia por COVID-19, de marzo a agosto de 2020*. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1ZJ_WsVy4uPnPALicQKrHbIBV7BA_nZl1/view (consultado el 24 de marzo de 2021).

No obstante, estas detenciones continuaron pese a esta medida judicial, por ello, la Sala emitió dos resoluciones de seguimiento: la primera, el 8 de abril, ante las declaraciones del Presidente de la República respecto al endurecimiento de las medidas dirigidas a garantizar el cumplimiento de la cuarentena, así como la divulgación pública inmediata de las actuaciones policiales y militares posteriores a dichas declaraciones, en las que se informaba de la detención de más de un centenar de personas y su remisión a centros de contención. La segunda, el 15 de abril, ordenando “el cumplimiento pleno y efectivo de las medidas cautelares y de tutela adoptadas en este proceso para garantizar los derechos fundamentales de libertad e integridad física relacionados con el hábeas corpus”⁸⁰. Ese mismo día, en su cuenta de Twitter, el Presidente de la República declaró: “así como no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir”⁸¹. Las detenciones continuaron, según lo documentó la PDDH en los siete informes de cumplimiento que le presentó a la Sala de lo Constitucional, por encargo de la misma⁸².

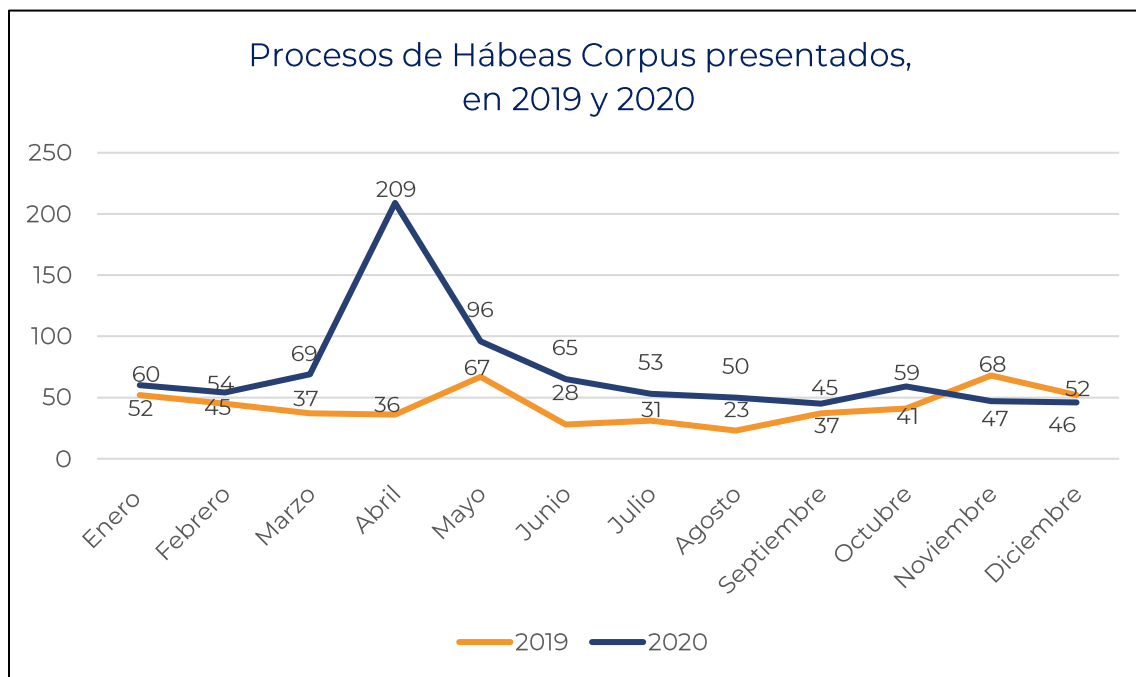
Las principales temáticas y vulneraciones señaladas por los peticionarios en los procesos de Habeas Corpus, presentados en el marco de la pandemia, fueron: la privación de libertad como sanción por el incumplimiento a medidas de confinamiento obligatorio, la falta de acceso a insumos de higiene en centros penales y las malas condiciones de los centros de contención (falta de atención médica, de insumos de higiene, de alimentación adecuada; hacinamiento, prolongamiento sin justificación del periodo de internamiento, no entrega de los resultados de pruebas PCR para detectar el COVID-19, entre otras).

⁸⁰ OUDH, *Informe especial sobre la situación de los derechos humanos en el marco de la emergencia por COVID-19, de marzo a agosto de 2020*. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1ZJ_WsVy4uPnPALicQKrHbIBV7BA_nZI1/view (consultado el 24 de marzo de 2021).

⁸¹ Nayib Bukele (@nayibbukele), “No entiendo el deseo mórbido que tienen de que nuestra gente muera, pero juré que cumpliría y haría cumplir la constitución. Así como no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir [...]”. Twitter, 15 de abril de 2020, 9:17 p.m. Disponible en: <https://twitter.com/nayibbukele/status/1250624235061592064> (consultado el 24 de marzo de 2021).

⁸² PDDH El Salvador (@PDDHEISalvador), “En cumplimiento a lo delegado en resolución HC-148-2020, #ProcuradorDDHH #ApolonioTobar entregó el viernes 5 de junio el séptimo informe a @SalaCnalSV de @CorteSupremaSV, en el marco de la emergencia por #Covid_19”, 8 de junio, 2020, 6:13 p.m., <https://twitter.com/PDDHEISalvador/status/1270147085808041989>

Gráfico. Comparativo de los Hábeas Corpus presentados en 2019 y 2020



4.1.3. Procesos de Inconstitucionalidad.

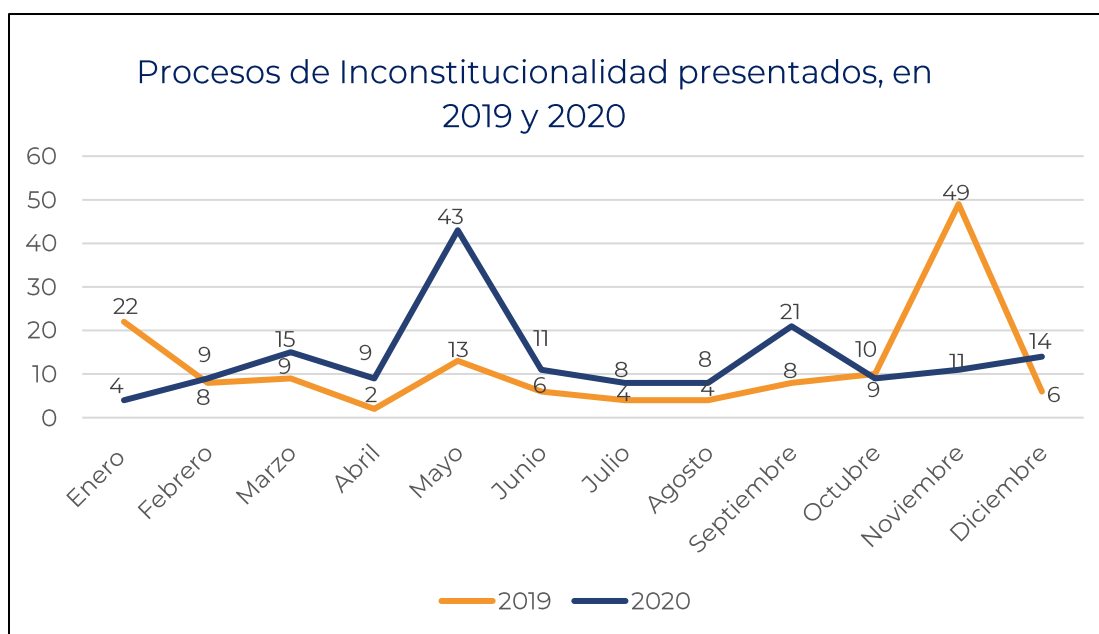
En 2020 se registraron 162 demandas de inconstitucionalidad, es decir, 21 más que en 2019 (183), observándose una tendencia al aumento en el periodo de febrero a septiembre. Las mayores cantidades se presentaron en mayo (43) y septiembre (21). También registró un total de 99 procesos finalizados; una cifra que representa el 61.11% de las demandas presentadas⁸³.

En este año, destacan las demandas contra la declaratoria de emergencia nacional, la normativa de la cuarentena domiciliar obligatoria y la suspensión de derechos, entre otros supuestos similares.

⁸³ CSJ, Informe Estadístico Mensual de la Sala de lo Constitucional enero- junio 2020.

En esta línea, es preciso mencionar la sentencia de la Inconstitucionalidad 21-2020 Ac⁸⁴, así como su resolución de seguimiento⁸⁵. A través de éstas fueron declaradas inconstitucionales 16 cuerpos normativos, emitidos por el Gobierno y la Asamblea Legislativa; de los cuales catorce ya no se encontraban vigentes al momento de emitirse aquéllas, por lo que sus efectos fueron meramente declarativos, es decir, que no produjeron ningún efecto en la práctica, pero quedan como importantes precedentes jurisprudenciales. Asimismo, nueve de los cuerpos normativos declarados inconstitucionales implicaron suspensión de derechos: siete consistían en normativa dictada por el Gobierno sobre la cuarentena domiciliar obligatoria, que interferían con la competencia de la Asamblea Legislativa de suspender algunos derechos⁸⁶.

Gráfico. Comparativo de las Inconstitucionalidades presentadas en 2019 y 2020



⁸⁴ Sala de lo Constitucional (@SalaCnalsv), "Sala emite resolución en el proceso de inconstitucionalidad 21-2020 acumulado", Twitter, 8 de junio, 2020, 10:16 p.m., <https://twitter.com/SalaCnalsv/status/1270208009449476098>

⁸⁵ Sala de lo Constitucional (@SalaCnalsv), "Sala emite resolución en el proceso de Inc. 21-2020, la cual puede consultarse en: https://www.jurisprudencia.gob.sv/pdf/I_21-2020_as.pdf", 7 de agosto de 2020, 04:35 p.m., <https://twitter.com/SalaCnalsv/status/1291865693873479682>

⁸⁶ OUDH.. Informe especial sobre la situación de los derechos humanos en el marco de la emergencia por COVID-19, de marzo a agosto de 2020. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1ZJ_WsVy4uPnPALicQKrHbIBV7BA_nZI1/view (consultado el 24 de marzo de 2021).

4.2. Acceso a la justicia, familia y mujeres.

4.2.1. Procesos judiciales de violencia intrafamiliar.

De acuerdo con la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, en su artículo 3, constituye violencia intrafamiliar cualquier acción u omisión, directa o indirecta, que cause daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico o muerte a las personas integrantes de una familia. Señalando entre las posibles formas de violencia: la psicológica, la física, la sexual y la patrimonial.

De enero a junio de 2020, los Juzgados de Paz registraron 3,199 víctimas de violencia intrafamiliar. En relación con las personas demandadas y procesadas, se reportaron 3,291 personas; de las cuales 2,614 fueron hombres⁸⁷.

Por su parte, **los juzgados competentes en materia de violencia intrafamiliar reportaron el ingreso de 3,774 demandas⁸⁸**; lo cual representa una disminución significativa con relación al 2019, cuando se registraron 7,362 demandas⁸⁹.

Por otro lado, **la FGR reportó 1,188 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar**, lo que representa una reducción del 8.12% con respecto al año 2019 (1,293)⁹⁰. Ahora bien, es preciso hacer referencia a las medidas adoptadas en el marco de la pandemia, especialmente aquellas que impactaron directamente en el acceso a la justicia: reducción

⁸⁷ CSJ. *Movimiento ocurrido en las instancias con competencia penal adulto* (enero-junio 2020). Disponible en: <https://transparencia.oj.gob.sv/es/lectura/17107> (consultado el 24 de marzo de 2021).

⁸⁸ CSJ. Portal de Transparencia: *Labor jurisdiccional en otras materias realizadas en el Órgano Judicial* (de enero a junio de 2020). Disponible en: [https://transparencia.oj.gob.sv/descargar/3/17107/Resumen%20de%20la%20Labor%20Jurisdiccional%20en%20Materias%20No%20Penales%20-%20A%C3%B1o%202020%20\(ene%20-%20jun\)/23-09-2020](https://transparencia.oj.gob.sv/descargar/3/17107/Resumen%20de%20la%20Labor%20Jurisdiccional%20en%20Materias%20No%20Penales%20-%20A%C3%B1o%202020%20(ene%20-%20jun)/23-09-2020) (consultado el 24 de marzo de 2021).

⁸⁹ CSJ. Portal de Transparencia: *Labor jurisdiccional en otras materias realizadas en el Órgano Judicial* (de enero a junio de 2019). Disponible en: [https://transparencia.oj.gob.sv/descargar/3/14124/Resumen%20de%20la%20Labor%20Jurisdiccional%20en%20Materias%20No%20Penales%20-%20A%C3%B1o%202019%20\(ene%20-%20jun\)/18-09-2019](https://transparencia.oj.gob.sv/descargar/3/14124/Resumen%20de%20la%20Labor%20Jurisdiccional%20en%20Materias%20No%20Penales%20-%20A%C3%B1o%202019%20(ene%20-%20jun)/18-09-2019) (consultado el 24 de marzo de 2021).

⁹⁰ FGR. *Solicitud de información pública con Referencia No. 412-UAIP-FGR-2020*; respuesta del 10 de diciembre de 2020.

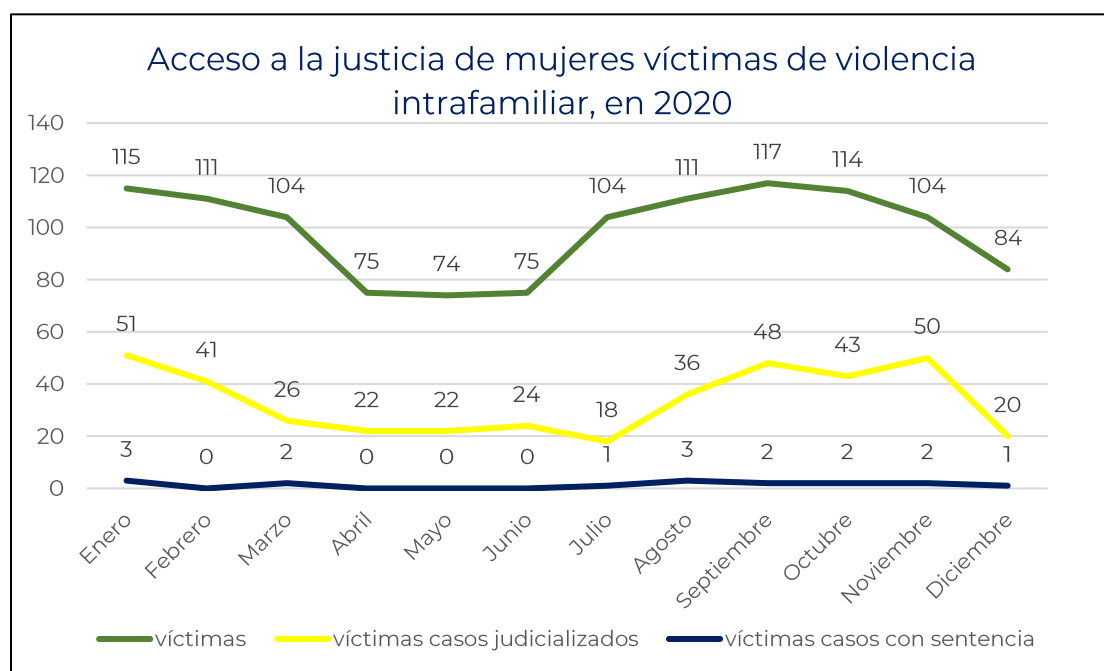
operativa en las instituciones públicas, como la FGR, y la cuarentena domiciliar obligatoria. Por ello, al igual que se ha hecho antes, es válido preguntarse si la reducción responde al funcionamiento anormal de las instituciones o la limitación en la movilidad de las personas o si, efectivamente, es porque esta violencia ha disminuido.

Los meses que registraron el mayor número de víctimas, en orden decreciente, son: septiembre (117), enero (115) y octubre (114). Asimismo, **los departamentos que concentraron la mayor cantidad de víctimas son: San Salvador (193), San Miguel (186), Usulután (171), Morazán (113) y La Libertad (106)**; con cifras muy superiores al resto de departamentos. En relación con el grupo etario, se observa que las edades de la mayor cantidad de víctimas oscilan entre los 18 y 30 años (355), y los 31 y 40 años (337). También se reportaron víctimas niñas (5) y adolescentes mujeres (26).

En cuanto a los expedientes judicializados, es decir, aquellos que se encuentran ante autoridades jurisdiccionales, en 2020, la FGR reportó 401 casos de mujeres víctimas, lo que representa el 33.75% de las víctimas registradas en ese año. Al comparar estas cifras con las del 2019 se observa un aumento, ya que en ese año se registraron 378⁹¹. En cuanto a los procesos culminados, cabe destacar que se registraron sólo 16 sentencias definitivas: 15 condenatorias y 1 absolutoria. En esta línea, **se observa una marcada brecha entre las víctimas que ingresan, aquellas cuyos casos son judicializados y las que logran culminar los procesos judiciales**. Hágase notar que la cantidad de casos judicializados y sentenciados pudieron haberse basado en hechos ocurridos antes de 2020.

⁹¹ FGR. *Solicitud de información pública con Referencia No. 412-UAIP-FGR-2020*; respuesta del 10 de diciembre de 2020.

Gráfico. Comparativo entre víctimas denunciando, víctimas con casos judicializados y víctimas con casos sentenciados sobre violencia intrafamiliar, en 2020



4.2.2. Procesos judiciales de violencia contra las mujeres.

De enero a junio de 2020, los juzgados de instrucción, de la jurisdicción especializada para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres **reportaron 721 procesos ingresados**⁹², es decir, 65 menos que en el mismo periodo del 2019⁹³. De los procesos ingresados, 74 fueron por delitos graves y 303 por delitos menos graves, reportándose 356 víctimas mujeres⁹⁴.

⁹² CSJ. *Labor jurisdiccional en otras materias realizadas en el Órgano Judicial* (enero-junio 2020). Disponible en: [https://transparencia.oj.gob.sv/descargar/3/17107/Resumen%20de%20la%20Labor%20Jurisdiccional%20en%20Materias%20No%20Penales%20-%20A%C3%B1o%202020%20\(ene%20-%20jun\)/23-09-2020](https://transparencia.oj.gob.sv/descargar/3/17107/Resumen%20de%20la%20Labor%20Jurisdiccional%20en%20Materias%20No%20Penales%20-%20A%C3%B1o%202020%20(ene%20-%20jun)/23-09-2020) (consultado el 24 de marzo de 2021).

⁹³ CSJ. *Labor jurisdiccional en otras materias realizadas en el Órgano Judicial* (enero-junio 2019). Disponible en: [https://transparencia.oj.gob.sv/descargar/3/14124/Resumen%20de%20la%20Labor%20Jurisdiccional%20en%20Materias%20No%20Penales%20-%20A%C3%B1o%202019%20\(ene%20-%20jun\)/18-09-2019](https://transparencia.oj.gob.sv/descargar/3/14124/Resumen%20de%20la%20Labor%20Jurisdiccional%20en%20Materias%20No%20Penales%20-%20A%C3%B1o%202019%20(ene%20-%20jun)/18-09-2019) (consultado el 24 de marzo de 2021).

⁹⁴ CSJ. *Labor jurisdiccional en otras materias realizadas en el Órgano Judicial* (enero-junio 2020). Disponible en:

Por su parte, **los juzgados especializados de sentencia reportaron 44 casos ingresados y 239 personas procesadas**, de las cuales 20 fueron condenadas (tres por procedimiento abreviado), 9 absueltas y el resto a la espera de una sentencia⁹⁵.

Por su parte, **la FGR registró 4,001 víctimas por delitos de la LEIV**, lo que representa una reducción del 15.98% en relación al 2019⁹⁶, cuando se registraron 4,762 víctimas. No obstante, es preciso hacer referencia, tal como se hacía en el apartado previo, a las dificultades propias de un contexto caracterizado por la pandemia y las diferentes medidas adoptadas.

En 2020 se observa la mayor incidencia en el primer trimestre del año: enero (437), febrero (429) y marzo (372); y entre los delitos de este periodo se destacan las expresiones de violencia contra las mujeres (3,467) y la difusión ilegal de información (259). En éstos se concentra el 93.13% de las víctimas registradas. Respecto a los rangos etarios se establece que el mayor número de víctimas se ubica entre los 18 y 30 años de edad (1,406), seguido del grupo de 31 a 40 años (1,038) y de 41 a 50 años (654). Por su parte, **se registraron 159 víctimas niñas y adolescentes mujeres**.

Por otro lado, con relación a las víctimas cuyos expedientes han sido judicializados, se registraron 1,525 víctimas, lo que representa sólo el 38.12% de las víctimas que ingresaron en 2020. **El principal delito judicializado ha sido el de expresiones de violencia contra las mujeres (1,445)**. Asimismo, al comparar con cifras del 2019⁹⁷, se observa una reducción del 11.08%, ya que en ese año se reportaban 1,715 víctimas con expedientes judicializados.

[https://transparencia.oj.gob.sv/descargar/3/17107/Resumen%20de%20la%20Labor%20Jurisdiccional%20en%20Materias%20No%20Penales%20-%20A%C3%B1o%202020%20\(ene%20-%20jun\)/23-09-2020](https://transparencia.oj.gob.sv/descargar/3/17107/Resumen%20de%20la%20Labor%20Jurisdiccional%20en%20Materias%20No%20Penales%20-%20A%C3%B1o%202020%20(ene%20-%20jun)/23-09-2020)
(consultado el 24 de marzo de 2021).

⁹⁵ CSJ. *Labor jurisdiccional en otras materias realizadas en el Órgano Judicial* (enero-junio 2020). Disponible en:

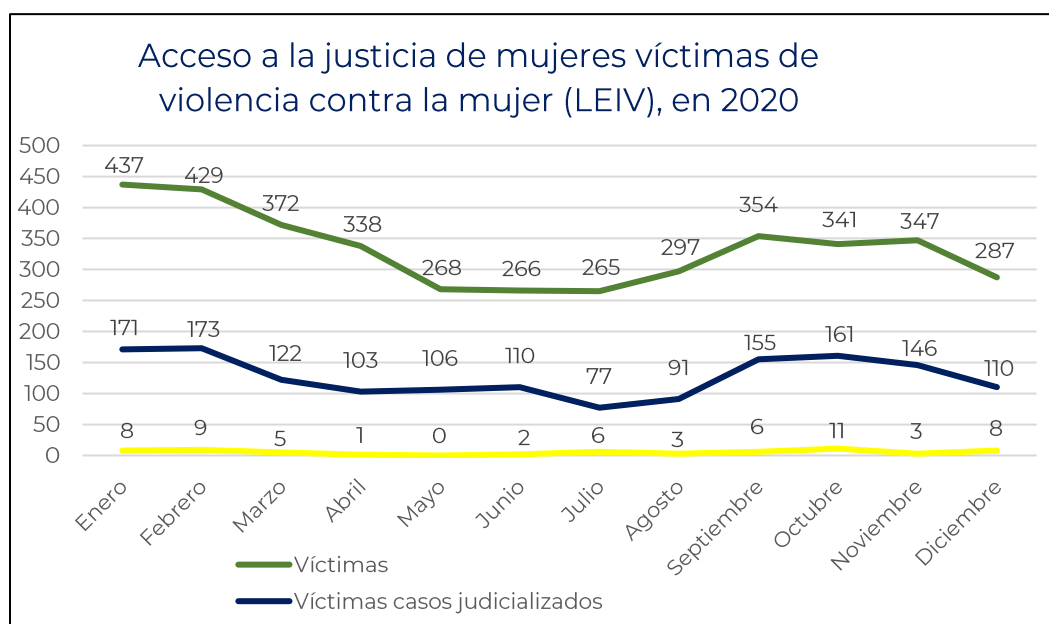
[https://transparencia.oj.gob.sv/descargar/3/17107/Resumen%20de%20la%20Labor%20Jurisdiccional%20en%20Materias%20No%20Penales%20-%20A%C3%B1o%202020%20\(ene%20-%20jun\)/23-09-2020](https://transparencia.oj.gob.sv/descargar/3/17107/Resumen%20de%20la%20Labor%20Jurisdiccional%20en%20Materias%20No%20Penales%20-%20A%C3%B1o%202020%20(ene%20-%20jun)/23-09-2020)
(consultado el 24 de marzo de 2021).

⁹⁶ FGR, *Solicitud de información pública con Referencia No. 412-UAIP-FGR-2020*; respuesta del 10 de diciembre de 2020.

⁹⁷ FGR, *Solicitud de información pública con Referencia No. 412-UAIP-FGR-2020*; respuesta del 10 de diciembre de 2020.

El número de víctimas cuyo expediente llegó a sentencia corresponden a 62. En estas sentencias se declararon 20 absoluciones y 42 condenas. Al comparar con el 2019 se observa un aumento considerable de expedientes que llegaron a sentencia, ya que en ese año sólo se registraron 27⁹⁸. Sin embargo, la cifra es aún baja para si se compara con la cantidad de mujeres víctimas de violencia de género, que reporta la misma FGR: 4,001 víctimas.

Gráfico. Comparativo entre víctimas denunciadas, víctimas con casos judicializados y víctimas con casos sentenciados sobre violencia contra la mujer, en 2020



⁹⁸ FGR, *Solicitud de información pública con Referencia No. 412-UAIP-FGR-2020*; respuesta del 10 de diciembre de 2020.

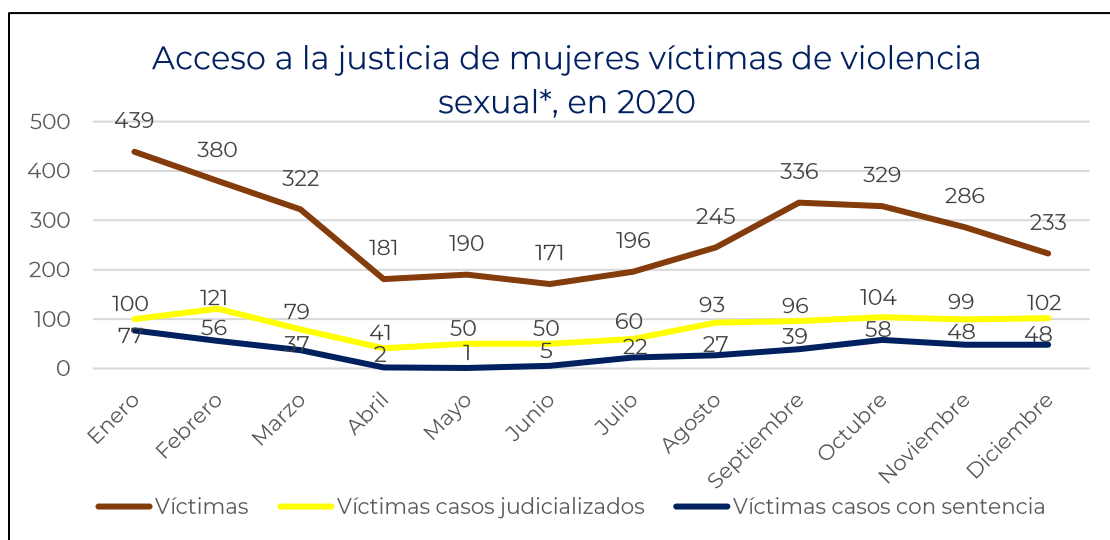
4.2.3. Procesos judiciales de violencia sexual.

De acuerdo a la FGR, en 2020 se registraron 3,308 víctimas mujeres por diversos delitos contra la libertad sexual⁹⁹, lo que implica una reducción del 30.20% con respecto al 2019¹⁰⁰, cuando se registraron 4,739 víctimas.

El delito de estupro fue el más denunciado (790), seguido de acoso sexual (697) y violación en menor o incapaz (615). Asimismo, **los grupos etarios en los que se concentra el 64.78% de las víctimas son de 0 a 12 años de edad (573) y de 13 a 17 años (1,570)**; lo que refleja el contexto de vulneración en el que se desarrolla la niñez y adolescencia salvadoreña.

Por otro lado, **en 2020 se judicializaron 995 casos**, siendo los principales delitos el acoso sexual (308), la agresión sexual en menor e incapaz (212) y la violación en menor o incapaz (190). En cuanto a las víctimas cuyos casos han llegado a sentencia se contabilizan 420 casos. En estas sentencias se declararon 91 absoluciones y 329 condenas.

Gráfico. Comparativo entre víctimas denunciadas, víctimas con casos judicializados y víctimas con casos sentenciados sobre violencia sexual, en 2020



⁹⁹ Los delitos considerados para este análisis corresponden a los contenidos en los artículos 158-165 Código Penal: violación, violación en menor o incapaz, otras agresiones sexuales, agresión sexual en menor e incapaz, violación y agresión sexual agravada, estupro y acoso sexual.

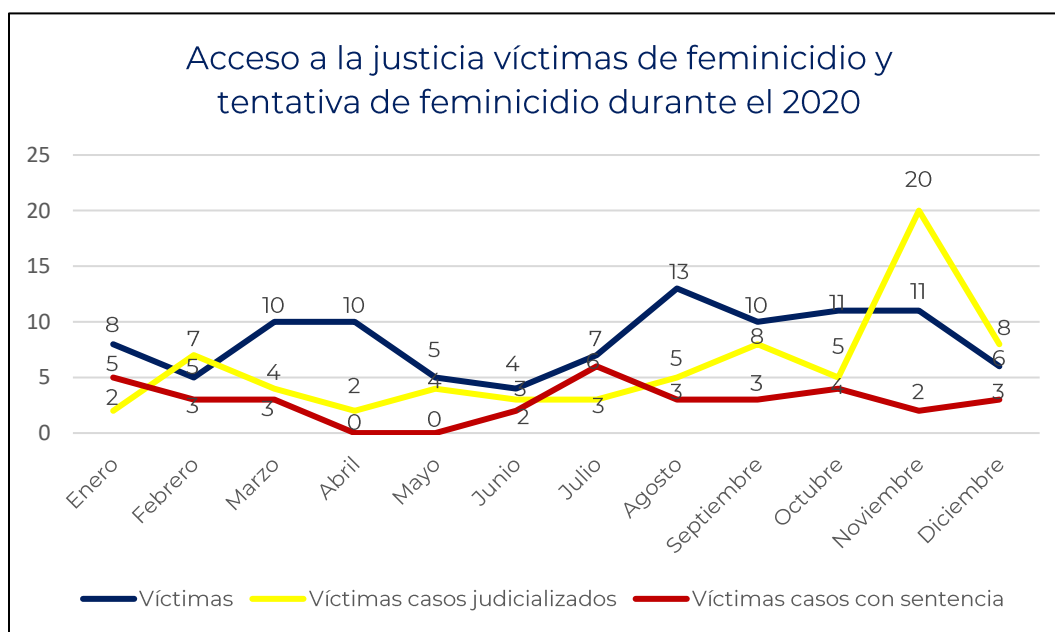
¹⁰⁰ FGR. *Solicitud de información pública con Referencia No. 412-UAIP-FGR-2020*; respuesta del 10 de diciembre de 2020.

4.2.4. Procesos judiciales de feminicidios, consumados y en grado de tentativa.

De cara a los procesos judiciales iniciados en 2020, **la FGR registró 45 víctimas de feminicidio, 27 víctimas de feminicidio agravado y 28 víctimas de feminicidio en grado de tentativa, lo que significa que 72 víctimas fueron mortales.** En el caso de los feminicidios consumados, estos se concentraron principalmente en San Salvador (27), Santa Ana (8) y Usulután (8), siendo el rango etario más afectado el de 18 a 30 años de edad.

Por otro lado, se reportaron 71 víctimas con expedientes judicializados, de los cuales 10 fueron por feminicidio, 41 por feminicidio agravado y 20 por feminicidio en grado de tentativa. Asimismo, se registraron 34 casos con sentencia: 24 por feminicidio agravado, 6 por feminicidio y 4 por feminicidio en grado de tentativa.

Gráfico. Comparativo entre víctimas denunciantes, víctimas con casos judicializados y víctimas con casos sentenciados sobre feminicidios, en 2020



4.3. Mecanismos disciplinarios y de control.

4.3.1. Unidad de Auditoría Fiscal de la FGR.

Según el artículo 32, literal a), de la Ley Orgánica de la FGR, al auditor fiscal le corresponde efectuar las auditorías preventivas de los procesos judiciales y administrativos en que intervengan los agentes auxiliares, así como tramitar toda denuncia que se presente para revisar la actuación de un funcionario, agente auxiliar o empleado fiscal. En 2020, la cantidad de personal asignada a la Unidad de Auditoría Fiscal fue de 14 personas, de las cuales 10 fueron denominados con el cargo de *profesional*¹⁰¹.

En 2019, esta unidad reportó 427 denuncias¹⁰², mientras que **en 2020 registró 291 denuncias**, lo que reflejó una reducción del 31.85%. Es importante destacar que la FGR no brindó el detalle del motivo que llevó a la presentación de la denuncia o inconformidad, porque no lo registra; al respecto dijo: “no es posible brindar el mismo, ya que en los expedientes disciplinarios y administrativos que se tramitan en Auditoría Fiscal, no existe dicho rubro o detalle requerido”¹⁰³.

Asimismo, **se reportaron 100 resoluciones emitidas por casos abiertos en el 2020**, de las cuales 15 fueron sancionatorias y 68 de desestimación, mientras que el resto serían de tramitación¹⁰⁴.

4.3.2. Direcciones de Investigación Judicial y de Talento Humano Institucional de la CSJ.

¹⁰¹ FGR, *Solicitud de información pública con Referencia No. 24-UAIP-FGR-2021*; respuesta del 21 de enero de 2021.

¹⁰² FGR, *Solicitud de información pública con Referencia No. 391-UAIP-FGR-2020*; respuesta del 20 de noviembre de 2020.

¹⁰³ FGR, *Solicitud de información pública con Referencia No. 24-UAIP-FGR-2021*; respuesta del 21 de enero de 2021.

¹⁰⁴ FGR, *Solicitud de información pública con Referencia No. 24-UAIP-FGR-2021*; respuesta del 21 de enero de 2021.

Entre los mecanismos disciplinarios de la CSJ se encuentra la Dirección de Investigación Judicial, que se encargada de investigar y preparar propuestas de resolución en informativos, relacionados con la conducta y actuaciones de Magistrados de Cámara de Segunda Instancia, Jueces de Primera Instancia y Jueces de Paz propietarios, instruidos por denuncias de particulares, avisos o de impulso oficioso, y de conformidad con lo establecido en la Ley de la Carrera Judicial¹⁰⁵.

En 2020, esta dirección registró el ingreso de 131 denuncias. Asimismo, daba cuenta que, **al 31 de diciembre del mismo año, existían 284 informativos disciplinarios en trámite**, detallando según la forma de ingreso: denuncia escrita (145), denuncia verbal (27) y de oficio (112)¹⁰⁶.

En cuanto a las decisiones definitivas tomadas por Corte Plena en asuntos disciplinarios judiciales, destacan 24 exoneraciones, 1 amonestación, 6 suspensiones y 1 remoción. El detalle de los 8 jueces sancionados da cuenta de infracciones a la Ley de la Carrera Judicial como haber sido condenado por delito y omitir o retardar injustificadamente los asuntos del despacho, o incumplir por descuido o negligencia los términos procesales; siendo este último el más reiterado. Asimismo, 6 de éstos pertenecen a primera instancia y 2 a jueces de paz¹⁰⁷.

En esa línea, no se observan mayores variaciones con respecto a 2019, cuando ingresaron 204 denuncias y las decisiones definitivas daban cuenta de 17 exoneraciones, 2 amonestaciones, 2 suspensiones y 1 remoción¹⁰⁸. De hecho, en años anteriores se ha

¹⁰⁵ CSJ. *Servicios prestados por la Dirección de Investigación Judicial*. Disponible en: <https://transparencia.oj.gob.sv/descargar/3/3963/Servicio%20Prestado%20Direcci%C3%B3n%20Investigaci%C3%B3n%20Judicial/17-08-2020> (consultado el 24 de marzo de 2021).

¹⁰⁶ CSJ. *Solicitud de información pública con Referencia No. UAIP/17/RR/113/2021*; respuesta del 20 de enero de 2021; CSJ. *Informe consolidado de actividades realizadas por la Dirección de Investigación Judicial* (enero-junio 2020). Disponible en: <https://transparencia.oj.gob.sv/es/lectura/16291> (consultado el 24 de marzo de 2021); y, CSJ. *Solicitud de información pública con Referencia No. UAIP/22/RR/121/2021*; respuesta del 22 de enero de 2021.

¹⁰⁷ CSJ. *Solicitud de información pública con Referencia No. UAIP/17/RR/113/2021*; respuesta del 20 de enero de 2021; CSJ. *Informe consolidado de actividades realizadas por la Dirección de Investigación Judicial* (enero-junio 2020). Disponible en: <https://transparencia.oj.gob.sv/es/lectura/16291> (consultado el 24 de marzo de 2021); y, CSJ. *Solicitud de información pública con Referencia No. UAIP/22/RR/121/2021*; respuesta del 22 de enero de 2021.

¹⁰⁸ Corte Suprema de Justicia. *Informe consolidado de actividades realizadas por la Dirección de Investigación Judicial* (enero-diciembre 2019). Disponible en:

reiterado la falta de capacidad y voluntad para investigar y para aplicar con rigor las sanciones disciplinarias¹⁰⁹, e incluso se ha llegado a señalar una actitud proteccionista por parte de algunos de los magistrados de la CSJ¹¹⁰, los facultados para imponer las sanciones.

Por su parte, **el tiempo promedio que duró la tramitación del informativo disciplinario en la Dirección de Investigación Judicial, en 2020, fue de 132.9 días calendario**. Los motivos más recurrentes por los que se investigó a jueces y magistrados fueron los siguientes:

Motivo de las denuncias o informes	Cantidad
Tramitación y/o decisión irregular en procesos	47
Retardo o dilación indebida en tramitación o decisión de procesos	25
Incumplir comisiones procesales o auxilios judiciales	11
Conflicto entre empleados de juzgado/tribunal con funcionario judicial	10
Conducta inadecuada o trato parcial con las partes	10
Incumplir horarios o turnos judiciales	7

Es preocupante observar que los motivos mayoritarios por los que se investigó a los funcionarios judiciales fueron: la tramitación y/o decisión irregular en los procesos, y el retardo o dilación indebida en la tramitación y/o decisión de los mismos. Esto sería un claro indicio de las deficiencias en la calidad de los servicios judiciales que recibe la sociedad.

<https://transparencia.oj.gob.sv/descargar/3/15874/Estad%C3%ADsticas%20Direcci%C3%B3n%20de%20Investigaci%C3%B3n%20Judicial%202019/04-02-2020> (consultado el 24 de marzo de 2021).

¹⁰⁹ Gerson Chávez. Diario El Mundo: *Investigación Judicial y Profesional de CSJ tienen 1,602 expedientes en mora* (2 de septiembre de 2019). Disponible en: <https://diario.elmundo.sv/investigacion-judicial-y-profesional-de-csj-tienen-1602-expedientes-en-mora/> (consultado el 24 de marzo de 2021).

¹¹⁰ Jessica Ávalos. La Prensa Gráfica: *Más jueces exonerados que sancionados durante 2018* (31 de diciembre de 2018). Disponible en: <https://historico.elsalvador.com/historico/141872/jueces-sin-sanciones-por-faltas-administrativas.html> (consultado el 24 de marzo de 2021).

Por otro lado, **en 2020, la Dirección de Talento Humano Institucional de la CSJ reportó que fueron despedidos un secretario judicial y un colaborador judicial.** Asimismo, registró la suspensión de tres colaboradores y dos secretarios; algunas de estas suspensiones sobre hechos ocurridos en 2016 y 2017¹¹¹.

En definitiva, para garantizar una pronta y cumplida justicia, también se requiere del fortalecimiento de las instancias de control interno del sistema judicial, pues solo así se lograría una depuración judicial orientada a garantizar el derecho de acceso a la justicia, a cargo de unos operadores judiciales íntegros e independientes.

4.3.3. Procesos judiciales.

En años recientes se han conocido casos cuyos imputados pertenecen a la administración de justicia. Así, en el *Caso Transes*, iniciado contra una supuesta red de corrupción en la zona occidental del país, donde habría habido sobornos para favorecer a imputados en procesos penales, la FGR presentó 30 casos en los que presuntamente participaron abogados y exempleados judiciales en tales actos de corrupción¹¹².

Por su parte, en el *Caso Corruptela*, entre los procesados figuran el ex-Fiscal General de la República, Luis Martínez, y el ex-Presidente de la República, Mauricio Funes, así como una veintena de empleados administrativos de la FGR, todos acusados de delitos de corrupción, tales como peculado (desvío de fondos públicos), cohecho (soborno), negociaciones ilícitas, falsedad documental agravada y omisión de la investigación¹¹³.

¹¹¹ CSJ, *Solicitud de información pública con Referencia No. UAIP/45/RR/215/2021*; respuesta del 5 de febrero de 2021.

¹¹² Juan Carlos Vásquez. Diario El Mundo: *A juicio 11 acusados en caso “Transes”* (15 de junio de 2019). Disponible en: <https://diario.elmundo.sv/a-juicio-11-acusados-en-caso-transes/> (consultado el 24 de marzo de 2021); y, FGR. *Jueza admitió prueba presentada por la FGR en el Caso Transes y envió a juicio a 11 imputados* (14 de junio de 2019). Disponible en: <https://www.fiscalia.gob.sv/jueza-admitio-prueba-presentada-por-la-fgr-en-el-caso-transes-y-envio-a-juicio-a-11-imputados/> (consultado el 24 de marzo de 2021).

¹¹³ Alexander Pineda. Diario Colatino: *Caso Corruptela será ventilado hasta septiembre* (1 de julio de 2020). Disponible en: <https://www.diariocolatino.com/caso-corruptela-sera-ventilado-hasta-septiembre/> (consultado el 24 de marzo de 2021).

Asimismo, cabe destacar la apertura a juicio contra el magistrado Jaime Escalante por agresión sexual contra una menor de edad, luego de que la Sala de lo Penal anulara el fallo de la Cámara en la que calificaban como falta los hechos cometidos por el magistrado¹¹⁴.

Entre 2019 y 2020, la FGR registró 24 imputados del sector justicia (fiscales, procuradores, jueces, secretarios y colaboradores judiciales), procesados por varios delitos. De los 12 procesados en 2020 destacan 4 colaboradores y 4 secretarios judiciales, a quienes se les imputan los delitos de peculado, expresiones de violencia contra la mujer y organizaciones terroristas¹¹⁵.

Entre 2019 y 2020, se reportaron 16 condenas contra operadores judiciales. En 2020, se condenaron a tres jueces, dos colaboradores judiciales, un fiscal y un secretario judicial, quienes habrían cometido los delitos de falsedad documental agravada, expresiones de violencia contra las mujeres y prevaricato, entre otros¹¹⁶.

Por lo anterior, es preciso hacer referencia a la evaluación del 2020, realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), en donde se reflejó que el 71.3% de los encuestados tiene poco o ninguna confianza en la FGR, mientras que el 69.5% expresó lo mismo con respecto a la CSJ. De hecho, en esta misma evaluación, se le otorgó una nota de 4.97 de 10 a la FGR por su desempeño y a la CSJ, de 4.99; esto es, ambas instituciones del sector justicia fueron reprobadas por la ciudadanía. Por otro lado, 5 de cada 10 salvadoreños manifestaron que hay mucha corrupción en la FGR y 4 de cada 10 salvadoreños dijeron lo mismo sobre la CSJ¹¹⁷.

¹¹⁴ Ricardo Flores. La Prensa Gráfica: *Sala de lo Penal ordena juicio para magistrado Escalante* (3 de junio de 2020). Disponible en: <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sala-de-lo-Penal-ordena-juicio-para-magistrado-Escalante-20200602-0086.html> (consultado el 24 de marzo de 2021).

¹¹⁵ FGR. *Solicitud de información pública con Referencia No. 26-UAIP-FGR-2020*; respuesta del 2 de febrero de 2021.

¹¹⁶ FGR, *Solicitud de información pública con Referencia No. 26-UAIP-FGR-2020*; respuesta del 2 de febrero de 2021.

¹¹⁷ IUDOP. Encuesta: *La población salvadoreña evalúa la situación del país a finales del año 2020*. Disponible en: <https://www.uca.edu.sv/iudop/wp-content/uploads/BOLET%c3%8dN-EV-A%c3%91O-2020-Nacional.pdf> (consultado el 24 de marzo de 2021).

4.4. Sistema de justicia: carga laboral.

4.4.1. Fiscalía General de la República.

En el informe *Operatividad y eficacia de la Fiscalía General de la República. Periodo 2013-2018*, se reportó que habría existido un promedio anual de 706.5 fiscales auxiliares (esto incluye los designados a unidades operativas y no operativas), siendo 2018 el año con más fiscales con 748 (17.65% del total del período). Esto equivaldría a una tasa de 11.14 fiscales por cada 100,000 habitantes y 0.30 sedes fiscales en la misma proporción. Por tanto, en este periodo se tuvo un nivel de cobertura por debajo de los estándares mínimos óptimos¹¹⁸.

En relación con la carga laboral, en el mismo periodo, el promedio anual de fiscales operativos fue de 646, quienes tuvieron una carga laboral de 171.74 casos por fiscal. En detalle, para el periodo 2016-2018, el promedio fue de 131.18 casos por fiscal¹¹⁹. En 2020, el promedio de casos asignados a cada fiscal auxiliar a nivel nacional fue de 90 casos¹²⁰.

Finalmente, entre junio de 2019 y mayo de 2020, la FGR reportó la apertura de 82,553 expedientes, lo que representa un promedio mensual de 6,879 y un promedio diario de 226. Del total anterior, los expedientes enviados a archivo definitivo fueron 21,369 y a archivo provisional, 21,296; mientras que los activos serían 39,888¹²¹. A su

¹¹⁸ Acción Ciudadana. Informe: *Operatividad y eficacia de la fiscalía general de la república. periodo 2013-2018* (29 de julio de 2021). Disponible en: <https://accion-ciudadana.org/el-observatorio-para-el-fortalecimiento-institucional-de-accion-ciudadana-presento-el-informe-operatividad-y-eficacia-de-la-fiscalia-general-de-lae-republica-periodo-2013-2018/> (consultado el 24 de marzo de 2021).

¹¹⁹ Acción Ciudadana. Informe: *Operatividad y eficacia de la fiscalía general de la república. periodo 2013-2018* (29 de julio de 2021). Disponible en: <https://accion-ciudadana.org/el-observatorio-para-el-fortalecimiento-institucional-de-accion-ciudadana-presento-el-informe-operatividad-y-eficacia-de-la-fiscalia-general-de-la-republica-periodo-2013-2018/> (consultado el 24 de marzo de 2021).

¹²⁰ FGR. *Solicitud de información pública con Referencia No. 30-UAIP-FGR-2021*; respuesta del 3 de febrero de 2021.

¹²¹ FGR. *Memoria de Labores, junio 2019 - mayo 2020*. Disponible en: <https://www.fiscalia.gob.sv/informe-de-labores-2019-2020/> (consultado el 24 de marzo de 2021).

vez, entre ese mismo total, **se han contabilizado 98,064 delitos, que contienen a un total de 95,610 imputados y a 98,610 víctimas**¹²².

4.4.2. Procuraduría General de la República.

En el reportaje televisivo “Sin derecho a la presunción de inocencia”, se señaló que la **Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con 263 defensores públicos en todo el país**, quienes deben atender un promedio de 50,000 casos al año¹²³, es decir, la defensoría pública enfrenta una fuerte carga de trabajo. En concreto, en 2020, la carga laboral de la defensoría pública penal fue de 189 asistencias brindadas en promedio y 231 audiencias brindadas en promedio; aunque debe hacerse notar que de Ahuachapán, La Paz y Cuscatlán se poseen datos actualizados hasta noviembre, y Cabañas, hasta octubre¹²⁴.

Tabla. Promedios de asistencias y audiencias brindadas, en 2020

Procuradurías auxiliares	Promedio asistencias brindadas	Promedio audiencias brindadas
Ahuachapán	16	14
Apopa	5	6
Chalatenango	10	16
Cojutepeque	10	10
La Libertad	12	13
La Unión	10	8
Metapán	13	12

¹²² FGR. *Memoria de Labores, junio 2019 - mayo 2020*. Disponible en: <https://www.fiscalia.gob.sv/informe-de-labores-2019-2020/> (consultado el 24 de marzo de 2021).

¹²³ Focos TV. *Capítulo 177: sin derecho a la presunción de inocencia* (18 de octubre de 2020); video, 4:04. Disponible en: <https://focostv.com/focos-capitulo-177/> (consultado el 24 de marzo de 2021).

¹²⁴ PGR. *Solicitud de información pública con Referencia No. 02-UAIP18-2021*.

Procuradurías auxiliares	Promedio asistencias brindadas	Promedio audiencias brindadas
San Miguel	12	17
Morazán	4	4
San Salvador	7	10
San Vicente	12	27
Cabañas	10	8
Santa Ana	8	17
Sonsonate	15	25
Soyapango	12	9
Usulután	23	18
Zacatecoluca	10	17
TOTAL	189	231

Ahora bien, en total, **en 2020 se brindaron 30,862 asistencias**, en las cuales se atendieron a 26 mil 450 hombres, 1 mil 229 niños, 3 mil 091 mujeres y 92 niñas. Por otro lado, **se acompañaron 39,179 audiencias**¹²⁵.

4.4.3. Corte Suprema de Justicia.

Los primeros dos Juzgados Especializados de la Mujer, de instrucción y sentencia, surgieron en San Salvador, en julio del 2017. Y fue hasta enero de 2018 que comenzaron a funcionar dos juzgados más, también de instrucción y sentencia, en San Miguel y Santa Ana para atender procesos en los departamentos de la zona oriental y de la zona

¹²⁵ PGR. *Solicitud de información pública con Referencia No. 02-UAIP18-2021*; respuesta del 22 de enero de 2021.

occidental, respectivamente¹²⁶. Un hecho que contrasta con las altas cifras de violencia contra la mujer reportadas por diferentes instituciones públicas y organizaciones sociales.

A inicios del 2020, se informaba sobre el colapso de estos juzgados especializados. Se aseguraba que, a casi tres años de la creación de éstos, aún existía un sistema incapaz de responder a todas las víctimas en los plazos legales y desde la perspectiva de género. Las juezas de instrucción, por la carga laboral, han llegado a remitir expedientes a los tribunales de sentencia, a los 23 meses después de iniciados los procesos. Esto es, la FGR y los defensores solo tienen un mes para llegar a una sentencia, antes de que al acusado se le venza el plazo legal para la detención provisional. El juzgado de San Salvador es el más saturado a nivel nacional, pues atiende los departamentos de la zona central y paracentral. Para atender los casos, este juzgado cuenta con un personal de 11 personas: una jueza, un secretario, siete colaboradores judiciales y dos notificadores¹²⁷.

Por su parte, la abogada Ismenia Méndez, de la Asociación de Abogadas Salvadoreñas indicaba que “la mora judicial perpetúa la impunidad, porque debido a la saturación de los tribunales especializados, a las juezas y los jueces se les demanda un pronto despacho y esto impacta negativamente en las resoluciones, son de mala calidad, no parecen de un juzgado especializado, las podría dar cualquier otro juzgado”¹²⁸. A mediados de octubre de 2020, la situación no había cambiado. La abogada Rhina Juárez, de Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), se refería al colapso en estos juzgados como un problema estructural, que aunado a la suspensión de plazos judiciales y administrativos por la emergencia sanitaria por Covid-19 y a la falta de

¹²⁶ Stanley Luna. La Prensa Gráfica: *El colapso de los juzgados de la mujer* (1 de marzo de 2020). Disponible en: <https://7s.laprensagrafica.com/el-colapso-de-los-juzgados-de-la-mujer/> (consultado el 24 de marzo de 2021).

¹²⁷ Stanley Luna. La Prensa Gráfica: *El colapso de los juzgados de la mujer* (1 de marzo de 2020). Disponible en: <https://7s.laprensagrafica.com/el-colapso-de-los-juzgados-de-la-mujer/> (consultado el 24 de marzo de 2021).

¹²⁸ Clanci Rosa y Reina Ponce. Revista La Brújula: *Feminicidios, lo que las cifras no cuentan* (9 de abril de 2020). Disponible en: <https://revistalabrujula.com/2020/04/09/feminicidios-lo-que-las-cifras-no-cuentan/> (consultado el 24 de marzo de 2021).

realización de algunas diligencias, afectaba el avance de los procesos¹²⁹.

En este contexto, se destaca la decisión legislativa adoptada en noviembre de 2020, a petición de la CSJ, de crear dos juzgados especializados de instrucción más, en San Salvador y Cojutepeque¹³⁰.

4.5. Vulneraciones al derecho de acceso a la justicia.

4.5.1. Hechos violatorios conocidos por la PDDH.

En 2020, la PDDH registró 96 señalamientos de vulneraciones al derecho de acceso a la justicia¹³¹. Los siguientes son los principales hechos violatorios:

Hecho violatorio	Cantidad
Omisiones o negligencia de funcionarios o agentes del Estado frente a la reclamación de una persona para la protección de derechos.	46
Negligencia o retardación injustificada en la investigación por parte de las instituciones competentes.	12
Sin Definir	9
Dilaciones indebidas para juzgar y hacer cumplir lo juzgado.	4
Negligencia u omisión estatal en la investigación y sanción a la violencia contra las mujeres.	4

¹²⁹ Karen Moreno. Revista Gato Encerrado: *Colapso en Juzgados Especializados de Mujeres retrasa la justicia a víctimas de feminicidio* (15 de octubre de 2020). Disponible en: <https://gatoencerrado.news/2020/10/15/colapso-en-juzgados-especializados-de-mujeres-retrasa-la-justicia-a-victimas-de-feminicidio/> (consultado el 24 de marzo de 2021).

¹³⁰ Asamblea Legislativa, “Crean 2 dos juzgados especializados para una vida libre de violencia en San Salvador y Cojutepeque”, 12 de noviembre, 2020, <https://www.asamblea.gob.sv/node/10770>

¹³¹ PDDH. *Solicitud de información pública con Referencia No. 03-2021*.

Al comparar con 2019¹³², es posible observar que los principales hechos violatorios se mantuvieron, lo que implica que la omisión, negligencia o retardación en el cumplimiento de funciones que exige el derecho de acceso a la justicia se están convirtiendo en una problemática permanente y estructural.

Por su parte, la principal institución denunciada fue la FGR con 60 señalamientos referentes a sus dependencias y su titular. La segunda institución fue el Órgano Judicial, específicamente la Corte en pleno, diferentes juzgados de primera instancia y las Salas de lo Constitucional y de lo Penal.

4.5.2. Criminalización de mujeres por emergencias obstétricas.

Es importante destacar la situación particular de vulneración al derecho de acceso a la justicia que sufren las mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas y, por tanto, acusadas de cometer abortos y homicidios.

El 20 de febrero de 2020, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas se pronunció sobre los casos de Sara del Rosario Rogel, Berta Margarita Arana y Evelyn Beatriz Hernández¹³³, recomendando al Estado salvadoreño poner inmediatamente en libertad a quienes aún siguen privadas arbitrariamente de su libertad, y otorgarles a estas tres mujeres una indemnización y otros tipos de reparaciones acordes al derecho internacional, por los daños ocasionados. También llamó al Gobierno a adoptar de manera urgente las reformas legislativas y judiciales, y las políticas públicas necesarias para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos¹³⁴.

¹³² Unidad de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Solicitud de acceso a la información pública: 03-2021, 22 de enero de 2021.

¹³³ El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria es uno de los procedimientos especiales temáticos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Dentro de su mandato se incluye: *“investigar los casos de detención impuesta arbitrariamente o que, por alguna circunstancia, sea incompatible con las normas internacionales enunciadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos o en los instrumentos internacionales pertinentes), siempre que los órganos jurisdiccionales no hayan adoptado una decisión definitiva sobre el asunto y en conformidad a la legislación nacional”*.

¹³⁴ CEJIL. *El Salvador: Grupo de Trabajo de Naciones Unidas afirma que mujeres que sufrieron emergencias obstétricas son víctimas de detenciones arbitrarias* (26 de febrero de 2020). Disponible en:

En ese mismo sentido, el 4 de marzo, el Grupo de Trabajo aprobó la Opinión No. 68/2019, instando de nuevo a poner inmediatamente en libertad a las mujeres¹³⁵. Asimismo, señaló que no se trata de casos aislados, sino que estos reflejan problemas estructurales en el ejercicio y protección de los derechos fundamentales de la mujer en nuestro país¹³⁶. Por último, el 25 de junio, el Grupo de Trabajo emitió la Opinión No. 19/2020, relativa a Imelda Cortez Palacios, donde señaló que su privación de libertad es arbitrario y reiteró su llamado a las autoridades a revisar, reinterpretar, reformar, desaplicar y/o derogar, dependiendo del caso y en el marco de sus respectivas competencias, de manera urgente e integral, la legislación penal aplicada en contra de Imelda, con el fin de asegurar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del Estado¹³⁷.

No obstante, el 13 de agosto, se informaba que el Estado aún no había acatado la exigencia que hizo el Grupo de Trabajo en febrero del 2020, referente a la privación de libertad de Sara Rogel, Berta Arana y Evelyn Hernández¹³⁸. Por otro lado, organizaciones de mujeres pidieron la libertad de 18 mujeres que se encuentran en prisión, tras haber sufrido la pérdida de sus bebés en partos extra-hospitalarios. De estas 18 mujeres en prisión, 15 tienen sentencia en firme por el delito de homicidio agravado y las otras tres, aún enfrentan el proceso penal. Dos de las mujeres llevan 11 años detenidas tras recibir

<https://www.cejil.org/es/salvador-grupo-trabajo-naciones-unidas-afirma-que-mujeres-que-sufrieron-emergencias-obstetricas-son> (consultado el 24 de marzo de 2021).

¹³⁵ Consejo de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. *Opinión No. 68/2019, relativa a Sara del Rosario Rogel García, Berta Margarita Arana Hernández y Evelyn Beatriz Hernández Cruz (El Salvador)* (4 de marzo de 2020). Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session86/A_HRC_WGAD_2019_68_AdvanceEditedVersion.pdf (consultado el 24 de marzo de 2021).

¹³⁶ ONU. *El Salvador requiere reformas urgentes contra la detención arbitraria de mujeres vulnerables* (6 de marzo de 2020). Disponible en: <https://news.un.org/es/story/2020/03/1470731> (consultado el 24 de marzo de 2021).

¹³⁷ Consejo de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. *Opinión No. 19/2020, relativa a Imelda Cortez Palacios (El Salvador)* (25 de junio de 2020). Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session87/A_HRC_WGAD_2020_19_Advance%20Edited%20Version.pdf (consultado el 24 de marzo de 2021).

¹³⁸ Karen Moreno. Revista Gato Encerrado: *El Salvador aún no acata exigencia de ONU para liberar a mujeres criminalizadas* (13 de agosto de 2020). Disponible en: <https://gatoencerrado.news/2020/08/13/el-salvador-aun-no-acata-exigencia-de-onu-para-liberar-a-mujeres-criminalizadas/> (consultado el 24 de marzo de 2021).

una condena de 30 años de cárcel¹³⁹. Al finalizar el 2020, no existía información que indicara el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Grupo.

Por otro lado, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Caso Manuela y otros contra El Salvador, ingresado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el 2019, registró avances en su tramitación hasta la notificación de la resolución de convocatoria a audiencia. El caso se refiere a una serie de presuntas violaciones en el marco del proceso penal, que culminó con la condena de Manuela por el delito de homicidio agravado. Se alegan como derechos vulnerados: el derecho a no ser privado de libertad arbitrariamente, el principio de presunción de inocencia, el derecho de defensa y el derecho a la protección judicial, entre otros¹⁴⁰. En este caso, se relacionan hechos violatorios como haber sido detenida bajo la figura de flagrancia, sin que se llenaran los requisitos para ésta y mientras se encontraba recibiendo asistencia médica. La aplicación de una serie de estereotipos a lo largo del proceso penal, lo que tuvo el impacto de cerrar ciertas líneas de investigación e impedir el análisis exhaustivo de la prueba, así como el no haber contado con un abogado defensor durante las diligencias preliminares; además, la defensa técnica incurrió en ciertas deficiencias que impactaron sus derechos, entre ellas, la de no presentar un recurso contra la sentencia que la condenó a 30 años de prisión¹⁴¹.

4.5.3. Vulneración a la presunción de inocencia.

El principio de inocencia se encuentra en el artículo 12, inciso 1, de la Constitución, de la siguiente manera: Toda persona a quien se impute un delito, se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se

¹³⁹ Merlin Delcid. CNN: *Organizaciones feministas de El Salvador piden la libertad de 18 mujeres presas por la pérdida de sus bebés en partos extrahospitalarios* (8 de octubre de 2020). Disponible en: <https://cnnespanol.cnn.com/2020/10/08/organizaciones-feministas-de-el-salvador-piden-la-libertad-de-18-mujeres-presas-por-la-perdida-de-sus-bebes-en-partos-extrahospitalarios/> (consultado el 24 de marzo de 2021).

¹⁴⁰ Corte IDH. *Caso Manuela y otros vs. El Salvador* (2020). Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/manuela_y_otros.pdf (consultado el 24 de marzo de 2021).

¹⁴¹ Corte IDH. *Caso Manuela y otros vs. El Salvador* (2020). Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/manuela_y_otros.pdf (consultado el 24 de marzo de 2021).

le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa. En esta línea, son estándares para la aplicación de la detención provisional¹⁴² los siguientes: ser la excepción y no la regla; los fines legítimos y permisibles de la detención deben tener carácter procesal, tales como evitar el peligro de fuga o la obstaculización del proceso. Se requiere que la detención sea absolutamente necesaria y proporcional, en el sentido de que no existan otros medios menos gravosos para lograr el fin procesal que se persigue y que no se afecte desproporcionadamente la libertad personal¹⁴³.

De hecho, se ha observado que los altos índices de personas en detención preventiva son el resultado, entre otros motivos, de la tendencia a utilizar la prisión preventiva como primera alternativa; las restricciones legales de distinto tipo de medidas para determinados delitos; la renuencia de los jueces a decretar estas medidas; la debilidad institucional y falta de independencia de las defensas públicas; las dificultades en el acceso a la defensa pública; la presión mediática y proveniente de otros órganos estatales hacia los jueces; las deficiencias estructurales de los sistemas judiciales, en particular, la mora judicial; y las políticas criminales de “mano dura”¹⁴⁴. En definitiva, el uso excesivo y no excepcional de la prisión preventiva es uno de los problemas más graves y extendidos que enfrenta El Salvador, en cuanto al respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de libertad¹⁴⁵.

¹⁴² En el presente se entenderá por prisión o detención preventiva, en los términos de la CIDH: todo el periodo de privación de libertad de una persona sospechosa de haber cometido un delito, ordenado por una autoridad judicial y previo a una sentencia firme. En CIDH. *Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas* (2013). Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfS/informe-pp-2013-es.pdf> (consultado el 24 de marzo de 2021).

¹⁴³ CIDH. *Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas* (2013). Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfS/informe-pp-2013-es.pdf> (consultado el 24 de marzo de 2021).

¹⁴⁴ CIDH. *Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas* (2013). Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/pdfS/informe-pp-2013-es.pdf> (consultado el 24 de marzo de 2021).

¹⁴⁵ CIDH. *Informe sobre medidas para reducir la prisión preventiva* (2017). Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PrisionPreventiva.pdf> (consultado el 24 de marzo de 2021).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resaltó que en El Salvador, en 2013, habían 13,587 personas en prisión preventiva y que, en 2015, esta cifra aumentó a 19,481 personas, según la información proporcionada por el mismo Estado¹⁴⁶.

De enero a junio de 2020, los Juzgados de Paz decretaron detención preventiva contra 1,522 imputados. Por su parte, los Juzgados de instrucción y de primera instancia con competencia en materia penal decretaron esta detención contra 2,346 imputados¹⁴⁷.

Asimismo, **la FGR daba cuenta que, en 2020, en la etapa de audiencia inicial, 10,144 imputados habrían sido objeto de una resolución de detención provisional y 5,946, de medidas sustitutivas a esta detención**¹⁴⁸. Al comparar con datos del 2019, cuando se registraron 12,873 imputados con detención provisional, se observa que la cifra de detenciones provisionales ha superado, en estos dos años, en más del 40% a las medidas sustitutivas.

Por otro lado, si se compara el número de imputados con detención provisional con la cifra de detenidos en flagrancia, que fue de 22,510 en 2020, observamos una diferencia considerable del 45.06%¹⁴⁹. El delito con el mayor número de detenciones provisionales es el de agrupaciones ilícitas con un total 1,128. Por cierto, en 2019, el delito que más detenciones administrativas, judiciales y en flagrancia que la PNC realizó también fue el de agrupaciones ilícitas (10% de un total de 41,112)¹⁵⁰.

¹⁴⁶ CIDH. *Informe sobre medidas para reducir la prisión preventiva* (2017). Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PrisionPreventiva.pdf> (consultado el 24 de marzo de 2021).

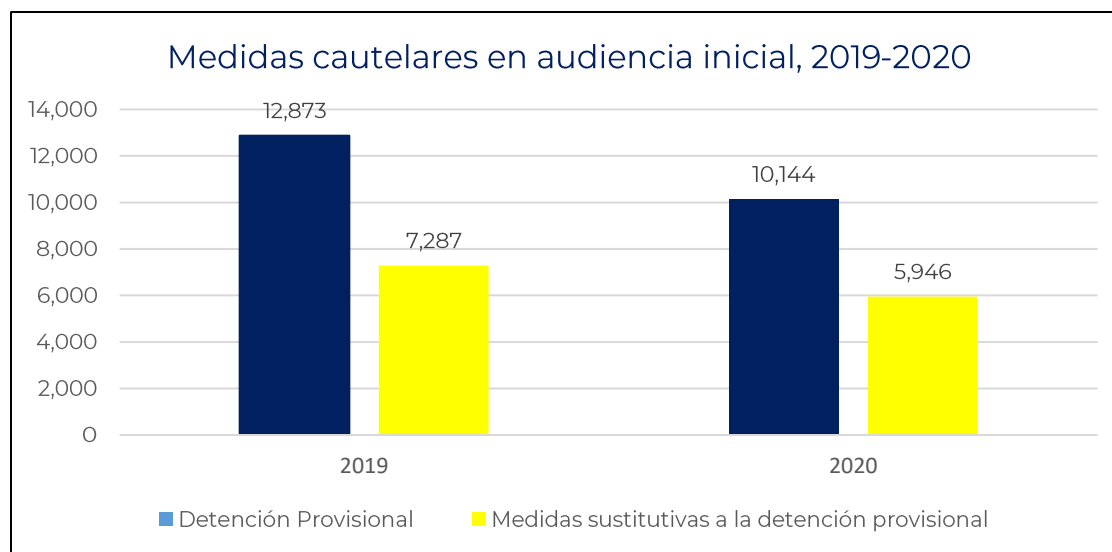
¹⁴⁷ CSJ. *Movimiento ocurrido en las instancias con competencia penal adulto, enero-junio 2020*. Disponible en: <https://transparencia.oj.gob.sv/es/lectura/17106> (consultado el 24 de marzo de 2021).

¹⁴⁸ FGR. *Solicitud de información pública con Referencia No. 25-UAIP-FGR-2021*.

¹⁴⁹ PNC. *Solicitud de información pública con Referencia No. PNC-UAIP-12-2021*; respuesta del 19 de enero de 2021.

¹⁵⁰ OUDH. *Informe anual: Estado de Derechos Humanos en El Salvador, 2019*. Disponible en: <https://drive.google.com/file/d/14he5Zal6J28GsDzVZdjP9IR4wrzHqF2g/view> (consultado el 24 de marzo de 2021).

Gráfico. Comparativo de medidas cautelares en audiencia inicial, en 2019-2020



Por otro lado, es importante mencionar la vulneración de la presunción de inocencia por medio de los juicios mediáticos. Al respecto, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos manifestó que era importante que la población se informe y se le comunique sobre las detenciones que hayan, pero debe hacerse de tal forma que se resguarde y garantice el principio de inocencia, es decir, se le puede informar a la población sobre una captura, por ejemplo, de un grupo de personas a quienes se les puede atribuir un ilícito, pero esa comunicación no debe ir encaminada a establecer sin iniciar el proceso judicial una culpabilidad anticipada¹⁵¹.

En esta línea, se puede mencionar el caso del futbolista Christopher Ramírez a quien la FGR presentó el 1 de agosto del 2020 como miembro de una pandilla. Sin embargo, 10 días después el jugador fue absuelto de los cargos y salió en libertad, acusando a la fiscalía en redes sociales y ante los medios de comunicación de haberle capturado y expuesto como criminal, sin tener pruebas¹⁵².

¹⁵¹ Focos TV. *Capítulo 177: sin derecho a la presunción de inocencia* (18 de octubre de 2020); video, 4:04. Disponible en: <https://focostv.com/focos-capitulo-177/> (consultado el 24 de marzo de 2021).

¹⁵² Focos TV. *Capítulo 177: sin derecho a la presunción de inocencia* (18 de octubre de 2020); video, 4:04. Disponible en: <https://focostv.com/focos-capitulo-177/> (consultado el 24 de marzo de 2021).

Las anteriores vulneraciones ejemplifican el **estado actual del sistema judicial salvadoreño, en el cual se ha llegado a normalizar acciones como el empleo de la detención provisional de forma generalizada o la presentación de los imputados frente a los medios de comunicación.** Estas pueden llegar a convertirse en una culpabilidad anticipada, repercutiendo directamente en las garantías del debido proceso.

Lo anterior debe ser considerado a la luz del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, es decir, en relación a la paz, la justicia y las instituciones sólidas con el propósito de “promover una sociedad pacífica e inclusiva para el desarrollo sostenible, facilitando el acceso a la justicia para todos y creando instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles¹⁵³.

¹⁵³ Organización de las Naciones Unidas, “Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”, http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2017/01/Goal_16_Spanish.pdf

5. Derecho a la reparación integral.

En El Salvador, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional¹⁵⁴, la reparación integral a las víctimas –de graves violaciones de derechos humanos, en el contexto del conflicto armado– implicaría:

- i. El restablecimiento o restitución de los derechos conculcados, que obliga a tomar las medidas idóneas y eficaces para hacer posible que las cosas vuelvan al estado anterior a la violación;
- ii. El resarcimiento, que comprende la devolución de los bienes o el pago de los daños o pérdidas sufridas, así como el reembolso de los gastos y servicios requeridos como consecuencia de la violación;
- iii. La compensación de los daños ocasionados, que implica la entrega de bienes que compensen daños físicos o psicológicos de carácter irreversible, tales como las oportunidades perdidas en cuanto al modelo de vida individual y familiar, en educación y empleo, y los gastos efectuados por servicios jurídicos o médicos;
- iv. La indemnización de daños y perjuicios de índole material, moral, psicológica o social, la que se debe garantizar de forma adecuada y proporcional a la gravedad del daño ocasionado, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso concreto, los daños materiales causados y la pérdida de oportunidades, tales como los ingresos dejados de percibir, incluido el daño emergente, el lucro cesante y las prestaciones sociales;
- v. La rehabilitación y readaptación de la víctima y sus familiares, que comprende las medidas de asistencia médica, psicológica, social y de otra índole, capaces de mitigar o superar los efectos producidos;
- vi. La satisfacción y reivindicación de las víctimas, que conlleva a la adopción de medidas tendentes a disculpar la violación o el daño ocasionados en el honor y la dignidad, ya sea mediante el reconocimiento público de responsabilidad, el

¹⁵⁴ Inconstitucionalidad 44-2013 Ac, sentencia definitiva del 16 de julio de 2013; págs. 24-26.

pedido de disculpas públicas a las víctimas y sus familiares, la revelación pública de la verdad de lo sucedido, y la adopción de medidas simbólicas en homenaje a las víctimas, tales como la construcción de monumentos o la conmemoración de fechas alusivas a las violaciones. También se cumple con el deber de satisfacción cuando se investigan los hechos de manera imparcial, exhaustiva y concluyente; cuando se establecen las sanciones legales a los autores mediatos e inmediatos por las vulneraciones; cuando se toman medidas para la búsqueda de los desaparecidos o secuestrados o la localización de los cadáveres de las personas asesinadas; y cuando se procede a su inhumación e identificación;

- vii. Las garantías de no repetición de las violaciones de derechos humanos, que implican la adopción de acciones tendentes a prevenir las violaciones y evitar que los hechos no se reproduzcan en el futuro, y comprende medidas tales como: la depuración de organismos policiales y fuerzas armadas; la disolución de grupos armados al margen de la ley; la inutilización de manuales de instrucción sobre el uso desproporcionado de la fuerza y las armas contra las personas; el fortalecimiento de la independencia judicial; y la educación en derechos humanos en las instituciones policiales y militares, así como en los diversos sectores de la sociedad; y,
- viii. El conocimiento público de la verdad, que genera obligaciones específicas del Estado que no solo consisten en facilitar el acceso de los familiares a la documentación que se encuentra bajo control oficial, sino también en la asunción de las tareas de investigación y corroboración de los hechos denunciados. Además, dado que el Estado tiene el deber de prevenir y hacer cesar las vulneraciones de los derechos fundamentales, la prevalencia del derecho a conocer la verdad es esencial para el combate a la impunidad y la garantía de no repetición de aquellas violaciones.

Dicho lo anterior, la reparación integral a las víctimas, en general, exige la adopción de un conjunto de medidas estatales encaminadas a obtener los objetivos o propósitos expuestos.

En ese sentido, es necesario no perder de vista un suceso muy ligado al desenvolvimiento o estancamiento de esta reparación integral: la impunidad. Este problema, muy presente en América Latina, es de tal complejidad que tiene dimensiones o consecuencias más allá del ámbito judicial, debido a que también altera el acceso a la información pública que, en muchas ocasiones, es imprescindible para evaluar el sistema judicial y la Administración Pública, en general, y, por ende, para evaluar el efectivo cumplimiento de la reparación integral.

Ahora bien, de acuerdo con el Índice de Impunidad Global, **El Salvador cumple con las características de un país con impunidad estadística, es decir, un país con imposibilidad de medir estadísticamente las capacidades y funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia.** Esta impunidad estadística tiene tres posibles causas: insuficiencia institucional en materia estadística, poca voluntad política para generar la información o, incluso, la manipulación deliberada de las estadísticas oficiales¹⁵⁵.

5.1. Indemnización: fondos destinados a la reparación.

5.1.1. Víctimas del conflicto armado.

Entre 2019 y 2020, el presupuesto asignado para la indemnización de las víctimas del conflicto armado, fue de \$2,400,000 dólares. Asimismo, este monto es muy bajo con respecto a los daños sufridos y a la cantidad de víctimas registradas en el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL): 3,789 en 2019 y 3,774 en 2020, quienes se encuentran presentes a lo largo del territorio nacional.

¹⁵⁵ De acuerdo a Le Clercq Ortega, “el Índice Global de Impunidad (IGI) entiende a la impunidad como un suceso multidimensional y pluricausal que puede ser explicado a partir de una serie de indicadores que miden su relación con atributos del diseño y funcionamiento de los sistemas de seguridad y la protección a los derechos humanos”. Juan Antonio Le Clercq Ortega. *Índice Global de Impunidad 2020 (IGI-2020): Escalas de impunidad en el mundo*. Universidad de las Américas (Puebla, 2020).

Tabla. Cantidad de víctimas registradas en FISDL, por sexo, en 2019-2020

Departamento	Sexo		Año 2019	Sexo		Año 2020
	H	M		H	M	
Ahuachapán	24	41	65	71	48	119
Cabañas	207	92	299	72	259	331
Chalatenango	260	210	470	212	334	546
Cuscatlán	31	32	63	180	326	506
La Libertad	105	216	147	40	107	147
La Paz	125	376	321	125	376	501
La Unión	15	13	28	0	2	2
Morazán	54	28	82	24	62	86
San Miguel	18	9	27	1	7	8
San Salvador	320	308	628	90	259	349
San Vicente	358	196	554	222	451	673
Santa Ana	573	328	901	45	122	167
Sonsonate	7	18	25	28	69	97
Usulután	4	17	21	91	151	242
Total	2153	1636	3789	1201	2573	3774

Tabla. Asignación presupuestaria para víctimas del conflicto armado, en 2019-2020

Institución	Unidad presupuestaria y línea de trabajo	Año	Presupuesto
FISDL	05. Compensación a Personas en Condición de Vulnerabilidad a Consecuencia del Conflicto Armado Interno (02. Indemnización a Víctimas de Graves Violaciones)	2019/2020	2,000,400

La cantidad para indemnizaciones es poca. Al realizar una división simple entre el total de ese fondo y las víctimas registradas en 2020, se obtiene que a cada una le correspondería \$530 dólares anuales, es decir, solo \$44.17 dólares mensuales, mucho menos que cualquier salario mínimo.

Por otro lado, si el número de víctimas fuese la misma registrada en 2016, cuando se inauguró este programa de reparación, esto es 6,235 víctimas, en 134 municipios, la indemnización bajaría hasta los \$320.83 dólares anuales y los \$26.74 dólares mensuales. Por su parte, los criterios para la transferencia de fondos son los siguientes¹⁵⁶:

- A la víctima mayor de 55 años, \$50 dólares.
- A la víctima menor de 55 años, \$15 dólares.
- A la familia de la víctima hasta con 3 hijos menores de 5 años, \$15 dólares adicionales.
- A la familia de la víctima hasta con más de 3 hijos menores de 5 años, \$20 dólares adicionales.
- A la familia de la víctima hasta con 3 hijos entre los 5 y 16 años que no hayan cursado sexto grado, \$15 dólares adicionales.
- A la familia de la víctima hasta con más 3 hijos entre los 5 y 16 años que no hayan cursado sexto grado, \$20 dólares adicionales.
- A la familia de la víctima que reúna las circunstancias concurrentes, \$20 dólares.

Como puede observarse, las cantidades de indemnización son insuficientes con respecto al daño emocional, psicológico y económico que habrían sufrido estas víctimas durante el conflicto armado, lo que hace evidente la necesidad de aumentar el monto para que sea proporcional a las obligaciones estatales desde la perspectiva de la reparación integral. Además, la situación es preocupante porque el Gobierno habría suspendido la

¹⁵⁶ FISDL. *Gobierno lanza Programa de Transferencia Económica para víctimas de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado* (31 de agosto de 2016). Disponible en: <http://www.fisd.gov.sv/novedades/ciudadano/10930-gobierno-lanza-programa-de-transferencia-economica-para-victimas-de-graves-violaciones-a-derechos-humanos-durante-el-conflicto-armado#.YD2Ha2qzblU>

entrega de esta paupérrima indemnización. En marzo de 2020, las víctimas beneficiadas le presentaron una carta al Presidente de la República¹⁵⁷ en la que le solicitaban la reactivación del Decreto Ejecutivo No. 204¹⁵⁸, que sirve de base para esta indemnización, puesto que no la recibían desde septiembre de 2019.

En contraste, en el mismo periodo, el presupuesto para los beneficios de los veteranos de guerra, miembros de las partes beligerantes del conflicto armado, fue de \$33,507,225 dólares, es decir, 16 veces más que lo presupuestado para las víctimas.

Tabla. Presupuesto para veteranos de guerra, en 2019-2020

Institución	Unidad presupuestaria y línea de trabajo	Año	Presupuesto
MGDT	03. Desarrollo territorial (03. Atención a veteranos y Excombatientes)	2020/2019	16,095,505
MGDT	03. Desarrollo territorial (04. Financiamiento para la Estabilización y Fomento Económico para la Atención de Veteranos y Excombatientes)	2020/2019	16,571,425
FISDL	05. Compensación a Personas en Condición de Vulnerabilidad a Consecuencia del Conflicto Armado Interno (01. Veteranos de Guerra)	2020/2019	840,295
Total			33,507,225

5.1.2. Víctimas de accidentes de tránsito.

¹⁵⁷ Alma Vilches. Diario CoLatino: *Víctimas del conflicto armado piden pago de pensiones* (11 de marzo de 2020). Disponible en: <https://www.diariocolatino.com/victimas-del-conflicto-armado-piden-pago-de-pensiones/> (consultado el 24 de marzo de 2021).

¹⁵⁸ Decreto Ejecutivo No. 204, *Programa de Reparaciones a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno*, del 23 de octubre de 2013, publicado en el Diario Oficial No. 197, Tomo No. 401, de 23 de octubre de 2013. Disponible en: <https://www.diariooficial.gob.sv/diarios/do-2013/10-octubre/23-10-2013.pdf> (consultado el 24 de marzo de 2021).

El Fondo de Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT)¹⁵⁹ fue creado con el propósito de garantizar los recursos para la atender a las víctimas de accidentes de tránsito. A diferencia de los fondos del apartado anterior, a la prestación económica solo es posible acceder una vez por accidente. Para ello, es necesario que la persona sea declarada incapacitada o fallecida a raíz del accidente; si la persona fallece, los familiares pueden solicitar el beneficio. Inicialmente, se estableció como fuente de financiamiento una contribución especial, a partir de la refrenda anual relativa a las tarjetas de circulación de vehículos¹⁶⁰, sin embargo, este cobro fue suspendido después de ser declarado inconstitucional¹⁶¹.

Actualmente, la fuente de financiamiento principal se desprende del presupuesto general de la nación. Por otro lado, el beneficio para las víctimas con discapacidad comprende un máximo de \$1,200.00 dólares, mientras que para los familiares de las fallecidas es de hasta \$2,500.00.

En 2020, el monto presupuesto para la atención de estas víctimas disminuyó con respecto a 2019: pasando de \$3,527,234 dólares a \$2,844,640, es decir, una reducción más de medio millón de dólares (\$682,594).

Tabla. Presupuesto para las víctimas de accidentes de tránsito, en 2019-2020

Institución	Unidad presupuestaria y línea de trabajo.	Año	Presupuesto asignado
FONAT	02. Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (01. Pago de Prestación Económica a Beneficiarios)	2020	2,844,640

¹⁵⁹ Decreto Legislativo No. 232, *Ley Especial para la Constitución del Fondo para la Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito*, de 14 de diciembre de 2012, publicado en el Diario Oficial No. 8, Tomo No. 398, del 14 de enero de 2013.

¹⁶⁰ FONAT. *Historia*. Disponible en: <https://www.fonat.gob.sv/historia-2/> (consultado el 24 de marzo de 2021). Solicitud de Acceso a la Información Pública: 0030-2021. Fondo para la Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito.

¹⁶¹ S/N. La Prensa Gráfica: *Sala de lo Constitucional declara ilegal cobro de FONAT* (7 de febrero de 2014). Disponible en: <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sala-de-lo-Constitucional-declara-ilegal-cobro-del-FONAT-20140207-0024.html> (consultado el 24 de marzo de 2021).

Institución	Unidad presupuestaria y línea de trabajo.	Año	Presupuesto asignado
FONAT	02. Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (01. Pago de Prestación Económica a Beneficiarios)	2019	3,527,234

En cuanto a las atenciones, el FONAT también registró un descenso¹⁶². **En 2019 fueron atendidas 2,097 víctimas (865 fallecidas y 1,254 lesionadas), mientras que en 2020 fueron 1,363 (537 fallecidas y 826 lesionadas),** es decir, atendieron a 734 personas menos.

Tabla. Comparativo de víctimas atendidas, por tipo de atención, en 2019-2020

Departamento	Víctima		Año		Víctimas		Año
	Fallecidos	Lesionados	2019	Fallecidos	Lesionados	2020	
Ahuachapán	42	28	70	24	15	39	
Cabañas	14	7	21	9	6	15	
Chalatenango	35	45	80	20	20	40	
Cuscatlán	49	40	89	28	19	47	
La Libertad	131	181	312	72	132	204	
La Paz	52	69	121	29	50	79	
La Unión	15	13	28	12	6	18	
Morazán	18	10	28	7	7	14	
San Miguel	42	46	66	27	22	49	
San Salvador	201	529	730	130	314	444	
San Vicente	25	36	61	23	30	53	
Santa Ana	123	112	235	75	83	158	

¹⁶² FONAT. Solicitud de información pública con Referencia No. 0030-2021.

Sonsonate	94	96	190	66	100	166
Usulután	24	42	66	15	22	37
Total	865	1254	2097	537	826	1363

5.2. Responsabilidad civil.

El derecho a recibir una indemnización, como pago de la responsabilidad civil, está asociado a la obligación del responsable de corregir el daño que le provocó a la víctima. En ese sentido, en particular, la Constitución reconoce la indemnización por los daños morales (art. 2 inc. 3), exigible a cualquier persona que le provoque este daño a cualquier otra persona, y la indemnización por los daños materiales o morales, exigible personalmente a los servidores públicos que le provoquen estos daños a cualquier persona a consecuencia de la violación de sus derechos constitucionales, mientras que el Estado respondería subsidiariamente (art. 245 Cn); aunque, en lo relativo a la violación de los derechos humanos, internacionalmente se reconoce la responsabilidad estatal directa.

Ahora bien, la Constitución también reconoce el derecho de la persona a ser protegida en la conservación y defensa de sus derechos (art. 2 inc. 1 Cn). En consecuencia, en los artículos 114 y 116 del Código Penal se establece que todo hecho descrito por la ley como falta o delito da origen a la responsabilidad civil y, además, que toda persona responsable penalmente lo es también civilmente. En otras palabras, además de la obligación de cumplimiento de una condena por delitos (responsabilidad penal), el condenado es responsable del pago de la indemnización y reparación de los daños y perjuicios, a la víctima o familiares; de una multa; y, del resarcimiento de los gastos incurridos en el proceso. Lo anterior, hasta el punto que, en ningún caso, el cumplimiento de la primera responsabilidad anula o exime de la segunda. Asimismo, por efecto del derecho de preferencia (art. 123 Código Penal), la obligación de indemnizar antecede y es preferente a las otras obligaciones civiles.

Si bien se trata de un asunto constitucional e internacionalmente relevante, con respecto al derecho a la reparación, el actual estado de las herramientas del acceso a la información pública no es suficiente para permitir la obtención de las estadísticas o datos relativos a los montos de indemnización por responsabilidad civil, para cada delito juzgado y condenado, en el sistema judicial salvadoreño¹⁶³. **Hoy por hoy, es imposible calcular los montos destinados para el pago de esta responsabilidad en favor de cualquier categoría de víctima.**

5.3. Medidas de satisfacción.

5.3.1. Comisiones Nacionales de Búsqueda: CNB y CONABÚSQUEDA.

Una de las medidas relativas a la satisfacción de los familiares de las víctimas es la búsqueda de la persona desaparecida, de la identidad de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos, según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad¹⁶⁴. Una medida que coincide con la jurisprudencia constitucional. En ese sentido, las comisiones de búsqueda, creadas por decisión gubernamental, funcionan como parte de los mecanismos orientados a garantizar la satisfacción de los familiares, para cada caso de víctima desaparecida y/o asesinada tras su desaparición.

Así, la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado (CNB) y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas

¹⁶³ La FGR indicó que sus bases de datos no manejan ese nivel de desagregación (Solicitud de información pública con Referencia No. 13-UAIP-FGR-2020. Una respuesta similar se obtuvo de la CSJ (Solicitud de información con ro 336-2020).

¹⁶⁴ ONU. *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones* (2005). Disponible en: <https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx#:~:text=Las%20v%C3%ADctimas%20deben%20ser%20tratadas,como%20los%20de%20sus%20familias> (consultado el 24 de marzo de 2021).

Desaparecidas en el contexto del Conflicto Armado (CONABÚSQUEDA) fueron creadas en 2010 y 2017 respectivamente, con el propósito de localizar e identificar a las víctimas civiles¹⁶⁵, a través de la ubicación del paradero niños, niñas y adultos desaparecidos entre 1980 y 1992 y, de ser posible, el reencuentro con sus familias de origen¹⁶⁶.

La CNB y CONABÚSQUEDA dependen orgánica y presupuestariamente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tabla. Comparativo de presupuestos de CNB y CONABUSQUEDA, en 2019 y 2020

Institución	Unidad presupuestaria y línea de trabajo	Año	Presupuesto	Año	Presupuesto
RREE (CNB)	02. Servicio Diplomático, consular y salvadoreños en el exterior (05. Gestión de búsqueda de niños y niñas desaparecidos)	2019	242, 535	2020	240,920
RREE (CONABÚSQUEDA)	02. Servicio Diplomático, consular y salvadoreños en el exterior (05. Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas).	2019	350,000	2020	217, 315
Total			592, 535		458,235

En comparación con 2019, el presupuesto de ambas comisiones de búsqueda se vio disminuido en 2020, principalmente para la CONABÚSQUEDA. En consecuencia, en agosto de 2020, varias organizaciones sociales le solicitaron al Presidente de la

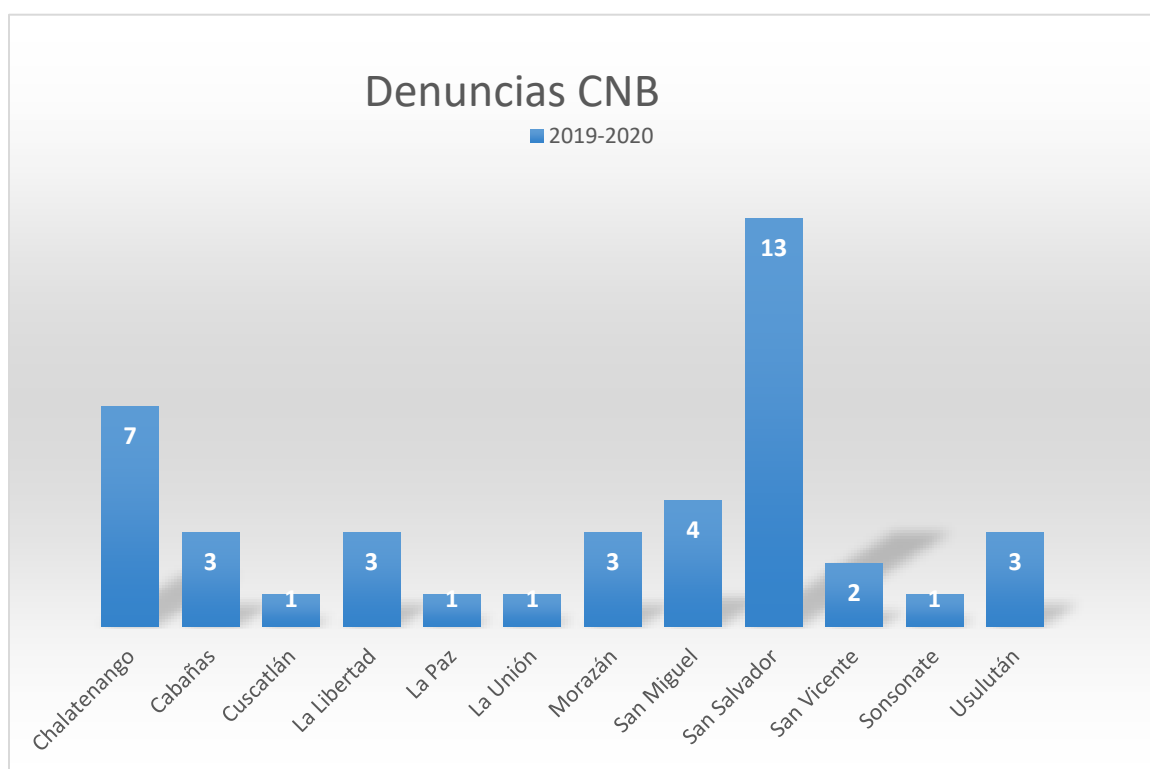
¹⁶⁵ Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés). *Conabúsqueda inicia sus labores para responder a la sociedad y las familias que buscan a sus seres queridos*. Disponible en: <http://www.dplf.org/es/news/conabusqueda-inicia-sus-labores-para-responder-la-sociedad-y-las-familias-que-buscan-sus-seres> (consultado el 24 de marzo de 2021).

¹⁶⁶ CNB. Página Web: *Misión*. Disponible en: <https://cnbelsalvador.org.sv/quienes-somos/> (consultado el 24 de marzo de 2021).

República un incremento al financiamiento de ambas comisiones y también apoyo a sus labores de investigación, las que se han dado lugar a 107 casos resueltos (CNB) y 232 en proceso (CONABUSQUEDA)¹⁶⁷.

Por su parte, **la CNB ha documentado 42 nuevos casos, entre 2019 y 2020; mientras que CONABUSQUEDA recibió 73 casos, solo en 2020**¹⁶⁸.

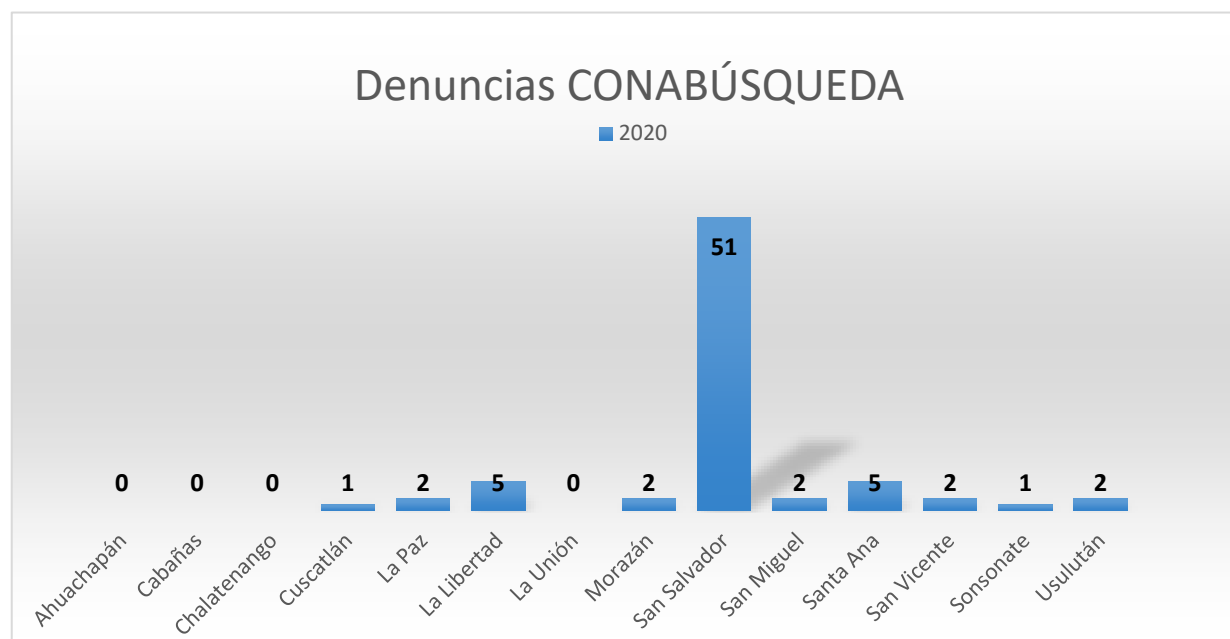
Gráfico. Cantidad de denuncias recibidas por la CNB, por departamento, en 2019-2020



¹⁶⁷ S/A. *Diario CoLatino: Organizaciones demandan del gobierno financiar a la CNB y CONABÚSQUEDA* (21 de agosto de 2020). Disponible en: <https://www.diariocolatino.com/organizaciones-demandan-del-gobierno-financiar-a-la-cnb-y-conabusqueda/> (consultado el 24 de marzo de 2021).

¹⁶⁸ Solicitud de Acceso a la Información Pública: 009-2021. Ministerio de Relaciones Exteriores. Para la CNB se ha retomado únicamente denuncias provenientes o procedentes de El Salvador.

Gráfico. Cantidad de denuncias recibidas por CONABÚSQUEDA, por departamento, en 2020



5.3.2. Datos estadísticos sobre desaparecidos durante el conflicto armado.

En agosto de 2020, CONABÚSQUEDA publicó su informe *La Desaparición Forzada en el Contexto del Conflicto Armado Salvadoreño: una primera aproximación*¹⁶⁹, donde se expuso como uno de los principales desafíos de su labor, la veracidad estadística de la información relativa a desapariciones. Actualmente, por ejemplo, no son las instituciones judiciales y de seguridad quienes poseen los registros de estos eventos, sino varias organizaciones de derechos humanos que iniciaron la documentación de desapariciones desde la década de los 70.

De acuerdo a esos registros, CONABÚSQUEDA calculó que el número total de víctimas de desaparición forzada, jóvenes y adultos, podría oscilar entre 7,000 u 8,000 personas. No obstante, también se reconoció que este cálculo carece de un sustento riguroso que pueda dar certeza del número de casos efectivos. Aunque dichas organizaciones han trabajado la información de forma sistemática, los registros existentes no permiten

¹⁶⁹ CONABÚSQUEDA. *La Desaparición Forzada en el Contexto del Conflicto Armado Salvadoreño: una primera aproximación* (2020). Pág. 49

realizar una proyección numérica con el año o lugar de mayor incidencia, es decir, mientras que los registros de estas organizaciones pueden dar cuenta, hasta cierto punto, de los patrones del proceso social de documentación de la época, no podrían dar cuenta de los patrones violencia del período.

En su intento por aportar una estimación estadística confiable sobre el número de muertes y desapariciones ocurridas durante el conflicto armado, se integraron las siguientes bases de datos: el informe de la Comisión de la Verdad, los informes de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) y los informes de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado. Con éstas, se aplicó una técnica de inferencia estadística denominada *Multiple Systems Estimation* (MSE), la que posibilita realizar estimaciones cuantitativas con poblaciones que cuentan con datos incompletos. Con esta metodología, finalmente, **se calculó un número de 71,629 personas civiles, fallecidas o desaparecidas, durante el conflicto armado.**

5.3.3. FGR: unidad de delitos cometidos durante el conflicto armado.

Además de la búsqueda y localización de las personas desaparecidas, las medidas de satisfacción también incluyen la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones¹⁷⁰, es decir, la investigación de los hechos y la sanción de los responsables, tal como también ordena la jurisprudencia constitucional.

A partir de la Política de Persecución Penal de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad en el contexto del conflicto armado en El Salvador, la FGR creó una unidad de delitos cometidos durante el conflicto armado¹⁷¹, la que depende de la Dirección de Defensa de los Intereses de la Sociedad.

¹⁷⁰ ONU. *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones* (2005).

¹⁷¹ Arturo Villeda. FGR: FGR lanza Política de Persecución Penal de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad en el contexto del conflicto armado en El Salvador (11 de diciembre de 2018). Disponible en: <https://www.fiscalia.gob.sv/fgr-lanza-politica-de-persecucion-penal-de-crimes-de-guerra-y-lesa-humanidad-en-el-contexto-del-conflicto-armado-en-el-salvador/> (consultado el 24 de marzo de 2021). Esta política fue creada con el apoyo del Proyecto Derechos y Dignidad, liderado por Counterpart International.

Ahora bien, la desagregación del presupuesto de la FGR no permite conocer qué porcentaje de la asignación anual está destinado a esta unidad e inferir, por ejemplo, si dicha unidad resultó beneficiada por el incremento presupuestario que la FGR recibió para 2020. Sin embargo, la cantidad de fiscales asignados a la unidad sí se conoce: en 2019 fueron cuatro y en 2020, cinco¹⁷²; lo que implica una cantidad insuficiente de fiscales, considerando el número de víctimas que se expusieron en el apartado anterior. Por otra parte, la FGR informó que **esta unidad no habría presentado requerimientos fiscales durante 2019 y 2020**¹⁷³.

Tabla. Comparativo de la cantidad de fiscales en la unidad de delitos cometidos durante el conflicto armado, por sexo, entre 2019 y 2020

Año	Unidad	Fiscales Auxiliares		Total
		M	H	
2019	Delitos cometidos durante el conflicto armado	1	4	5
2020	Delitos cometidos durante el conflicto armado	1	3	4

Es razonable suponer que la pandemia ha limitado la presentación de requerimientos fiscales durante el 2020, sin embargo, lo cierto es que la falta de recursos económicos y humanos suficientes en la unidad de delitos cometidos durante el conflicto armado estaría determinando, sustancialmente, la presentación de los mismos.

¹⁷² FGR. *Solicitud de información pública con Referencia No. 53-UAIP-FGR-2021.*

¹⁷³ FGR. *Solicitud de información pública con Referencia No. 53-UAIP-FGR-2021.*

5.4. Garantías de no repetición: justicia transicional.

De acuerdo a los estándares internacionales¹⁷⁴, como garantías de no repetición se encuentran las siguientes medidas:

- a) El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad;
- b) La garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad;
- c) El fortalecimiento de la independencia del poder judicial;
- d) La protección de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de los defensores de los derechos humanos;
- e) La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad;
- f) La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos, sociales y de las fuerzas armadas, además del personal de empresas comerciales;
- g) La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los conflictos sociales;

¹⁷⁴ Organización de las Naciones Unidas. *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones*, 2005.

- h) La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del derecho humanitario o las permitan.

Uno de los principales argumentos que se esgrimen para contrarrestar las legítimas reclamaciones de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos, suele ser la caracterización de éstas como pequeños grupos de poder con intereses distintos a la justicia, incluso económicos¹⁷⁵. Sin embargo, a través del monitoreo de las noticias entre 2019 y 2020, es posible observar cómo la justicia transicional no es ni un tema de grupos con intereses privados y ajenos a la justicia, ni tampoco es exclusivo de las organizaciones de derechos humanos ni de las víctimas.

La justicia transicional ha estado presente en los medios de comunicación escritos por lo menos una vez, todas las semanas, durante 2020 y 2019. En ese sentido, la justicia transicional se estaría posicionando como un tema de interés nacional, de múltiples personas y sectores sociales.

En julio de 2018, la Sala de lo Constitucional dio por incumplida la sentencia de Inconstitucionalidad 44-2013 Ac, puesto que no aún no había dictado ninguna ley que regulara la justicia transicional¹⁷⁶. Posteriormente, el diputado Rodolfo Parker, miembro de la Comisión Ad Hoc para una Ley de Reconciliación Nacional, presentó una propuesta de ley que fue rechazada por diversas organizaciones sociales, porque constituía una nueva ley de amnistía en beneficio de los victimarios y en perjuicio de las víctimas¹⁷⁷. En contraposición, varias organizaciones también presentaron un proyecto de ley, el que cumplía con los estándares constitucionales e internacionales de la justicia transicional.

¹⁷⁵ Carlos Salinas Maldonado. El País: *Bukele provoca indignación tras calificar de farsa los Acuerdos de Paz* (25 de enero de 2021). Disponible en: <https://elpais.com/internacional/2021-01-25/bukele-provoca-indignacion-en-el-salvador-tras-calificar-de-farsa-los-acuerdos-de-paz.html> (consultado el 24 de marzo de 2021).

¹⁷⁶ S/A. El Diario de Hoy: *Diputados prometen tener Ley de Reconciliación en julio* (17/01/2019). Disponible en: <https://historico.eldiariodehoy.com/historico-edh/102454/diputados-prometen-tener-ley-de-reconciliacion-en-julio.html> (consultado el 24 de marzo de 2021).

¹⁷⁷ Yaneth Estrada. CoLatino: *Ley de Reconciliación Nacional es una amnistía encubierta* (23 de febrero de 2019). Disponible en: <https://www.diariocolatino.com/ley-de-reconciliacion-nacional-es-una-amnistia-encubiertaley-de-reconciliacion-nacional-es-una-amnistia-encubierta/> (consultada el 24 de marzo de 2021).

Meses más adelante, la Comisión Ad Hoc dio por terminadas sus funciones, sin haber presentado un proyecto de ley, pero informó sobre sus labores a la Comisión Política¹⁷⁸.

Luego de su Visita In Loco, en diciembre de 2019, la CIDH realizó un llamado para que se aprobara una ley sobre justicia transicional que reuniera los estándares internacionales de la misma; éste lo realizó dentro de las recomendaciones que expuso en la sección de Memoria, Verdad y Justicia¹⁷⁹. Finalmente, la Asamblea Legislativa aprobó una Ley de Reconciliación Nacional que no atendía los estándares mencionados pues, al contrario, contenía elementos que promovían la impunidad. Algunos días después, el Presidente de la República vetó dicha ley¹⁸⁰ y se la devolvió a la Asamblea Legislativa, la que ha guardado silencio desde entonces.

Por su parte, en el marco del seguimiento a la Inconstitucionalidad 44-2013 Ac, en octubre de 2020, la Sala de lo Constitucional realizó una audiencia de seguimiento en la que se exigió una rendición de cuentas sobre el incumplimiento de la aprobación de la ley. Sin embargo, hasta la redacción del presente informe, la Sala también ha guardado silencio, puesto que no ha emitido ninguna resolución sobre dicha audiencia¹⁸¹.

Los eventos con trascendencia periodística relacionados al proceso de elaboración, discusión y aprobación de la nueva Ley de Reconciliación Nacional, pueden consultarse en el anexo *Reparación integral durante 2020: la Ley de Reconciliación Nacional estuvo en la opinión pública durante todo el año*.

¹⁷⁸ El Mundo. Se desactiva sin propuesta comisión ad hoc de Amnistía. <https://diario.elmundo.sv/se-desactiva-sin-propuesta-la-comision-ad-hoc-de-amnistia/>

¹⁷⁹ CIDH. Comunicado de Prensa: <https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/335.asp>

¹⁸⁰ Merlin Del Cid. CNN: *Presidente Bukele veta la ley de reconciliación nacional aprobada por la Asamblea de El Salvador* (28 de febrero de 2020). Disponible en: <https://cnnespanol.cnn.com/2020/02/28/alerta-el-salvador-bukele-veta-ley-de-reconciliacion-nacional-aprobada-por-la-asamblea/> (consultado el 24 de marzo de 2021).

¹⁸¹ David Bernal. La Prensa Gráfica: *Sin plazos para una nueva Ley de Reconciliación* (31 de octubre de 2021). Disponible en: <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sin-plazos-para-una-nueva-Ley-de-Reconciliacion-20201030-0101.html> (consultado el 24 de marzo de 2021).

Análisis global

Durante el 2020, ha sido posible identificar múltiples elementos que aportan evidencia del impacto de la violencia, así como de las actuaciones u omisiones estatales, en la protección y garantía de los derechos humanos. En este apartado se pretende proponer un balance sobre estos elementos, con el propósito de promover un análisis crítico de la realidad salvadoreña, en los términos precisos de acuerdo a la información recolectada. Partiendo de los datos, las cifras y la información, se busca discernir sobre el impacto global en el disfrute de los derechos humanos; al menos en los cinco tratados en este informe.

El objetivo, después de todo, es identificar oportunidades de mejora, retroalimentar al Estado en la identificación de focos críticos de urgente atención, pero también denunciar aquellas actuaciones que, desde un enfoque de derechos humanos, no es posible ignorar ni es ético suavizar a través del lenguaje.

En consecuencia, mientras **se celebran las reducciones en los registros institucionales de delitos, se resalta que esto aún no es el punto de llegada que necesita este país.** Es importante que las políticas públicas de seguridad pública se fortalezcan para la superación de unos altos índices delincuenciales, pero también lo es que éstas respondan a unas formas de proceder que sean respetuosas de todos los derechos humanos, de todas las personas, sean estas víctimas, presuntas victimarias e incluso condenadas judicialmente.

Un verdadero Estado de Derecho y una sólida Democracia se construyen en la medida en que sus políticas públicas son diseñadas, implementadas y evaluadas desde el enfoque de derechos humanos, sin privilegios ni discriminaciones, y con transparencia y participación social.

Por el contrario, si se sigue ignorando este enfoque, la institucionalidad pública salvadoreña seguirá siendo deficiente, al mismo tiempo en que se aumentarían las probabilidades de que los ciclos de violencia, marginación y exclusión se sigan

reproduciendo. Bajo esta lógica, se procede a realizar un balance de cada derecho monitoreado, para el año 2020.

DERECHO A LA VIDA

En 2020, los hechos violatorios del derecho a la vida experimentaron una reducción respecto de años anteriores. Las muertes violentas registraron una tasa de 19.7 homicidios por cada 100,000 habitantes (16 puntos menos que en 2019); las muertes violentas de mujeres registraron una tasa de 3.63 víctimas por cada 100,000 mujeres (casi 3 puntos menos que en 2019); mientras que los feminicidios (tipificados así preliminarmente) registraron una tasa de 2 víctimas por cada 100,000 mujeres (1.3 puntos menos que en el 2019); el índice de letalidad se ubicó en 1.4 muertes de civiles por cada civil herido (para 2019 fue de 2.5); y, el porcentaje de muertes violentas a causa del accionar policial se ubicó en el 7% (un punto porcentual menos que en 2019). **Sin embargo, la relación entre civiles y agentes de seguridad muertos en enfrentamientos armados aumentó de 24 a 29, es decir, por cada agente fallecido murieron 29 civiles.**

Una primera lectura de estas reducciones es positiva. De hecho, **las muertes violentas registraron su sexto año consecutivo de reducción, lo que estaría consolidando una tendencia a la baja que inició en 2015.** Sin embargo, esta tendencia de muertes violentas todavía no genera un bajo índice de victimización. **Mientras esta tasa siga con niveles superiores a los 10 homicidios por cada 100,000 habitantes, el Estado continuará fallando en la protección del derecho a la vida de la población salvadoreña.**

Por el contrario, **los indicadores de letalidad policial indican que el Estado es uno de los protagonistas de la violencia desmedida.** Si los dos principales indicadores de letalidad se han reducido en 2020, aún se encuentran fuera de los estándares aceptables. El que existan 1.4 fallecidos por cada lesionado significa que los cuerpos de seguridad aplican mucho más la fuerza letal, que cualquier otro tipo de fuerza o técnica que no produzca muertes.

En suma, el porcentaje de muertes a causa de la actividad policial, con respecto del total de las muertes violentas, debería ser siempre inferior al 5%, aún en contextos de violencia generalizada, como ocurre en El Salvador. Sin embargo, este año se ubica en el 7% aproximadamente; un porcentaje similar al de 2019. **El abuso de la fuerza letal por parte de los agentes de seguridad estaría siendo una problemática no atendida por las autoridades estatales.**

En el caso del tercer indicador de letalidad policial, por el contrario, la proporción de muertes de personas civiles en enfrentamientos ha aumentado. Tal como se dijo, en 2020, murieron 29 civiles por cada policía o militar. Una relación que, dentro de los estándares aceptables, no debería exceder del 10 a 1. Esto también está sugiriendo la falta de proporcionalidad en el uso de la fuerza letal, por parte de los agentes de seguridad. En pocas palabras, a pesar de que la amenaza que enfrentan estaría disminuyendo, los cuerpos de seguridad continúan respondiendo con un alto índice de fuerza letal. Asimismo, resultó llamativo que algunos eventos fueron catalogados como enfrentamientos armados, cuando estos resultaron con un índice de letalidad de 6 a 1, esto es, 6 personas muertas y solo una lesionada, lo que podría suponer un mayor volumen de fuego por parte de los cuerpos de seguridad.

En términos generales, se ha reducido el número de víctimas mortales, sin embargo, el balance general del año, a partir de los datos globales, es aún preocupante puesto que no se logra cumplir con estándares aceptables. **El derecho a la vida sigue desprotegido, porque continúa el *comportamiento epidémico* de los homicidios y porque los cuerpos de seguridad siguen utilizando la fuerza letal de manera desproporcionada.**

Por otra parte, las muertes de mujeres deben verse de forma especial. Los feminicidios también se han reducido en el 2020, sin embargo, hay que llamar la atención sobre algunos aspectos específicos. **Contrario a los demás delitos, las muertes violentas de mujeres aumentaron en la pandemia.** El mes de abril, que estuvo en medio de la cuarentena domiciliar obligatoria, fue el segundo con la mayor cantidad de víctimas mujeres, es decir, en este caso no se cumplió la tendencia de reducción provocada por

la pandemia. En suma, parece que el levantamiento de la cuarentena domiciliar obligatoria habría provocado un aumento en este tipo de violencia: en el segundo semestre, el número de víctimas aumentó en un 28% respecto del primero. Esta tendencia fue similar tanto en las muertes violentas de mujeres, en general, como en las tipificadas preliminarmente como feminicidios.

Ahora bien, el análisis de los comportamientos delictivos requiere un enfoque territorial. En algunos municipios, las muertes violentas en general y de mujeres han presentado tasas desproporcionadas, mucho más elevadas que las tendencias nacionales. Por esa razón, es urgente que en cada territorio se aborden estas problemáticas de forma específica y diferenciada, ya que en algunos municipios es más alarmante la violencia homicida en general (departamentos de Usulután y San Miguel), mientras que en otros lo es la violencia homicida contra la mujer (departamentos de San Salvador, Chalatenango y La Unión). Esto mismo ocurre con la letalidad policial, que también reflejó una reducción. No obstante, en 33 municipios se registraron supuestos enfrentamientos que provocaron la muerte de personas particulares sin ninguna lesionada. Una situación que debe investigarse, para determinar si el accionar policial fue respetuoso de los principios de proporcionalidad, estricta necesidad, legalidad y mínimo daño en esos casos; puesto que los datos sugieren lo contrario. En definitiva, **es necesario que el análisis de estas problemáticas se realice desde un enfoque territorial, para optimizar la respuesta estatal.**

También el abordaje temporal es revelador. **Un análisis diario de los datos permitió observar que hubo 14 días con repuntes de homicidios, en el sentido que se alejaron significativamente del promedio diario.** El *repunte* más recordado fue en abril y duró cinco días, sin embargo, se registraron otros nueve días más. Esto permitiría constatar que existe una variable externa, distinta a las conocidas, que influye directamente en el aumento –o disminución– de los homicidios. Es decir, estos *repuntes* pondrían en tela de juicio la sostenibilidad y la legalidad de la reducción de los homicidios, en tanto que el acceso a la información oficial relevante es limitado, mientras que la información que se difunde puede ser poco pertinente y confiable. En suma, existen

investigaciones periodísticas que sugieren la existencia de una negociación entre el Gobierno y las pandillas.

Finalmente, es oportuno llamar la atención sobre el discurso que ha sido utilizado por altos funcionarios gubernamentales, sobre el uso de la fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad. El 6 de abril, el Presidente Bukele manifestó: “He dado la instrucción al ministro de Defensa, al director de la Policía, al ministro de Seguridad, les he dado la instrucción de que sean más duros con la gente en la calle. No quiero escuchar y, bueno, es un país libre, lo pueden poner, pero no me va a importar, en redes sociales: ‘ay, me decomisaron el carro’, ‘ay, me doblaron la muñeca’”. Como puede observarse, estas declaraciones se dieron días antes del *repunte de homicidios* de la última semana de abril. Desde este análisis se valoran como irresponsables estos llamados *presidenciales* al uso de la fuerza, tomando en cuenta los antecedentes de abusos cometidos por algunos miembros de los cuerpos de seguridad, ya demostrados en informes anteriores.

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL

En el marco de este derecho se analizaron tres problemáticas: la violencia sexual, el desplazamiento forzado y los abusos policiales. Las primeras dos son provocadas por actores no estatales, mayoritariamente, puesto que los victimarios de la violencia sexual son hombres mayores de edad y, en general, cercanos a las víctimas, mientras que el desplazamiento forzado es provocado, principalmente, por grupos delincuenciales, como las pandillas. Obviamente, la tercera problemática es provocada por agentes de los cuerpos estatales de seguridad.

Si bien el 2020 inició prometedor en relación al desplazamiento, debido a la aprobación de la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de personas en Condición de Desplazamiento Interno, pronto se encendieron las alarmas por la reducción de labores o inoperancia de las OLAV y los albergues destinados para la atención de estas víctimas, puesto que dicho personal e instalaciones se dedicaron a la atención de la pandemia, repartiendo víveres y siendo centros de contención. Así, la nueva ley ha resultado

ineficaz tanto por lo anterior, como por la falta de reglamento de implementación y de financiamiento.

La reducción de labores de las OLAV fue confirmada por el MJSP, en su memoria de labores 2019-2020, donde reportó 691 casos atendidos hasta mayo, es decir, 138 casos mensuales. Para tener una referencia de lo que esta cantidad significaba, es oportuno resaltar que, en el mismo informe, se reportaban 15,927 casos atendidos, de junio a diciembre de 2019, es decir, más de 2,200 casos mensuales. Esta reducción abrupta se dio a pesar que el desplazamiento forzado continuó en medio de la pandemia y la cuarentena domiciliar obligatoria, según se informó a través de medios de comunicación, algunos registros institucionales, organismos internacionales y organizaciones sociales.

Una disminución en la atención de víctimas que puede interpretarse como una grave negligencia por parte de las autoridades gubernamentales, pues dejaron en desprotección a esta población vulnerable, con el agravante de utilizar la infraestructura para su resguardo en otros fines. De más está decir que los registros institucionales son insuficientes para dar un dato aproximado del número de personas desplazadas en 2020; en su lugar, como ya se dijo, ACNUR reportó que serían no menos de 13,000 personas¹⁸².

La tendencia de la violencia sexual guarda similitudes con el desplazamiento forzado. Si bien la FGR registró una reducción en el número de víctimas, debido a la caracterización de este tipo de violencia, es muy difícil afirmar tajantemente que ésta ha disminuido. Como los casos de violencia sexual ocurren mayoritariamente al interior de las viviendas, resulta probable que la cuarentena domiciliar obligatoria impidiera que las víctimas pudieran denunciar o que recibieran la atención debida, condenándolas a estar encerradas y conviviendo con sus victimarios. **Más que la disminución de la violencia, es probable que haya habido una disminución en las posibilidades reales de denunciar y/o buscar ayuda. Algo similar pudo haberse dado con la violencia intrafamiliar, en la que se observó una disminución durante la cuarentena**

¹⁸² ACNUR. *Fact sheet: El Salvador, octubre de 2020* (octubre de 2020). Disponible en: <https://www.refworld.org/es/pdfid/5f8a14764.pdf> (consultado el 24 de marzo de 2021).

domiciliar obligatoria y luego, un aumento al finalizar la misma. Esto vendría a confirmar, además, que las medidas sanitarias se implementaron sin un enfoque de derechos humanos, ya que no se consideró el impacto negativo sobre estas poblaciones vulnerables. Así, en 2020, en lugar de contribuir a la solución integral de estas problemáticas estructurales, las medidas gubernamentales podrían haber agravado la situación de estas víctimas. Aún más, pudieron contribuir al aumento de los sub-registros de la violencia sexual, de género e intrafamiliar.

Asimismo, los análisis por territorios, edades y sexo (y orientación sexual) pueden servir en la formulación de políticas públicas, óptimas y focalizadas, que ayuden a prevenir y resolver las violencias antes mencionadas, así como a empoderar a las víctimas para que denuncien y/o busquen ayuda. En cuanto a la violencia sexual, en términos generales, las niñas y adolescentes, es decir, las menores de edad, son el grupo vulnerable más afectado. Por el contrario, en su mayoría, los agresores son hombres mayores de edad y, muchas veces, cercanos a las víctimas.

El estudio de las estadísticas confirma, año con año, la repetición de estos patrones en la caracterización tanto de los acontecimientos como de las víctimas y los victimarios. Seguir contando las víctimas por miles es un preocupante síntoma de la negligencia o ineficacia de las autoridades públicas para erradicar este tipo de violencia. Como ya se dijo, las medidas sanitarias no respondieron a un enfoque de derechos humanos, y muestras de ello es que no se consideraron estos patrones cuando se diseñaron e implementaron –y tampoco se conoce que se haga cuando se evalúen–, lo que provocó que a las víctimas se les trasladara el costo de soportar su vulnerabilidad a solas, prácticamente.

Ahora bien, se está frente a dos tipos de violencia (sexual e intrafamiliar) donde la responsabilidad estatal se define a partir de su obligación de protección, su obligación de proteger la integridad de las personas, en este caso. Esta negligencia o ineficiencia generó, además, una severa vulneración en otros derechos de las víctimas: a la seguridad, a la salud –física y mental–, a la libre circulación, a la libertad de expresión, entre otros.

Por otro lado, también el Estado incumplió con su obligación de respeto al derecho a la integridad, en este caso. A través de múltiples fuentes de información y mediante la observación de varios indicadores, se observó la **existencia de un patrón de abuso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad. Por lo tanto, en 2020, el Estado no solo incumplió sus obligaciones por omisión (desprotección de víctimas), sino también por acción (producción de víctimas).**

De acuerdo a lo registrado por la PDDH, la PNC sigue siendo la institución más denunciada por vulneración de derechos. Durante la pandemia, se identificaron al menos 14 eventos en los que existen indicios suficientes para asegurar que los agentes policiales y/o efectivos militares abusaron de la fuerza, incluso letal, provocando serias vulneraciones a las víctimas y sus familiares. Considerando que la pandemia requería de una respuesta estatal de naturaleza médico-sanitaria para la atención de pacientes, entre estas vulneraciones más preocupantes, cometidas por los cuerpos de seguridad, se pueden citar: muertes arbitrarias, detenciones ilegales, intentos de extorsión, torturas, intimidaciones y castigos en centros de contención, allanamientos ilegales de morada. Unos acontecimientos que tuvieron lugar en un contexto en medio de un discurso presidencial alentaba el uso de la fuerza física –sin control– en contra de las personas; muchas de las cuales eran personas expuestas al virus o pacientes contagiados, pero que no fueron tratadas de esa manera.

Por otro lado, es oportuno denunciar un cambio en la PNC con respecto a los criterios de acceso a la información pública –estadística– que produce. Durante años, mediante solicitudes de acceso a la información pública, había sido posible acceder a los registros de la Unidad de Asuntos Internos, la encargada de investigar internamente las faltas y abusos de los agentes policiales. Sin embargo, la última solicitud presentada para la elaboración de este informe fue prácticamente denegada, esto es, la información no fue entregada bajo la excusa de que hay casos en investigación, cuyos responsables no habrían sido individualizados. Nótese que la información solicitada es la estadística y no la de expedientes concretos. Además, como se dijo, esta misma información ya se había solicitado anteriormente, para otros periodos, y siempre se habían entregado sin poner excusas.

Este cambio que representa, sin duda, un retroceso, una vulneración contra del derecho de acceso a la información, ya fue apelado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP); una apelación que se encuentra en trámite, al momento de redactar este informe.

Este retroceso es preocupante, en suma, porque implicaría una intención de la PNC por no revelar, ni siquiera estadísticamente, la situación de los casos denunciados en contra de agentes policiales, donde serían señalados como presuntos victimarios. Cerrarle la puerta a la transparencia en este asunto, genera dudas razonables sobre el funcionamiento real de los mecanismos policiales de control interno.

DERECHO A LA LIBERTAD

La desaparición de personas es un tema de especial preocupación, debido al aumento en la cantidad de víctimas a lo largo de los últimos años. De hecho, **la aparición de cementerios clandestinos, cada vez más continua, sugiere la posibilidad de que las desapariciones respondan al interés de los victimarios de ocultar los homicidios que cometen.**

Ahora bien, el registro de las desapariciones tenía un vicio de origen, el que estaría impidiendo dimensionar correctamente esta problemática. Por efecto de la norma penal, la FGR registraba las desapariciones como delitos de privación de libertad; un tipo delictivo en el que también encajan otros hechos que son distintos a las desapariciones. El problema es que, en el cúmulo de los datos, no era posible diferenciar entre las desapariciones y las otras modalidades de privación de libertad. Para agravar las dificultades estadísticas, la PNC también llevaba su propio registro de desapariciones, el que siempre mostraba cifras inferiores a las fiscales.

La primera situación se corrigió a finales de 2019, cuando se reformó el Código Penal para introducir el delito específico de desaparición de personas; en consecuencia, la FGR creó un registro específico para este delito. Por tanto, a partir de 2020, las cifras de desapariciones son las específicas para esta problemática. Sin embargo, esto hace

complicado el análisis temporal del 2020 con respecto a los años anteriores, aunque facilitará el análisis de la problemática en los años posteriores. En todo caso, es oportuno resaltar que ambos delitos, privación de libertad y desaparición de personas, son conductas que atentan prioritariamente contra el derecho a la libertad personal, aunque con diferentes niveles de gravedad: la privación de libertad supone una limitación ilegal de la misma, solo por un tiempo determinado usualmente; mientras que la desaparición, además de esto, podría suponer la limitación ilegal de la vida (homicidio) y, por la falta de ubicación del fallecido, la vulneración continua de múltiples derechos de sus familiares.

La segunda situación, el registro policial paralelo y discordante, estarían en ruta a resolverse con la creación de la Mesa Bipartita de Homologación de Personas Desaparecidas.

En fin, **en cuanto a las vulneraciones contra la libertad de las personas, en 2020, se recogen tres elementos positivos: la creación del delito de desaparición, la articulación de la Mesa mencionada y la disminución en las cifras de víctimas de privaciones de libertad y desapariciones.**

Sin embargo, **también es oportuno llamar la atención sobre la urgencia en que la FGR y la PNC homologuen las cifras de desapariciones, lo más pronto posible, y que las difundan públicamente.** De lo contrario, mientras cada institución lleve su propio registro y éstos no sean coincidentes, se alimentaría la desconfianza ciudadana sobre las capacidades estatales para resolver esta problemática, puesto que ni siquiera se sabría cuáles son sus dimensiones reales. Al existir disparidad entre los datos, surgen las preguntas ciudadanas: ¿quién se equivoca? ¿ambas se equivocan? ¿quién tiene interés por sobredimensionar u ocultar las desapariciones?

En otras palabras, la persistencia en las discordancias estaría sugiriendo la desarticulación entre las instituciones encargadas de investigar este tipo de violencia, cuya gravedad es comparable a las muertes violentas. Por cierto, la existencia de *cementerios clandestinos* también confirmaría que las desapariciones son parte de los patrones de violencia de grupos al margen de la ley, principalmente de las pandillas.

Por otro lado, se analizaron el comportamiento de las detenciones policiales y la situación de las bartolinas policiales y los centros penitenciarios. En cuanto a las detenciones, la PNC registró una reducción del 25% con respecto al año anterior. En 2020, se detuvo a 30,956 personas. Las detenciones alcanzaron sus mínimos en marzo y abril, durante la cuarentena domiciliar obligatoria, pero en julio comenzaron a aumentar nuevamente, aunque sin alcanzar las cifras antes de la pandemia. La detención en flagrancia representó el 73% del total de detenciones; mientras que la detención administrativa, el 18% y la judicial, el 9%. Como **la proporción de detenciones en flagrancia es muy similar a la del año anterior (71%), es posible afirmar que existe una tendencia marcada para el uso –abusivo– de este tipo de detención, por parte de las actuales autoridades de seguridad pública.**

En suma, la detención en flagrancia fue un mecanismo característico de las medidas sanitarias implementadas por la pandemia y, en particular, de la cuarentena domiciliar obligatoria. Como ya se dijo, una de las violaciones más recurrente durante la pandemia fue la detención ilegal y arbitraria, así declarada por la Sala de lo Constitucional, de quienes supuestamente incumplían la cuarentena.

En 2020, el Estado incumplió con su obligación de respeto al derecho a la libertad de las personas pues, ya sea como estrategia de seguridad pública o supuestamente médico-sanitaria, lo vulneró masivamente mediante el uso –abusivo– de las detenciones en flagrancia. Y en el caso de las detenciones por el supuesto incumplimiento de la cuarentena, también se transgredieron la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y al debido proceso puesto que, en la práctica, los mismos cuerpos de seguridad que controlaban los retenes en la vía pública, eran quienes *sentenciaban* a las personas a ser detenidas en los centros de contención.

Además, estas detenciones en flagrancia, que fueron parte de las medidas sanitarias, reflejaron el deterioro institucional en el que se encuentra el Gobierno, especialmente los cuerpos de seguridad. La PNC dejó de reportarle a la PDDH sobre estas detenciones, a pesar de que la Sala de lo Constitucional había ordenado que se le informara semanalmente sobre estos acontecimientos, a través de la Procuraduría.

Otro ejemplo del deterioro institucional, expresado mediante el ignorar a los controles externos, ocurrió durante el cerco militar-sanitario impuesto sobre el municipio de La Libertad. En esta ocasión, los efectivos militares que controlaban el cerco, se negaron a brindarle cualquier tipo de explicación o colaboración al Fiscal General de la República, cuando éste se hizo presente al lugar para verificar si el cerco se desarrollaba bajo los parámetros constitucionales y legales. Un evento que fue ampliamente documentado por los medios de comunicación y que, hasta la fecha, que se sepa, no ha promovido ninguna acción jurídica desde la FGR, en contra de los efectivos militares o cualquier miembro del Gobierno. Por cierto, esta actitud militar de negarse a colaborar con el sistema judicial se repitió en el juicio del Caso El Mozote, cuando se impidieron de forma sistemática y reiterada las inspecciones de los archivos militares ordenadas por el juez competente.

En definitiva, **desde el Órgano Ejecutivo, en 2020, se observó un patrón de irrespeto contra las instituciones que ejercen una labor de control externo** sobre aquél, lo que derivó en las vulneraciones contra el derecho a la libertad antes apuntadas y también en otros derechos, como a la paz y al buen gobierno.

Por su parte, la situación en las bartolinas policiales y centros penitenciarios se caracterizó por la sobrepoblación, principalmente. Esto significa, desde la perspectiva de derechos humanos, que el sistema penitenciario, el que alberga a las personas condenadas y con prisión preventiva, se encuentra aún en hacinamiento. Una condición agravante en el contexto de la pandemia, dado que es el escenario ideal para una propagación rápida del virus entre los privados de libertad.

En 2020, las bartolinas policiales alcanzaron un hacinamiento del 176%, mientras que en el sistema penitenciario fue del 137%. En este último, no existen cambios sustanciales con respecto al año anterior, cuando se registró el 138%. Por el contrario, en el caso de las bartolinas aumentó, porque la sobrepoblación pasó de 116% (2019) al 176% (2020).

Por tanto, el Estado ha incumplido con su obligación de protección de la población penitenciaria –y de las bartolinas–. La condición de hacinamiento impide que la DGCP y la PNC sean suficientemente garantes de los derechos a la vida, la integridad –física y mental–, la alimentación adecuada, a la salud y a la rehabilitación, entre otros, a favor de

la mencionada población. En definitiva, el hacinamiento impide que esta población reciba un trato humano y, con ello, tenga oportunidades para una verdadera reinserción social.

De nuevo, esta situación fue acompañada de un discurso gubernamental estigmatizante, que promovía y legitimaba los castigos contra la población reclusa y que ordenaba acciones que invadían las competencias del Órgano Judicial, por ejemplo. Un discurso, por tanto, que atentó contra los estándares internacionales y nacionales de derechos humanos en esta materia. Un ejemplo de esto fue lo ocurrido en abril, luego del *repunte de homicidios*, cuando el Presidente de la República le ordenó a la DGCP que impusiera un Estado de Emergencia en abstracto, en 7 centros penitenciarios y sin realizar los trámites previos ante los jueces de vigilancia penitenciaria correspondientes.

En cuanto al respeto y la protección del derecho a la libertad, el Estado continúa estando en deuda, es decir, el actual Gobierno ha continuado con las fallas de los anteriores y, además, ha introducido nuevas deficiencias.

DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA

Este es el primer informe que introduce el análisis sobre el derecho de acceso a la justicia. Una tarea necesaria y oportuna, dado el contexto en el que se desarrolló el 2020, de continuidad en las vulneraciones de derechos humanos (homicidios, desapariciones, detenciones arbitrarias, desplazamiento forzado, violencia sexual, etc.), incluso bajo nuevas modalidades o patrones omisivos y/o abusivos; lo que continúa provocando, además, un alto número de víctimas.

Frente a este panorama surge la pregunta de si el sistema judicial está siendo capaz de administrar una pronta y cumplida justicia, tal como ordena la Constitución.

Ahora bien, el análisis de este derecho enfrenta un obstáculo estructural, este es, la **ausencia de un sistema de información actualizado e integral sobre los procesos de judiciales, a nivel nacional y en todas las jurisdicciones**. Hoy por hoy, el Órgano Judicial carece de la capacidad de generar información de forma expedita y actualizada; y, en suma, la información que genera no cuenta con el nivel de desagregación necesario

para conocer las distintas variables que se muestran en los fenómenos y, mucho menos, para identificar los patrones de actuaciones de las partes involucradas. Por ello, como estrategia metodológica, para este informe se decidió focalizar el estudio según las posibilidades de información y, eventualmente, retomar casos-tipo para tratar de profundizar en el análisis del impacto sobre la población afectada.

Bajo esta estrategia, en primer lugar, se observó el rol de la Sala de lo Constitucional en el marco de la pandemia. En 2020, el número de demandas de Inconstitucionalidad y de Habeas Corpus presentadas aumentaron con respecto al año anterior; por el contrario, las demandas de Amparo disminuyeron. Esto generó, eventualmente, un colapso en el funcionamiento de la Sala, puesto que no tuvo la capacidad de conocer cada una de esas demandas y, por tanto, tampoco llegó a tomar una decisión final en la mayoría de los casos, es decir, la justicia no será pronta ni cumplida en éstos.

Ahora bien, el marco legal tampoco habría permitido que la Sala respondiera rápidamente, en relación a la velocidad en que ocurrían los acontecimientos durante la pandemia. Así, en algunas inconstitucionalidades, las sentencias se dictaron cuando las normas objetos de control ya no estaban vigentes o se habían aprobado otras.

En ese sentido, el dictar medidas cautelares al momento de la admisión de la demanda fue una estrategia que le permitió a la Sala *llegar a tiempo*, antes de que las normas controladas desaparecieran o se transformaran. Con estas medidas, la Sala trató de obligar al Órgano Ejecutivo a que cesara de realizar algunas de sus acciones ilegales o arbitrarias, por ausencia de un marco normativo adecuado que las respaldara. Este fue el caso de las detenciones por incumplimiento de la cuarentena, la negación del ingreso al país de salvadoreños en el exterior y el confinamiento prolongado en los centros de contención.

Sin embargo, en estos asuntos, quedó en evidencia **el desprecio del Gobierno por el principio de separación de poderes, puesto que tales asuntos continuaron, incluso con el respaldo de un discurso presidencial que reconocía abiertamente su intención de incumplir las resoluciones –y sentencias– de la Sala de lo Constitucional**. Esta actitud gubernamental provocó, además, que las personas

demandantes –y la sociedad, en su conjunto– no tuvieran un acceso efectivo a la justicia en aras de defender sus derechos ya vulnerados. La Sala tampoco se mostró muy eficiente en el ejercicio de su potestad de hacer ejecutar lo juzgado, es decir, no mostró una actitud contundente para imponer ante las autoridades del Gobierno, el cumplimiento de sus órdenes. Una falta de intensidad que también afectó al derecho de acceso a la justicia.

Este escenario fue un fiel reflejo de lo que pasa en el sistema judicial, en general. Una gran cantidad de denuncias ingresaron a las instituciones de este sistema, pero sólo unas cuantas llegaron a concretarse en procesos judiciales y un número aún menor llegó a sentencia. La violencia intrafamiliar un ejemplo de ello: la FGR reportó 1,188 víctimas, de ellas solo el 34% (401) logró que sus casos fueran judicializados y solo el 1.3% (15) obtuvo una sentencia, que fue condenatoria contra el victimario.

En la violencia contra las mujeres se repite el patrón. La FGR reportó 4,001 víctimas, de las cuales el 38% (1,525) logró que sus casos fueran judicializados y solo el 1.5% (62) obtuvo una sentencia. Asimismo, en la violencia sexual el patrón es parecido, aunque con una ligera diferencia: se registraron 3,308 víctimas mujeres; mientras que, por su parte, el equivalente al 30% de esos casos (995) logró ser judicializado y solo el equivalente al 12.7% (420) obtuvo una sentencia.

Por el contrario, en los feminicidios las estadísticas mejoran levemente: de las 100 víctimas de violencia feminicida (incluidos los delitos simples, agravados y en grado de tentativa), el equivalente al 71% de esos casos logró ser judicializado, es decir, un poco más del doble que los otros tipos de violencia; mientras el 34% obtuvo una sentencia. Aun así, la impunidad sigue siendo alta, porque los casos finalizados siguen siendo la menor cantidad.

Estos cuatro tipos de violencia (intrafamiliar, sexual, contra la mujer y feminicida) son un ejemplo paradigmático de cómo el sistema judicial todavía arrastra una enorme deuda de impunidad, en contra de las poblaciones vulnerables.

Los motivos de estas deficiencias en el acceso a la justicia pueden ser muchos. Por ejemplo, es notable la falta de recursos, económicos y humanos, con los que cuenta la

FGR y la PGR para tramitar los casos que reciben. En los últimos cinco años, un fiscal auxiliar atendió un promedio de 171 casos. No obstante, en 2020 se registró una leve mejoría, puesto que la carga por cada fiscal oscilaría entre los 90 y 100 casos, según se registra al cruzar la información obtenida mediante solicitud y de las memorias de labores. Mientras la FGR cuenta con, al menos, 748 fiscales auxiliares –el dato más actualizado al que se ha tenido acceso–, la PGR sólo tiene un aproximado de 263 defensores públicos, es decir, un 35% de la capacidad de la FGR. Esto complica el acceso a una defensa técnica para los imputados que no tienen recursos para pagarse un abogado, lo que termina afectando el derecho de acceso a la justicia y los conexos (presunción de inocencia, defensa, debido proceso, etc.).

Al interior del Órgano Judicial la situación es similar, al menos en la jurisdicción especializada de protección a la mujer frente a la violencia, en la que se ha experimentado una saturación de casos, lo que incide directamente en la retardación de justicia. Esto, aunado a la suspensión de plazos administrativos y judiciales, durante la pandemia, aumentó considerablemente el impacto negativo en la pronta y cumplida justicia. Asimismo, a falta de recursos, económicos y humanos, para atender el elevado número de estos hechos de violencia ha generado afectaciones, tanto en las víctimas como en los imputados. El resultado de esto es la perpetuación de la impunidad respecto de los elevados índices de victimización que se siguieron registrando en 2020, a pesar de la reducción en el número de casos reportados.

Finalmente, la PDDH también ha registrado violaciones contra este derecho. En 2020, reportó 96 denuncias motivadas mayoritariamente por omisiones o negligencias de funcionarios o agentes del Estado, frente a la reclamación de una persona para la protección de derechos y, en menor medida, por negligencia o retardación injustificada en la investigación por parte de las instituciones competentes, dilaciones indebidas para juzgar y hacer cumplir lo juzgado, y negligencia u omisión estatal en la investigación y sanción a la violencia contra las mujeres.

Por otro lado, no puede olvidarse que los presuntos victimarios gozan de la protección del principio de presunción de inocencia, en virtud del cual ninguna persona puede ser

considerada culpable antes de ser vencido en juicio, con las debidas garantías procesales y, además, implica que la carga de la prueba recae sobre el Estado, y no sobre los acusados de cometer delitos. Una de las principales vulneraciones contra la presunción de inocencia es el uso abusivo e innecesario de la detención provisional, en lugar de recurrir a medidas cautelares alternativas o sustitutivas de la prisión. El sistema judicial tiende a invertir la situación ideal, es decir, en lugar de priorizar estas medidas cautelares sustitutivas, tiende a utilizar mayoritariamente la detención preventiva. En 2020, el 63% de los procesos judiciales comenzaron con esta detención, mientras que el 37% lo hizo con aquellas medidas. Si a esto le sumamos que el trato en el sistema penitenciario es, como ya se dijo, generalizadamente estigmatizante, inhumano y punitivo, se completa el ciclo de no respeto a la presunción de inocencia y a los derechos humanos.

En conclusión, el derecho de acceso a la justicia es un derecho sumamente frágil en El Salvador. A pesar de que aún es necesario recolectar más información, con lo obtenido es posible señalar que la mayoría de las víctimas no han tenido un acceso efectivo a la justicia, ya sea por la retardación en los procedimientos, por saturación del sistema o por el incumplimiento de las resoluciones judiciales. Del otro lado, las personas señaladas como victimarias, aunque no se haya demostrado en juicio, han sido tratadas como condenadas; un trato de por sí cruel y punitivo, en contraposición a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. En pocas palabras, el Estado incumplió con sus obligaciones de respeto y protección de los tales derechos, en materia de acceso a la justicia.

Este escenario proyecta un panorama pesimista, puesto que no se vislumbran cambios estructurales orientados a solucionar los graves problemas que están a la base de esta *cadena de vulnerabilidad*. No hay anuncios sobre un futuro fortalecimiento de la FGR, la PGR y la PDDH. No hay noticias sobre una estrategia de reformulación de los sistemas de información del Órgano Judicial, así como tampoco se conocen de nuevos proyectos o programas orientados al combate efectivo de la impunidad y al fortalecimiento eficaz del sistema judicial, íntimamente relacionado con el derecho de acceso a la justicia.

DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS

Habiendo dejado las deficiencias en el sistema judicial y la desprotección de las víctimas, es oportuno estudiar y evaluar los programas estatales destinados a reparación integral de las mismas. Según los estándares internacionales, las víctimas deben ser restituidas o restablecidas en su situación anterior a la vulneración, o reparar las consecuencias negativas a causa de su victimización. Por ello, el Estado tiene una enorme deuda pendiente con las víctimas, que acarrea desde el conflicto armado, el que dejó un saldo de más de 75,000 personas afectadas por graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Una deuda que tampoco se pretendió saltar durante la implementación de los Acuerdos de Paz.

Ahora bien, resulta preocupante que el Gobierno actual, que es dirigido por personas no protagonistas del conflicto armado, tampoco haya mostrado su compromiso por reconocer la responsabilidad estatal sobre aquellas violaciones, reparando integralmente a las víctimas. Por el contrario, en 2020, el Gobierno habría demostrado que está dispuesto a quebrar el ordenamiento jurídico, incluso con el apoyo de la FAES, sin importarle que esto provoque una importante cantidad de violaciones a los derechos humanos y de víctimas, a causa de múltiples formas de violencia.

En cuanto la intención gubernamental de continuar con la deuda de las víctimas del conflicto armado, se puede citar la actitud de las autoridades militares, con respaldo del Presidente de la República, de no permitirle al juez del Caso El Mozote el ingreso a las instalaciones del Ministerio de Defensa y otras guarniciones militares, para realizar un registro sobre los archivos militares relativos exclusivamente al conflicto armado. Asimismo, el Gobierno ha priorizado el pago de los beneficios para los veteranos y excombatientes del conflicto, por encima de la reparación integral de las víctimas civiles; una situación que puede observarse en el Presupuesto General de la Nación, donde se destinan varias decenas de millones para financiar los programas de transferencias monetarias a los veteranos y excombatientes, mientras que para los insuficientes

programas para las víctimas civiles las asignaciones presupuestas son mucho más bajas.

En pocas palabras, en lugar de procurar el resarcimiento de los daños materiales y morales a las víctimas civiles, como lo exige el enfoque de derechos humanos, se siguen otorgando beneficios a quienes integraron las partes beligerantes, es decir, quienes potencialmente participaron en el cometimiento de graves violaciones de derechos humanos contra la población civil.

También las otras medidas de satisfacción en favor de las víctimas tienen poco apoyo gubernamental. Así, por ejemplo, las comisiones nacionales de búsqueda de personas desaparecidas sufrieron reducciones en las asignaciones presupuestarias para 2020, lo que disminuye aún más el apoyo material a estas instituciones públicas que se orientan a atender directamente a miles de víctimas, y sus familiares, que sufrieron de la desaparición forzada.

Los bajos niveles de las asignaciones presupuestarias antes mencionadas dejan bastante claro que al Estado le siguen sin importar las víctimas del conflicto armado. Una situación histórica que, sin duda, ha impregnado el diseño, funcionamiento y alcance de otros mecanismos para atender, reparar y/o indemnizar a víctimas de otro tipo de hechos. Por ejemplo, a las víctimas de accidentes de tránsito o de delitos en general. En el primer caso, si bien se creó el FONAT como un mecanismo para el resarcimiento de las víctimas de los accidentes de tránsito, su alcance y funcionamiento son limitados puesto que, por ejemplo, contempla cantidades mínimas de indemnización. En el segundo caso, por ejemplo, en lo relativo a responsabilidad civil que emana de cualquier falta o delito, el Estado ni siquiera lleva un registro que permita evaluar si este mecanismo funciona adecuadamente, o si es el idóneo en favor de las víctimas; en pocas palabras, la falta de un registro estatal sobre información pública relativa a la responsabilidad civil impide identificar qué tanto se cumple con dicha responsabilidad.

Por otro lado, la situación es igual de precaria en otros mecanismos que pretendería reparar a las víctimas del conflicto armado, en otros ámbitos. A pesar de la existencia de una unidad de delitos cometidos durante el conflicto armado y de una Política de

persecución penal de crímenes de guerra y lesa humanidad, la FGR solo cuenta con 4 fiscales auxiliares para investigar todos los delitos del conflicto armado. En definitiva, son sumamente bajas las posibilidades reales por reparar a estas víctimas, garantizándoles el acceso a la justicia; un acceso que les permitiría, además, el reconocimiento de la responsabilidad civil. El estado de cosas inconstitucionales relativo al conflicto armado continúa asegurando la impunidad a favor de los victimarios y perpetuando el abandono en contra de las víctimas.

Finalmente, en febrero de 2020, la Asamblea Legislativa aprobó una Ley especial de justicia transicional, reparación y reconciliación nacional, que había sido cuestionada por organizaciones de víctimas y de derechos humanos, y que luego fue vetada por el Presidente de la República. Por otro lado, en octubre, la Sala de lo Constitucional convocó a una audiencia de seguimiento sobre la Inconstitucionalidad 44-2013 Ac, que declaró inconstitucional la ley de amnistía e impuso la obligación estatal de dictar una nueva ley sobre justicia transicional, favorable a las víctimas. Según el criterio de la Asamblea Legislativa, la mencionada ley respondía a dicha obligación, mientras que el Presidente de la República alegaba que no la cumplía en algunos puntos particulares. En la audiencia, los demandantes, la Asamblea y la Presidencia, así como la FGR, la PDDH y el IDHUCA —este último en calidad de *amicus curiae*—, tuvieron la oportunidad de exponer su parecer sobre el cumplimiento o no de esta obligación, así como de las demás que se desprenden de la justicia transicional. Varios meses han transcurrido desde la celebración de la audiencia y hasta la redacción de este informe, la Sala de lo Constitucional no ha emitido ninguna resolución donde exponga si tiene por cumplidas o no las obligaciones emanadas de su inconstitucionalidad. En todo caso, es evidente que siguen sin cumplirse, puesto que no existe ninguna ley que regule la justicia transicional en El Salvador, ni tampoco mecanismos idóneos que aseguren la reparación de las víctimas.

Durante este año, las víctimas han padecido desprotección jurídica, es decir, la ausencia de un marco legal que regule su derecho a la reparación que exige, a su vez, el efectivo cumplimiento de sus derechos a la verdad y de acceso a la justicia, así como de la

instauración de unas garantías de no repetición, las que implican la plena desmilitarización de la sociedad, por ejemplo.

El Estado continúa en deuda con las víctimas del conflicto armado. El Órgano Ejecutivo, porque les ha negado a éstas el acceso a la verdad y las ha relegado al último orden de importancia en temas presupuestarios. El Órgano Legislativo, porque no ha emitido una ley que garantice una verdadera justicia transicional, que venga a coadyuvar en la reducción de la impunidad. Y la Sala de lo Constitucional, porque no ha emitido la resolución sobre la audiencia de seguimiento que celebró, dejando en un limbo jurídico el cumplimiento –aún pendiente– de las obligaciones constitucionales e internacionales emanadas de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. De igual forma, el Estado continúa en deuda con el resto de las víctimas, puesto que aún no las concibe en la importancia que se merecen, muestra de ello son los pocos recursos económicos y las debilidades institucionales de los mecanismos creados para repararles, como ocurre en el caso del FONAT.

En definitiva, el Estado está incumpliendo con su obligación de protección con respecto al derecho a la reparación de las víctimas, puesto ha apostado poco por mejorar sus capacidades institucionales y superar sus deficiencias estructurales, para atender a las víctimas adecuadamente con enfoque de derechos humanos, y no asistencialista.

Conclusiones y recomendaciones

En 2020 se observa un balance general negativo, en lo que respecta a la situación de los derechos humanos en El Salvador, en particular, de los derechos a la vida, la integridad, la libertad, la justicia y la reparación.

En primer lugar, el abuso de la fuerza letal por parte de agentes estatales siguió presentando indicadores arriba de lo aceptable, desde una perspectiva de derechos humanos. El Estado sigue mostrando patrones de un uso excesivo de la fuerza física por parte de los cuerpos de seguridad, violentando los derechos a la vida y la integridad. También sigue vulnerando de forma flagrante y sistemática el derecho a la libertad, ya no solo a partir del uso abusivo de la detención en flagrancia, sino a través de detenciones abiertamente ilegales y arbitrarias. Tanto los abusos de la fuerza como las detenciones ilegales y arbitrarias fueron actuaciones gubernamentales que marcaron su modo de proceder en el marco de la pandemia. El Gobierno junto a los cuerpos de seguridad actuaron bajo un enfoque de seguridad-represiva, y no bajo un enfoque médico-sanitario, lo que provocó un escenario promotor de múltiples violaciones de derechos humanos.

En segundo lugar, la violencia generalizada, los grupos armados no estatales (crimen organizado, pandillas, grupos de exterminio, etc.) y otros tipos de violencia han seguido generando miles de víctimas durante el 2020. El desplazamiento forzado por violencia, la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, las muertes violentas, los feminicidios y las desapariciones siguieron ocurriendo incluso durante la cuarentena domiciliar obligatoria, es decir, cuando la población mantuvo un confinamiento dentro de sus viviendas. Esto permite concluir que la cuarentena generó una reducción en las cifras registradas por las instituciones públicas, más no necesariamente una reducción en la violencia que se padece. El Estado, por tanto, reiteró su fallo en sus obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos humanos.

En tercer lugar, tampoco el sistema judicial ha sido capaz de atender a las víctimas, continuando con unos niveles de impunidad muy altos, en especial en detrimento de las

poblaciones vulnerables que sufren múltiples tipos de violencia. Finalmente, asegurando esta preocupante *cadena de vulnerabilidad*, ninguna institución pública u órgano estatal ha demostrado tener un interés suficiente para asegurar la necesaria y obligatoria reparación de las víctimas; de cualquier víctima de hechos ocurrido en cualquier época o momento.

Esta impunidad también la utilizan los mismos funcionarios e instituciones públicas que han sido irrespetuosos de los mecanismos de control interno y externo, que se han resistido a acatar resoluciones de la Sala de lo Constitucional, que han impedido la realización de diligencias judiciales, que se han negado dar información al Ministerio Público, entre muchas otras situaciones. Entre los beneficiarios de esta impunidad, una especial mención merece el Presidente de la República, la PNC, la FAES y el gabinete gubernamental.

A todo lo anterior, se suma un peligroso discurso contrario a los derechos humanos, a la armonía social y al Estado de Derecho del propio Presidente de la República quien, entre otras cosas, ha alentado públicamente al uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad; al castigo generalizado contra privados de libertad; a la transgresión contra el principio de división de poderes y la independencia judicial; al ataque contra personas periodistas y defensoras de derechos humanos. Un discurso que hace eco en los grupos que le apoyan y que reproducen mensajes de odio y violencia hacia las personas que disienten de la postura oficialista. Un peligroso escenario que atenta contra la dignidad y la vida de los salvadoreños, pero también contra el pluralismo ideológico, las libertades públicas, la protección de grupos vulnerables la democracia y el Estado constitucional de Derecho.

El autoritarismo, usualmente presente en las políticas de seguridad, ganó terreno en el campo de la salud pública, la atención de emergencia y de la relación con otros órganos estatales e instituciones públicas. La ausencia de investigaciones y sanciones a los principales responsables de los graves hechos ocurridos en torno a la militarización de la Asamblea Legislativa, a los cercos militares en algunos municipios y, en general, al

incumplimiento de las decisiones de la Sala de los Constitucional, no han hecho más que dejar abierta la puerta a más impunidad y autoritarismo en el país.

En el Informe Anual 2019 del OUDH se reflexionó sobre la necesidad de que todas las instituciones públicas y órganos estatales adoptaran un enfoque de derechos humanos para la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas y las leyes. A un año de esta reflexión, se observa con preocupación que eso no ha ocurrido. En 2020, por el contrario, la constante ha sido la adopción de medidas gubernamentales generalizadas, sin tomar en cuenta el impacto diferenciado en grupos vulnerables, en los derechos humanos y en la población en su conjunto. Por ejemplo, en términos generales, el derecho a la integridad síquica o a la salud mental no ha sido una prioridad estatal, en el marco de la pandemia ni en ningún otro.

Todo este panorama exige una profunda revisión en la institucionalidad salvadoreña sobre el papel estratégico que debe jugar de cara al irrestricto respeto, protección y garantía de los derechos humanos.

Por ello, se sugieren las siguientes recomendaciones dirigidas, principalmente, a la institucionalidad pública estatal, la que está obligada a incluir transversalmente el enfoque de los derechos humanos, en todo el ejercicio de la función pública.

Las recomendaciones son:

1. Que se cumpla con las recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos y seguridad pública, en particular las relativas a la reducción de la participación de las FAES en tareas de seguridad pública: debe desmilitarizarse de inmediato la seguridad pública y la sociedad en su conjunto.
2. Que se utilicen los enfoques de derechos humanos, de inclusión y el diferenciado por población vulnerable, en la formulación, implementación y evaluación de todas las políticas públicas; especialmente de seguridad pública.
3. Que los altos funcionarios estatales, comenzando con el Presidente de la República, se abstengan de emitir discursos contrarios a los derechos humanos, en particular sobre uso desmedido de la fuerza letal, de la fuerza física y de castigos en contra de las personas o grupos sociales específicos. Asimismo, que

se abstengan de emitir discursos estigmatizantes contra las personas periodistas y defensoras de derechos humanos.

4. Que los cuerpos de seguridad, la PNC y la FAES, se sometan plenamente a los requerimientos y órdenes del resto de Órganos del Estado, es decir, de los mecanismos de control internos y externos, como la FGR, la PDDH, el Órgano Judicial y la Sala de lo Constitucional.
5. Que se investiguen de manera exhaustiva y eficaz las graves violaciones a los derechos humanos cometidas o toleradas por funcionarios públicos, empleados públicos, agentes policiales y efectivos militares durante el 2020, tales como: abusos de la fuerza letal, ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales y arbitrarias, desapariciones, desplazamiento forzado, tortura, castigos, tratos crueles inhumanos o degradantes, entre otros.
6. Que se investiguen y juzguen a los principales responsables de la militarización de la Asamblea Legislativa y, en su caso, se deduzcan las responsabilidades constitucionales y legales.
7. Que se implemente de inmediato la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de personas en Condición de Desplazamiento Interno y se fortalezca la infraestructura y capacidad institucional para su adecuado funcionamiento. En ese sentido, que se emita el respectivo reglamento de ejecución y se destinen los fondos presupuestarios suficientes.
8. Que el documento del Plan Control Territorial se haga público y que su implementación se evalúe mediante el enfoque en derechos humanos y con plena participación de la sociedad civil organizada.
9. Que se fortalezca con más recursos a todo el sistema de judicial y sus órganos auxiliares, en especial la FGR, PGR y PDDH.
10. Que se transformen los sistemas de información del Órgano Judicial, a fin de que sean capaces de generar información estadística, actualizada y completa, para el análisis de la toma de decisiones de los juzgados de paz, tribunales de primera instancia, cámaras de segunda instancia y salas de la CSJ.
11. Que se diseñen unas políticas y programas de reparación integral para las víctimas del conflicto armado y cualquier otra víctima, que sean idóneas y

adecuadas; y, que se les brinden suficientes recursos financieros para su operatividad.

12. Que se les brinde el apoyo suficiente a las instancias creadas para la búsqueda de las personas desaparecidas durante el conflicto armado, CNB y CONABUSQUEDA, dotándolas de un sustento legal a su continuidad, además de fortalecerlas en sus capacidades de investigación. Asimismo, que la institucionalidad se fortalezca en sus capacidades para localizar a las personas desaparecidas en la actualidad.
13. Que se fortalezca con personal técnico y con presupuesto a la unidad de la FGR que se encarga de investigar y judicializar los crímenes cometidos, por ambas partes, durante el conflicto armado.
14. Que se emita una ley que regule la justicia transicional con base en los estándares constitucionales e internacionales y, por ende, que garantice el acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación y a las garantías de no repetición para todas las víctimas del conflicto armado.

Anexos

I. Zonas Calientes según Tasa de Homicidio en 2020

Departamento	Municipio	Tasa Homicidios 2020
Chalatenango	Nueva Trinidad	163.80
Cabañas	Cinquera	148.70
Sonsonate	San Julián	104.28
Morazán	Sensembra	90.69
San Salvador	Guazapa	79.43
La Unión	Yayantique	77.78
San Salvador	El Paísnal	77.03
La Paz	San Pedro Nonualco	74.22
San Miguel	El Tránsito	72.00
Santa Ana	El Porvenir	69.76
La Unión	Intipucá	66.53
La Libertad	Comasagua	66.50
Morazán	Delicias de Concepción	64.06
Santa Ana	San Antonio Pajonal	62.66
Usulután	Concepción Batres	62.55
San Miguel	Chirilagua	58.84
Ahuachapán	San Pedro Puxtla	57.65
Ahuachapán	Guaymango	55.57
Usulután	Jucuarán	54.86
La Libertad	Huizúcar	52.06

II. Zonas Calientes según Tasa de Homicidio en 2019

Departamento	Municipio	Tasa Homicidios 2019
San Miguel	Comacarán	697.31
Chalatenango	Las Vueltas	318.98
La Paz	Jerusalén	201.68
San Miguel	El Tránsito	193.29
Usulután	Concepción Batres	157.08
La Unión	Intipucá	134.83
Morazán	Chilanga	133.00
La Paz	San Francisco Chinameca	132.40
San Miguel	Chirilagua	132.20
La Paz	Paraíso de Osorio	131.62
Ahuachapán	El Refugio	127.19
La Unión	Yayantique	124.74
Morazán	Arambala	116.48
La Libertad	San Matías	116.14
San Miguel	San Jorge	102.40
Santa Ana	El Porvenir	100.84
Cabañas	San Isidro	98.85
Usulután	Ereguayquín	94.65
Ahuachapán	Atiquizaya	92.83
La Paz	San Luis la Herradura	86.83
La Libertad	Comasagua	82.62
Cabañas	Guacotecti	81.34
Usulután	Jucuarán	78.13
San Miguel	Lolotique	77.77

Departamento	Municipio	Tasa Homicidios 2019
San Miguel	Chapeltique	77.68
Sonsonate	Juayúa	77.55
Chalatenango	La Reina	76.34
La Libertad	Quezaltepeque	75.85
Chalatenango	San Isidro Labrador	74.88
Morazán	Guatajiagua	71.38
Usulután	San Agustín	71.17
Morazán	Jocoaitique	70.80
Cabañas	Tejutepeque	70.60
San Miguel	Moncagua	69.74
San Salvador	Guazapa	69.21
Cuscatlán	Santa Cruz Michapa	68.80
Morazán	San Carlos	67.58
San Salvador	San Salvador	67.10
Cuscatlán	Santa Cruz Analquito	66.62
San Salvador	Nejapa	65.45
Ahuachapán	Guaymango	65.35
La Paz	El Rosario	65.34
Santa Ana	Coatepeque	64.58
La Libertad	Huizúcar	64.04
La Libertad	Sacacoyo	62.38
Usulután	Tecapán	61.28
Morazán	Torola	60.90
San Vicente	San Ildefonso	60.54
Cuscatlán	San Pedro Perulapán	60.01

Departamento	Municipio	Tasa Homicidios 2019
Morazán	Yamabal	57.02
San Miguel	San Rafael Oriente	55.41
La Paz	Cuyultitán	54.08
La Paz	Olocuilta	53.85
Usulután	Jiquilisco	53.47
Usulután	San Dionisio	52.77

III. Categorización de Cambios en Zonas Calientes

Departamento	Municipio	Categoría
La Unión	El Carmen	Zona Caliente Persistente
San Miguel	Chirilagua	Zona Caliente Persistente
San Miguel	El Tránsito	Zona Caliente Persistente
Usulután	Concepción Batres	Zona Caliente Persistente
Usulután	Jucuarán	Zona Caliente Persistente
Cuscatlán	Suchitoto	Zona Caliente Oscilante
Cabañas	Cinquera	Zona Caliente Emergente
Chalatenango	Nueva Trinidad	Zona Caliente Emergente
Chalatenango	San Rafael	Zona Caliente Emergente
La Paz	San Juan Talpa	Zona Caliente Emergente
Morazán	Perquín	Zona Caliente Emergente
San Vicente	San Ildefonso	Zona Caliente Emergente
Usulután	Tecapán	Zona Caliente Emergente

IV. La ley de reparación integral a víctima del conflicto armado estuvo en la opinión pública durante el 2020.

El siguiente compendio de sucesos ha sido extraído del monitoreo de medios del OUDH que, a su vez, se realiza a partir de la revisión de cuatro periódicos de circulación nacional: La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, Diario El Mundo y Co Latino. Para la elaboración de este anexo se revisaron 330 noticias relativas al derecho de reparación integral que corresponden al 2019 y 2020.

El siguiente insumo contiene solo el acontecimiento relativos a 2020, entre los meses de enero y noviembre:

03/01/2020 Durante 2019, la Asamblea Legislativa avanzó en materia de legislaciones de importancia que se encontraban en estudio desde varios años atrás. Sin embargo, al inicio de un nuevo año el Órgano Legislativo continúa en mora con la aprobación de normativas de importancia para la población, como una Ley de Agua que organizaciones sociales, ambientalistas y de derechos humanos.¹⁸³

04/01/2020 Los familiares de siete personas víctimas de desapariciones forzadas, durante el conflicto armado salvadoreño, denuncia a la FAES y dos organizaciones que integraron el FLMN.¹⁸⁴

08/01/2020 En el informe preliminar de la CIDH, relativo a la visita In Loco de diciembre 2019, solicitó abrir los archivos militares, con el fin de esclarecer los casos de graves violaciones a los derechos humanos en contexto de la guerra. Asimismo, en su informe, la Comisión pide al Estado que todos aquellos crímenes de guerra y de lesa humanidad sean imprescriptibles, además de la desaparición forzada, todo esto en materia de justicia transicional.¹⁸⁵

¹⁸³ Diario Co Latino. “Agua, pensiones y reparación para víctimas, asignaturas legislativas pendientes para 2020”. (3 de enero de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/agua-pensiones-y-reparacion-para-victimas-asignaturas-legislativas-pendientes-para-2020/>

¹⁸⁴ Diario El Mundo. “Denuncian siete desapariciones forzadas durante el conflicto”. (4 de enero de 2020); disponible en: <https://elmundo.sv/denuncian-siete-desapariciones-forzadas-durante-el-conflicto/>

¹⁸⁵ Diario Co Latino. “Activistas de Derechos Humanos respaldan pedido de CIDH de abrir los archivos militares”. (8 de enero de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/activistas-de-derechos-humanos-respaldan-pedido-de-cidh-de-abrir-todos-los-archivos-militares/>

10/01/2020 Representantes de varias organizaciones de derechos humanos y comités de familiares de víctimas del conflicto armado acudieron a la Asamblea Legislativa para solicitar se les tome en cuenta en el estudio y discusión del anteproyecto de Ley de Reconciliación Nacional.¹⁸⁶

10/01/2020 Un grupo de organizaciones de derechos humanos pide a la Asamblea Legislativa que acepte el apoyo técnico que ofrece el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y CIDH para elaborar el proyecto de ley de reconciliación de las víctimas del conflicto armado.¹⁸⁷

10/01/2020 La Asamblea Legislativa prepara, en privado, un nuevo proyecto de Ley de reconciliación para las víctimas del conflicto armado y será entregado a la Comisión Política.¹⁸⁸

11/01/2020 La CIDH indica, a través de un comunicado de prensa, su preocupación debido a que el proyecto de Ley de Reconciliación Nacional que está preparando la Asamblea Legislativa podría limitar las investigaciones y sanciones de los crímenes ocurridos en la guerra y exhorta al Estado Salvadoreño a que la iniciativa de Ley de Reconciliación corresponda a los estándares hemisféricos en materia de justicia, verdad y reparación.¹⁸⁹

¹⁸⁶ Diario Co Latino. “Mesa contra la impunidad solicita participación en estudio de Ley de Reconciliación”. (10 de enero de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/mesa-contra-la-impunidad-solicita-participacion-en-estudio-de-ley-de-reconciliacion/>

¹⁸⁷ Diario El Mundo. “Asamblea acepta apoyo de ONU y CIDH para ley de reconciliación”. (10 de enero de 2020); disponible en: <https://elmundo.sv/asamblea-acepta-apoyo-de-onu-y-cidh-para-ley-de-reconciliacion/>

¹⁸⁸ Diario El Mundo. “Asamblea prepara en privado la ley de reconciliación”. (10 de enero de 2020); disponible en: <https://elmundo.sv/asamblea-prepara-en-privado-la-ley-de-reconciliacion/>

¹⁸⁹ Diario El Mundo. “CIDH preocupada por ley de reconciliación que prepara la Asamblea Legislativa”. (11 de enero de 2020); disponible en: <https://elmundo.sv/cidh-preocupada-por-ley-de-reconciliacion-que-prepara-la-asamblea-legislativa/>

15/01/2020 Víctimas sobrevivientes, familiares y organizaciones que integran la Mesa Contra la Impunidad, el Grupo Gestor y Pro Memoria Histórica se unen para reiterar que 'la justicia no es negociable' y demandan del Estado salvadoreño el cumplimiento y garantías para resarcirlas.¹⁹⁰

15/01/2020 El FMLN envió a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa una propuesta de redacción de la 'Ley de reparación integral' en donde solicita la reducción de las penas carcelarias y castigo con trabajo de utilidad pública a los responsables de los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en el conflicto armado salvadoreño.¹⁹¹

15/01/2020 Víctimas y organizaciones de sociedad civil alertan que en la Asamblea Legislativa se discute una nueva ley de amnistía. Y solicitan a diputados aceptar, nuevamente, la ayuda ofrecida por la CIDH.¹⁹²

16/01/2020 Se juramenta al Consejo del Registro de Víctimas de las Masacres de El Mozote y sitios aledaños. El coordinador de Tutela Legal Dra. María Julia Hernández", Ovidio Mauricio González señala la falta de un presupuesto para el trabajo general del mismo Consejo.¹⁹³

¹⁹⁰ Diario Co Latino. "“La justicia no es negociable”: Víctimas del conflicto armado". (15 de enero de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/victimas-del-conflicto-armado-reiteran-la-justicia-no-es-negociable/>

¹⁹¹ Diario El Mundo. "FMLN pide trabajo de utilidad pública por crímenes de guerra". (15 de enero de 2020); disponible en: <https://elmundo.sv/fmln-pide-trabajo-de-utilidad-publica-por-crimes-de-guerra/>

¹⁹² La Prensa Gráfica. "Exigen diálogo como insumo de ley de justicia transicional". (15 de enero de 2020); disponible en: <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Exigen-dialogo-como-insumo-de-ley-de-justicia-transicional-20200114-0621.html>

¹⁹³ Diario Co Latino. "Queremos justicia porque este dolor no se olvida en el tiempo, María del Rosario López". (16 de enero de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/queremos-justicia-porque-este-dolor-no-se-olvida-en-el-tiempo-maria-del-rosario-lopez/>

16/01/2020 Más de 600 víctimas de la Masacre El Mozote y lugares aledaños buscan ser incorporadas al Registro Único de Víctimas.¹⁹⁴

16/01/2020 Diputados de la comisión Política de la Asamblea Legislativa, acuerdan fusionar las dos propuestas de ley, que actualmente se discuten, relativas a la Ley de Reconciliación Nacional. El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, anuncia a los diputados de la comisión política que el equipo técnico designado construirá un proyecto de Ley especial de justicia transicional y restaurativa para la reconciliación nacional, luego de fusionar la propuesta presentada por las organizaciones y la propuesta que ~~entregó la comisión política~~.¹⁹⁵

17/01/2020 El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, anuncia que el proyecto de Ley de Reparación no propondrá la creación de tribunales especiales para el juzgamiento de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, perpetrados en el conflicto armado.¹⁹⁶

18/01/2020 Sala de lo Constitucional exhorta a la Asamblea Legislativa sobre la aprobación de una Ley de Reparación. Por su parte, diputados arguyen que la falta de voluntad política frena la aprobación de la misma.¹⁹⁷

¹⁹⁴ Diario El Mundo. “Más de 600 familiares de víctimas de El Mozote buscan ser registrados”. (16 de enero de 2020); disponible en: <https://elmundo.sv/mas-de-600-familiares-de-victimas-de-el-mozote-buscan-ser-registrados/>

¹⁹⁵ La Prensa Gráfica. “Controversia entre partidos por el proyecto de ley de reconciliación”. (16 de enero de 2020); disponible en: <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Controversia-entre-partidos--por-el--proyecto-de-ley-de-reconciliacion-20200115-0615.html>

¹⁹⁶ Diario El Mundo. “Ley reconciliación no creará juzgados especiales para investigar crímenes”. (17 de enero de 2020); disponible en: <https://elmundo.sv/ley-reconciliacion-no-creara-juzgados-especiales-para-investigar-crmenes/>

¹⁹⁷ Diario Co Latino. “Diputados dicen que falta voluntad para aprobar Ley de Reconciliación”. (18 de enero de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/diputados-dicen-que-falta-voluntad-politica-para-aprobar-ley-de-reconciliacion/>

20/01/2020 El arzobispo católico de San Salvador, José Luis Escobar Alas, hace un llamado a la Asamblea Legislativa para avanzar en el estudio y creación de una Ley de Reparación Integral. Así mismo, advierte que la ley debe contemplar la justicia transicional y no admitir impunidad.¹⁹⁸

22/01/2020 El jefe de fracción de Arena, Carlos Reyes, concuerda con la propuesta realizada por el FMLN de castigar con trabajo de utilidad pública a responsables de perpetrar los crímenes de guerra y de lesa humanidad en el conflicto armado.¹⁹⁹

24/01/2020 La Comisión Política de la Asamblea Legislativa acordó que iniciará la nueva ronda de consultas con las víctimas del conflicto armado, a fin de recolectar insumos que ayuden en la construcción del proyecto de Ley de Reconciliación Nacional. En ese sentido, la comisión acordó la realización de tres foros consultivos con víctimas y familiares de víctimas del conflicto armado para continuar así con el estudio de la Ley de Reconciliación, la cual debe ser aprobada, a más tardar, el 28 de febrero de 2020.²⁰⁰

28/01/2020 La asesora legal de la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Isabel Albaladejo, compartió con la Asamblea Legislativa, los criterios para procesos de justicia transicional en el marco de la discusión de la aprobación de una Ley de Reconciliación nacional.²⁰¹

¹⁹⁸ Diario El Mundo. “Escobar Alas pide no hacer de la nueva ley de reconciliación “una amnistía más””. (20 de enero de 2020); disponible en: <https://diario.elmundo.sv/escobar-alas-pide-no-hacer-de-la-nueva-ley-de-reconciliacion-una-amnistia-mas/>

¹⁹⁹ Diario El Mundo. “Arena no descarta trabajos para crímenes de guerra”. (22 de enero de 2020); disponible en: <https://diario.elmundo.sv/arena-no-descarta-trabajos-para-crmenes-de-guerra/>

²⁰⁰ Diario El Mundo. “Diputados escucharán nueve horas a víctimas de guerra”. (24 de enero de 2020); disponible en: <https://diario.elmundo.sv/diputados-escucharan-nueve-horas-a-victimas-de-guerra/>

²⁰¹ La Prensa Gráfica. “ONU recomienda prisión para crímenes de guerra”. (28 de enero de 2020); disponible en: <https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20200128/281633897212276>

29/01/2020 Durante una jornada de consultas organizada por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, relativa al estudio del anteproyecto de Ley de Reconciliación Nacional, los colectivos de derechos humanos y comités de víctimas del conflicto armado reiteran a la Asamblea Legislativa que la justicia es irrenunciable para lograr reconciliación.²⁰²

29/01/2020 El exprocurador de Derechos Humanos Óscar Humberto Luna, encabeza el equipo técnico de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, que confecciona el proyecto de ley de reconciliación nacional que no contemplará indultos.²⁰³

29/01/2020 Integrantes de diversas organizaciones de víctimas y sobrevivientes del conflicto armado acuden a un foro organizado por la Asamblea Legislativa, a fin de escucharlos y tomarles en cuenta en la formulación de la nueva Ley de Reconciliación que, según la última prórroga otorgada por la Sala de lo Constitucional, deberá estar lista antes del 28 de febrero.²⁰⁴

31/01/2020 El agregado de Derechos Humanos de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, asiste al foro consultivo sobre la Ley de Reconciliación Nacional, con la participación de las víctimas del conflicto armado y organizaciones de derechos humanos.²⁰⁵

²⁰² Diario Co Latino. “Víctimas del conflicto armado reiteran que justicia es irrenunciable para reconciliación”. (29 de enero de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/victimas-del-conflicto-armado-reiteran-que-justicia-es-irrenunciable-para-reconciliacion/>

²⁰³ Diario El Mundo. “Asamblea prepara ley de reconciliación sin indultos dice asesor Óscar Luna”. (29 de enero de 2020); disponible en: <https://elmundo.sv/asamblea-prepara-ley-de-reconciliacion-sin-indultos-dice-asesor-oscar-luna/>

²⁰⁴ El Diario de Hoy. “Víctima piden Ley de Reconciliación acorde a lo ordenado por Sala”. (29 de enero de 2020); disponible en: <https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/ley-de-reconciliacion-asamblea-legislativa/681430/2020/>

²⁰⁵ Diario El Mundo. “EE.UU. vigilante ante nueva ley de reconciliación”. (31 de enero de 2020); disponible en: <https://elmundo.sv/ee-uu-vigilante-ante-nueva-ley-de-reconciliacion/>

31/01/2020 De acuerdo a organizaciones de derechos humanos, la FGR ya recibió cinco denuncias sobre mujeres que fueron víctimas de violación en el contexto de la guerra. Sin embargo, los casos parecen no muestran avances.²⁰⁶

02/02/2020 Óscar Santamaría y Ana Guadalupe Martínez, firmantes de los Acuerdos de Paz, recomiendan que, dentro de la Ley especial de justicia transicional y restaurativa para la reconciliación nacional no se incluya la cárcel como una de las sanciones para quienes sean considerados culpables por hechos ocurridos durante el conflicto armado.²⁰⁷

04/02/2020 Al menos 10 víctimas del conflicto armado se expresan ante los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa y condenan la muerte de sus familiares, en hechos perpetrados tanto por “la guerrilla”, como por la Fuerza Armada de El Salvador.²⁰⁸

06/02/2020 Eduardo García, director ejecutivo de Asociación Pro-Búsqueda, reacciona a las declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, quien anunció que el proyecto de Ley de Reconciliación estaría listo a mitad de febrero.²⁰⁹

²⁰⁶ El Diario de Hoy. “Víctimas piden juzgar ataques sexuales durante la guerra”. (31 de enero de 2020); disponible en: <https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/guerra-civil-ley-de-reconciliacion/682115/2020/>

²⁰⁷ La Prensa Gráfica. “Firmantes de la paz sugieren que ley excluya penas de prisión”. (2 de febrero de 2020); disponible en: <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Firmantes-de-la-paz-sugieren-que-ley-excluya-penas-de-prision-20200201-0644.html>

²⁰⁸ Diario El Mundo. ““Los dos hemos sido obligados a estar odiando, somos hermanos””. (4 de febrero de 2020); disponible en: <https://elmundo.sv/los-dos-hemos-sido-obligados-a-estar-odiando-somos-hermanos/>

²⁰⁹ Diario Co Latino. “Víctimas esperan del Legislativo una ley de Reconciliación imparcial”. (6 de febrero de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/victimas-esperan-del-legislativo-una-ley-de-reconciliacion-imparcial/>

06/02/2020 La Comisión Política escucha once testimonios de víctimas del conflicto armado.²¹⁰

06/02/2020 Víctimas y familiares de víctimas del conflicto armado se expresan frente a diputados de Comisión Política. Un miembro de la Asociación de Excombatientes ADN expresa que su hermano, miembro fundador de las Fuerzas Especiales Selectas de las FPL, fue asesinado por las mismas FPL.²¹¹

07/02/2020 Durante dos semanas, los diputados de la Comisión Política escucharon testimonios de víctimas del conflicto armado, quienes relataron asesinatos de familiares y otros hechos.²¹²

07/02/2020 Conmemorar el 11 de diciembre de cada año el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado, así como reparar, con ayuda psicológica y viviendas dignas, los daños sufridos fueron algunas de las propuestas presentadas durante el séptimo foro de consultas a víctimas del conflicto que realizó la comisión política de la Asamblea Legislativa.²¹³

²¹⁰ Diario El Mundo. “‘Pido que me digan adónde lo enterraron’”. (6 de febrero de 2020); disponible en: <https://elmundo.sv/pido-que-me-digan-adonde-lo-enterraron/>

²¹¹ Diario El Mundo. “Exguerrillero acusa a FMLN de matar a 150 en Nicaragua”. (6 de febrero de 2020); disponible en: <https://elmundo.sv/exguerrillero-acusa-a-fmln-de-matar-a-150-en-nicaragua/>

²¹² Diario Co Latino. “Comisión Política finaliza consultas con víctimas del conflicto armado”. (7 de febrero de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/comision-politica-finaliza-consultas-con-victimas-del-conflicto-armado/>

²¹³ La Prensa Gráfica. “Piden recordar a víctimas del conflicto cada 11 de diciembre”. (7 de febrero de 2020); disponible en: <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-rememorar-a-victimas-del-conflicto-cada-11-de-diciembre-20200206-0091.html>

07/02/2020 La UCA anuncia que, de ser necesario, pedirá a los diputados poder intervenir ante el pleno legislativo previo a la aprobación de la nueva Ley de Reconciliación.²¹⁴

13/02/2020 Madre Sofía, representante del Comité de Madres y Familiares Cristianos por la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (COMAFAC), aún reclama el paradero de cuatro de sus familiares. Con más de 70 años de edad aún espera una respuesta y resarcimiento moral, psicológico y económico de parte del Estado salvadoreño.²¹⁵

14/02/2020 La Mesa Contra la Impunidad en El Salvador, el Grupo Gestor por una Ley Integral de Reparaciones y la Comisión de Trabajo Pro-memoria Histórica manifestaron que el parlamento se encamina a la promulgación de la ley sin escuchar a las víctimas. Lo anterior, a dos semanas de vencimiento de la prórroga dada por la Sala de lo Constitucional para que la Asamblea Legislativa emita una Ley de Reconciliación Nacional.²¹⁶

14/02/2020 Víctimas del conflicto armado salvadoreño participaron en el “VI Plantón por la Verdad y la Justicia”, con el que se exigen el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional. A su vez, exigen a los diputados de la Asamblea Legislativa la creación de una ley de reconciliación nacional que ponga al centro a las víctimas del conflicto armado.²¹⁷

²¹⁴ El Diario de Hoy. “UCA pedirá hablar al pleno antes de aval a Ley de Reconciliación”. (7 de febrero de 2020); disponible en: <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/jesuitas-uca-guerra-civil-de-el-salvador/684098/2020/>

²¹⁵ Diario Co Latino. “Sexto Plantón por la Verdad y Justicia para las víctimas hoy”. (13 de febrero de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/sexto-planton-por-la-verdad-y-justicia-para-las-victimas-hoy/>

²¹⁶ Diario Co Latino. “Foros consultivos sobre Ley de Reconciliación no ayudaron a conocer propuestas”. (14 de febrero de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/foros-consultivos-sobre-ley-de-reconciliacion-no-ayudaron-a-victimas-a-conocer-propuestas/>

²¹⁷ Diario Co Latino. “Víctimas del conflicto exigen Ley de Reconciliación Nacional”. (14 de febrero de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/victimas-del-conflicto-exigen-ley-de-reconciliacion-nacional/>

19/02/2020 El Instituto de Acceso a la Información Pública ordena al Gobierno recabar información sobre el asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982 durante una emboscada montada por una patrulla del Ejército en plena guerra civil (1980-1992).²¹⁸

20/02/2020 La sesión de la Comisión Política en la que se presentaría el anteproyecto de ley de justicia transicional y restaurativa para la reconciliación nacional fue suspendida por el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce. La Asamblea Legislativa tiene hasta el 28 de febrero para legislar sobre este tema.²¹⁹

21/02/2020 En diciembre, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia amplió por segunda vez el plazo 'improrrogable' que les dio a los parlamentarios para que trabajaran la ley. Esta debía estar lista el 13 de julio de 2019, luego les dio hasta el 13 de noviembre pasado y al no tenerla lista les amplió la fecha hasta el próximo 28 de febrero.²²⁰

22/02/2020 Ante un presunto intento de los diputados de la Asamblea Legislativa para aprobar una Ley de Reconciliación, el titular de la PDDH advierte que esta no puede ser aprobada sin incluir las peticiones de las víctimas.²²¹

²¹⁸ La Prensa Gráfica. "IAIP ordena datos de periodistas asesinados". (19 de febrero de 2020); disponible en: <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/IAIP-ordena-recabar-datos-de-asesinato-de-4-periodistas-holandeses-en-El-Salvador-20200219-0040.html>

²¹⁹ La Prensa Gráfica. "Postergan presentación de Ley de Reconciliación". (20 de febrero de 2020); disponible en: <https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20200220/281698321769245>

²²⁰ El Diario de Hoy. "Asamblea entre ley de Reconciliación y nueva interpelación a funcionarios". (21 de febrero de 2020); disponible en: <https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/ley-de-reconciliacion-interpelacion/688716/2020/>

²²¹ Diario Co Latino. "Víctimas del conflicto exigen incluir sanciones en Ley de Reconciliación". (22 de febrero de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/victimas-del-conflicto-exigen-incluir-sanciones-en-ley-de-reconciliacion/>

22/02/2020 Diputados de la Asamblea Legislativa expresan tener listo el anteproyecto de la Ley de Reconciliación Nacional, para su aprobación en la próxima semana, debido a que el próximo 28 de febrero vence la tercera prórroga dada por la Sala de lo Constitucional.²²²

24/02/2020 El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas expresa que no se aprecia voluntad en aprobar la Ley de Reconciliación. Asimismo, mencionó que la Iglesia Católica se siente congratulada por la decisión de Roma de reconocer como mártires al sacerdote jesuita Rutilio Grande y sus dos compañeros laicos.²²³

24/02/2020 El viernes 28 de febrero termina el plazo para la aprobación de la Ley de Reconciliación; a cuatro años de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, las víctimas afirman no haber participado en el marco normativo.²²⁴

25/02/2020 A cuatro días para la conclusión de la prórroga dada por la Sala de lo Constitucional a la Asamblea Legislativa, la Comisión Política recibe, de manos del presidente del congreso, un documento creado a partir de tres iniciativas de ley respecto al tema.²²⁵

²²² La Prensa Gráfica. “Ley de reconciliación avalaría reducción de penas por colaboración”. (22 de febrero de 2020); disponible en: <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ley-de-reconciliacion-avalaria--reduccion-de-penas-por-colaboracion-20200221-0069.html>

²²³ Diario Co Latino. “Aprobar una ley de amnistía con nombre de reconciliación sería traicionar al pueblo: Escobar Alas”. (24 de febrero de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/aprobar-una-ley-de-amnistia-con-nombre-de-reconciliacion-seria-traicionar-al-pueblo-escobar-alas/>

²²⁴ Diario Co Latino. “Denuncian proceso privativo en aprobación de Ley de Reconciliación”. (24 de febrero de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/denuncian-proceso-privativo-en-aprobacion-de-ley-de-reconciliacion/>

²²⁵ Diario Co Latino. “Presentan proyecto de Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional”. (25 de febrero de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/presentan-proyecto-de-ley-especial-de-justicia-transicional-reparacion-y-reconciliacion-nacional/>

25/02/2020 La Mesa contra la Impunidad en El Salvador, el Grupo Gestor por una Ley de Reparaciones y la Comisión de Trabajo Pro-Memoria Histórica se pronuncian sobre las recientes acciones de la Asamblea Legislativa para dotar al país de una Ley de Reconciliación Nacional.²²⁶

25/02/2020 Según el nuevo anteproyecto de ley de reconciliación nacional, autores materiales e intelectuales de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad podrían cumplir solo con un 20% de su condena si confiesan su delito o piden perdón a las víctimas.²²⁷

25/02/2020 Sin el establecimiento de una jurisdicción especial para que se juzguen los hechos de guerra, estos deberán ser juzgados en las instancias comunes con lo que estipulan los códigos penales de 1974 o de 1998, según se aplique a cada caso.²²⁸

25/02/2020 El juez podría reducir hasta en una quinta parte la totalidad de las penas a imponer, siempre y cuando la persona procesada por hechos cometidos en el conflicto armado admite su participación, pide perdón a las víctimas y colabora con el esclarecimiento de los mismos, de acuerdo proyecto de la Ley de Reconciliación Nacional dado a conocer por la Asamblea Legislativa.²²⁹

²²⁶ Diario Co Latino. “Víctimas y organizaciones: proyecto de Ley de Reconciliación es 'pacto de impunidad'”. (25 de febrero de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/victimas-y-organizaciones-proyecto-de-ley-de-reconciliacion-es-pacto-de-impunidad/>

²²⁷ Diario El Mundo. “Nueva Ley de Reconciliación: criminales de guerra solo pagarían 20% de la pena”. (25 de febrero de 2020); disponible en: <https://elmundo.sv/ley-de-reconciliacion-en-recta-final-un-quinto-de-las-penas-para-los-criminales-confesos/>

²²⁸ La Prensa Gráfica. “Ley de reconciliación en manos de jueces comunes”. (25 de febrero de 2020); disponible en: <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Juzgados-comunes-decidiran-sobre-hechos-de-guerra-20200224-0110.html>

²²⁹ El Diario de Hoy. “Culpables que pidan perdón cumplirán quinta parte de condena”. (25 de febrero de 2020); disponible en: <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ley-reconciliacion-diputados-asamblea-legislativa/689594/2020/>

26/02/2020 Organizaciones de derechos humanos que representan a víctimas de la guerra rechazaron el nuevo proyecto de Ley de Reconciliación Nacional que estudia la Comisión Política de la Asamblea Legislativa.²³⁰

26/02/2020 El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, del PCN, informó que han recibido diez observaciones de la ONU, relativas al documento sobre la Ley de Reconciliación Nacional, entre ellas, la reducción de las penas a la quinta parte. ONU critica la política de selección de casos de la Ley, el reducido tiempo que se asigna para investigarlos, la falta de acceso a los archivos militares, las mínimas penas carcelarias y la falta de fondos para reparación de las víctimas del conflicto.²³¹

27/02/2020 Tutela Legal 'Dra María Julia Hernández' denuncia a través de un pronunciamiento la “permanente intención de la Asamblea Legislativa de aprobar una nueva ley de amnistía o impunidad”, que favorecería a los responsables de delitos relativos al conflicto armado de los años ochenta.²³²

27/02/2020 Con 44 votos a favor la Asamblea Legislativa aprueba la Ley de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional. Dicha aprobación no contó con los votos del FMLN, GANA, CD ni del diputado independiente, al considerar que no cumple con los requisitos mínimos establecidos por las víctimas del conflicto armado y la Sala de lo Constitucional.²³³

²³⁰ Diario El Mundo. “Señalan amnistía disfrazada en ley”. (26 de febrero de 2020); disponible en: <https://elmundo.sv/senalan-amnistia-disfrazada-en-ley/>

²³¹ El Diario de Hoy. “Ponce dice que ONU objetó reducción de penas en proyecto Ley Reconciliación”. (26 de febrero de 2020); disponible en: <https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/ley-de-reconciliacion-asamblea-mario-ponce/690162/2020/>

²³² Diario Co Latino. “Organizaciones señalan que Estado no puede evadir el derecho a la justicia a víctimas”. (27 de febrero de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/organizaciones-senalan-que-estado-no-puede-evadir-el-derecho-a-la-justicia-a-victimas/>

²³³ Diario Co Latino. “Asamblea aprueba Ley de Reconciliación”. (27 de febrero de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/asamblea-aprueba-ley-de-reconciliacion/>

27/02/2020 La Asamblea Legislativa aprobó, con 44 votos, una nueva ley de reconciliación nacional, pese al rechazo unánime de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.²³⁴

28/02/2020 Los partidos ARENA, PCN y PDC aprueban la ley de Reconciliación que, de acuerdo con las víctimas, no cumple con el acceso a la verdad, a la justicia, a medidas de reparación y la garantía de no repetición.²³⁵

28/02/2020 El rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Andreu Oliva considera que la Ley de Reparación a Víctimas del Conflicto Armado, tiene aspectos positivos. Sin embargo, expresa que no cumple a cabalidad con parámetros internacionales de justicia transicional.²³⁶

28/02/2020 La recién aprobada Ley de Reconciliación y Justicia Transicional cuenta con el rechazo de organizaciones sociales de defensa de las víctimas del conflicto armado. A ello, se suman las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Asamblea Legislativa.²³⁷

²³⁴ Diario El Mundo. “Asamblea Legislativa aprueba ley de reconciliación a pesar de descontento de las víctimas”. (27 de febrero de 2020); disponible en: <https://elmundo.sv/asamblea-legislativa-aprueba-ley-de-reconciliacion-a-pesar-de-descontento-de-las-victimas/>

²³⁵ Diario Co Latino. “Ley de reconciliación es un pacto de impunidad”. (28 de febrero de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/ley-de-reconciliacion-es-un-pacto-de-impunidad/>

²³⁶ Diario Co Latino. “Ley de reconciliación con aspectos positivos pero sin verdad, justicia y reparación”. (28 de febrero de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/ley-de-reconciliacion-con-aspectos-positivos-pero-sin-verdad-justicia-y-reparacion/>

²³⁷ El Diario de Hoy. “CIDH recomienda que ley de Reconciliación cumpla con no prescripción de delitos”. (28 de febrero de 2020); disponible en: <https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/ley-de-reconciliacion-asamblea-legislativa/690828/2020/>

29/02/2020 El presidente de la República, Nayib Bukele arremete en contra de la Asamblea Legislativa ante la aprobación de la Ley de Reconciliación, a la que denominó como una “amnistía disfrazada”.²³⁸

29/02/2020 La Ley especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional aprobada en una sesión extraordinaria por diputados de Arena, PCN y PDC permite a la Fiscalía que archive los casos de los cuales no encuentre indicios en 12 meses.²³⁹

29/02/2020 Las víctimas de la guerra civil (1980-1992) de El Salvador y las ONG critican la ley de reconciliación nacional que fue aprobada y a la que consideran una 'amnistía disfrazada' para proteger a los responsables e involucrados en crímenes de guerra.²⁴⁰

29/02/2020 El presidente de la República, Nayib Bukele, oficializa el veto por inconstitucionalidad a la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional que fue aprobada por los diputados. El mandatario asegura que el decreto se trata de “una infamia y una aberración”.²⁴¹

²³⁸ Diario Co Latino. “Ley de Reconciliación es una 'burla' para las víctimas, dice Nayib Bukele”. (29 de febrero de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/ley-de-reconciliacion-es-una-burla-para-las-victimas-nayib-bukele/>

²³⁹ Diario El Mundo. “Bukele veta la ley de reconciliación por ‘inconstitucional’”. (29 de febrero de 2020); disponible en: <https://elmundo.sv/veta-ley-de-reconciliacion-por-inconstitucional/>

²⁴⁰ La Prensa Gráfica. “Víctimas y ONG’s pidieron al presidente que vetara la ley”. (29 de febrero de 2020); disponible en: <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Victimas-y-ONGs-pidieron-al-presidente-que-vetara-la-ley-20200228-0081.html>

²⁴¹ La Prensa Gráfica. “‘Ley reconciliación es una infamia’: Bukele”. (29 de febrero de 2020); disponible en: <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ley-reconciliacion-es-una-infamia-Bukele-20200228-0080.html>

02/03/2020 La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, el Comité de Familiares de Víctimas de las Violaciones de los Derechos Humanos “Marianella García Villas” y otras organizaciones, rechazan la aprobación de la Ley de Reconciliación Nacional²⁴²

03/03/2020 La Asamblea Legislativa sostiene que la decisión de la Presidencia de la República (veto) confronta a las víctimas del conflicto armado y la posibilidad de que cambien sus vidas luego de varias décadas de haber finalizado este enfrentamiento entre el gobierno y la guerrilla.²⁴³

03/03/2020 Representantes de cuatro organizaciones de la sociedad civil piden a la Sala de lo Constitucional que se convoque a una audiencia de seguimiento a los entes obligados a dar cumplimiento a la sentencia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía en julio de 2016.²⁴⁴

03/03/2020 Exprocurador de los derechos humanos, expresa que la Ley de Reconciliación Nacional aprobada por los diputados de ARENA y PCN, contiene avances en cuanto a la reparación de las víctimas, pero mantiene mecanismos de impunidad a favor de los victimarios.²⁴⁵

²⁴² Diario Co Latino. “Promoción de la impunidad ven organizaciones de derechos humanos y víctimas de la guerra civil tras ley aprobada.” (2 de marzo de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/promocion-de-la-impunidad-ven-organizaciones-de-derechos-humanos-y-de-victimas-de-la-guerra-civil-tras-ley-aprobada/>

²⁴³ Diario Co Latino. “ARENA considera que veto presidencial a Ley de Reconciliación obedece a revanchismo político”. (3 de marzo de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/arena-considera-que-veto-presidencial-a-ley-de-reconciliacion-obedece-a-revanchismo-politico/>

²⁴⁴ Diario Co Latino. “Piden a Sala de lo Constitucional que brinde seguimiento a sentencia que derogó Ley de Amnistía”. (3 de marzo de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/piden-a-sala-de-lo-constitucional-que-brinde-seguimiento-a-sentencia-que-derogo-ley-de-amnistia/>

²⁴⁵ Diario Co Latino. “Ley de Reconciliación mantiene impunidad, dice exprocurador”. (3 de marzo de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/ley-de-reconciliacion-mantiene-impunidad-a-victimarios-exprocurador/>

03/03/2020 El FMLN indica que no se unirá a los demás partidos para superar el veto presidencial a la Ley de Reconciliación, en tanto que permite archivar casos en doce meses y disminuir penas bajo ciertas condiciones.²⁴⁶

05/03/2020 En 2016, la Sala de lo Constitucional expulsó del orden jurídico la Ley de Amnistía de 1992, y ordenó a la Asamblea Legislativa legislar una nueva ley que garantice el acceso a la verdad, justicia, reparación a las víctimas y garantías de no repetición.²⁴⁷

06/03/2020 Familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad ocurridos antes del 1 de enero de 1980 no fueron incluidos en la Ley de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional.²⁴⁸

07/03/2020 El pasado 28 de febrero, el presidente de la República, Nayib Bukele, vetó la Ley de Reconciliación aprobada solo dos días antes, aduciendo que era una nueva amnistía. Sin embargo, a juicio del director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), 'el veto no es suficiente para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado salvadoreño'.²⁴⁹

²⁴⁶ Diario El Mundo. "Justicia a las víctimas en punto muerto: diputados no superarán el veto a la ley". (3 de marzo de 2020); disponible en: <https://elmundo.sv/justicia-a-las-victimas-en-punto-muerto-diputados-no-superaran-el-veto-a-la-ley/>

²⁴⁷ Diario El Mundo. "Ortiz dice que FMLN alista un proyecto de ley de reconciliación 'centrado en las víctimas'". (5 de marzo de 2020); disponible en: <https://elmundo.sv/ortiz-dice-que-fmln-alista-un-proyecto-de-ley-de-reconciliacion-centrado-en-las-victimas/>

²⁴⁸ Diario El Mundo. "¿Quedarán impunes los crímenes anteriores a 1980?". (6 de marzo de 2020); disponible en: <https://elmundo.sv/quedaran-impunes-los-crmenes-anteriores-a-1980-1/>

²⁴⁹ El Diario de Hoy. "Experto en DD.HH. llama a abrir archivo de Fuerza Armada." (7 de marzo de 2020); disponible en: <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/experto-derechos-humanos-archivos-fuerza-armada/693076/2020/>

11/03/2020 Familiares y víctimas del conflicto armado presentan una carta al presidente de la República para reactivar el decreto Ejecutivo 204 y hacer efectivo el pago de la compensación económica, que no reciben desde septiembre del año 2019.²⁵⁰

13/03/2020 El movimiento Víctimas Demandantes, que agrupa a familiares y a víctimas de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado, presentó una solicitud de seguimiento a la Sala de lo Constitucional para que determine si la sentencia de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Amnistía ha sido cumplida.²⁵¹

26/03/2020 La conmemoración del 40 aniversario del asesinato de monseñor Romero –el 24 de marzo- será cercana la fecha de la beatificación de Rutilio Grande, Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus, reconocidos como mártires, el papa Francisco ha calificado a Romero y a Rutilio de “un tesoro y una fundada esperanza para la Iglesia y la sociedad salvadoreña”.²⁵²

26/03/2020 La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia informa que la audiencia de seguimiento a la sentencia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, prevista para el 15 de abril, será reprogramada en razón de la pandemia de Covid-19.²⁵³

²⁵⁰ Diario Co Latino. “Víctimas del conflicto armado piden pago de pensiones”. (11 de marzo de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/victimas-del-conflicto-armado-piden-pago-de-pensiones/>

²⁵¹ Diario Co Latino. “Piden que la FGR explique por qué no puede investigar crímenes de guerra”. (13 de marzo de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/piden-que-la-fgr-explique-por-que-no-puede-investigar-crimes-de-guerra/>

²⁵² Diario Co Latino. “Rutilio Grande, Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus: Protomártires de El Salvador”. (26 de marzo de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/rutilio-grande-manuel-solorzano-y-nelson-rutilio-lemus-protomartires-de-el-salvador/>

²⁵³ Diario Co Latino. “Sala aplazará audiencia para verificar cumplimiento de inconstitucionalidad de Ley de Amnistía”. (26 de marzo de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/sala-aplazara-audiencia-para-verificar-cumplimiento-de-inconstitucionalidad-de-ley-de-amnistia/>

01/06/2020 Eduardo García -de Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos- considera que El Salvador no presenta todavía “avances suficientes” en términos de justicia.²⁵⁴

08/07/2020 Integrantes de las organizaciones sociales de derechos humanos, víctimas y memoria histórica demandan al Estado salvadoreño el compromiso de otorgar justicia a las víctimas, familiares y sobrevivientes del conflicto armado.²⁵⁵

08/07/2020 La Mesa contra la Impunidad en El Salvador y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos por Memoria Histórica piden al sistema de justicia que atienda los más de 100 casos presentados por "las graves violaciones cometidas durante el conflicto armado".²⁵⁶

08/07/2020 Las inspecciones en los archivos militares que realizarán tres peritos en las instalaciones de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), para buscar documentos de operaciones que realizaron brigadas de infantería de la referida institución, durante el conflicto armado salvadoreño, podrían tener una duración de tres meses.²⁵⁷

²⁵⁴ Diario Co Latino. “Víctimas del conflicto afirman que hay retrocesos en garantizar sus derechos”. (1 de junio de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/victimas-del-conflicto-afirman-que-hay-retrocesos-en-garantizar-sus-derechos/>

²⁵⁵ Diario Co Latino. “Caso Jesuitas y masacre El Mozote, deudas pendientes del Estado salvadoreño”. (8 de julio de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/caso-jesuitas-y-masacre-el-mozote-deudas-pendientes-del-estado-salvadoreno/>

²⁵⁶ La Prensa Gráfica. “Piden acelerar casos judiciales por crímenes en el conflicto armado”. (8 de julio de 2020); disponible en: <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-acelerar-casos-judiciales-por-crimenes-en-el-conflicto-armado-20200708-0020.html>

²⁵⁷ Diario El Mundo. “Inspección de archivos militares por juicio de El Mozote durará 3 meses”. (8 de julio de 2020); disponible en: <https://diario.elmundo.sv/inspeccion-de-archivos-militares-por-juicio-de-el-mozote-durara-3-meses/>

08/07/2020 Organizaciones defensoras de derechos humanos señalan que hay un retroceso en el cumplimiento de medidas de reparación para víctimas del conflicto armado por parte del Gobierno, debido a que las comisiones de búsqueda están paralizadas y el Ejecutivo niega el acceso a archivos militares de operaciones realizadas en la guerra.²⁵⁸

16/07/2020 Los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados en El Salvador entre 1980 y 1992 se mantienen impunes tras cuatro años de anulación de una ley de amnistía que bloqueaba los procesos penales, denunciaron diversas organizaciones humanitarias.²⁵⁹

17/07/2020 Las organizaciones que conforman la Mesa contra la Impunidad en El Salvador y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos pro Memoria Histórica señalan que FGR no avanza en las investigaciones de crímenes ocurridos durante el conflicto armado.²⁶⁰

17/07/2020 Organizaciones sociales y comités de víctimas del conflicto armado que conforman la Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES) solicitaron al Estado la aprobación de una Ley de Reconciliación Nacional acorde a estándares internacionales de derechos humanos y que respete la dignidad de los afectados.²⁶¹

²⁵⁸ Diario El Mundo. “Señalan retroceso en reparación a víctimas de parte de Gobierno”. (8 de julio de 2020); disponible en: <https://diario.elmundo.sv/senalan-retroceso-en-reparacion-a-victimas-de-parte-de-gobierno/>

²⁵⁹ La Prensa Gráfica. “Crímenes de guerra siguen impunes pese a anulación de amnistía en El Salvador”. (16 de julio de 2020); disponible en: <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Crimenes-de-guerra-siguen-impunes-pese-a-anulacion-de-amnistia-en-El-Salvador-20200716-0047.html>

²⁶⁰ Diario El Mundo. “Señalan lentitud de fiscalía en investigaciones del conflicto”. (17 de julio de 2020); disponible en: <https://diario.elmundo.sv/senalan-lentitud-de-fiscalia-en-investigaciones-del-conflicto/>

²⁶¹ Diario Co Latino. “Organizaciones de derechos humanos piden a diputados aprobación de Ley de Reconciliación”. (17 de julio de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/organizaciones-de-derechos-humanos-piden-a-diputados-aprobacion-de-ley-de-reconciliacion/>

17/07/2020 Los colectivos de víctimas y derechos humanos piden al Estado que cumpla con la resolución de la Sala de lo Constitucional emitida hace cuatro años, cuando declaró inconstitucional la Ley de Amnistía.²⁶²

24/07/2020 La Universidad de El Salvador (UES) exige al presidente de la República, Nayib Bukele, que ordene la apertura de archivos militares, para esclarecer algunos crímenes sucedidos previo y durante el conflicto armado, entre ellos la masacre de estudiantes universitarios ocurrida el 30 de julio de 1975.²⁶³

28/07/2020 Los colectivos de derechos humanos: Mesa contra la Impunidad, el Grupo Gestor para la Aprobación de la Ley de Reconciliación y Pro Memoria Histórica, así como, comités territoriales de El Mozote, Arcatao, La Quesera y COPES, así como las organizaciones históricas de Madres, demandan al Estado salvadoreño el derecho a la verdad, justicia y reparación.²⁶⁴

29/07/2020 Los colectivos Mesa contra la Impunidad, Grupo Gestor para la aprobación de la Ley de Reconciliación y Pro Memoria Histórica, exhortan al Estado salvadoreño, a dar cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo Constitucional (CSJ) emitida en el año 2016, que manda un marco legal en materia de reparación y justicia para las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado.²⁶⁵

²⁶² La Prensa Gráfica. “Víctimas del conflicto denuncian lento avance de la justicia”. (17 de julio de 2020); disponible en: <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Victimas-del-conflicto-denuncian-lento-avance-de-la-justicia-20200716-0081.html>

²⁶³ Diario Co Latino. “UES exige apertura de archivos militares”. (24 de julio de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/ues-exige-apertura-de-archivos-militares/>

²⁶⁴ Diario Co Latino. “Colectivos de derechos humanos demandan justicia a víctimas del conflicto armado”. (28 de julio de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/colectivos-de-derechos-humanos-demandan-justicia-a-victimas-del-conflicto-armado/>

²⁶⁵ Diario Co Latino. ““Ante la impunidad no habrá jamás olvido”: víctimas”. (29 de julio de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/ante-la-impunidad-no-habra-jamas-olvido-victimas/>

19/08/2020 En el informe de la presidencia entregado al juez de San Francisco Gotera (Morazán), Jorge Guzmán, sobre planes relacionados a la masacre de El Mozote, y otras operaciones similares ocurridas en los primeros años del conflicto armado de los años ochenta, ha sido negativo para las víctimas y sobrevivientes, informó David Morales, de Cristosal.²⁶⁶

21/08/2020 Organizaciones demandan al gobierno el financiamiento a la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos (CNB) y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas (CONABÚSQUEDA), así como la apertura de archivos de toda dependencia del ejército para facilitar el acceso a la documentación oficial.²⁶⁷

01/09/2020 Organizaciones pro derechos humanos de la región demandaron del Estado cumplir con la obligación de establecer acciones de búsqueda de personas, así como su investigación y el compromiso de reparar de manera integral a las víctimas.²⁶⁸

17/09/2020 FESPAD manifiesta sobre los procesos judiciales pendientes y enmarcados en el pasado conflicto armado, que es necesario dar cumplimiento y fortalecer el Estado de Derechos, para ir desplazando la impunidad de los perpetradores de crímenes de Lesa Humanidad.²⁶⁹

²⁶⁶ Diario Co Latino. “Presidencia reafirma inexistencia de archivos militares del conflicto armado”. (19 de agosto de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/presidencia-reafirma-inexistencia-de-archivos-militares-del-conflicto-armado/>

²⁶⁷ Diario Co Latino. “Organizaciones demandan del Gobierno financiar a la CNB y CONABÚSQUEDA”. (21 de agosto de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/organizaciones-demandan-del-gobierno-financiar-a-la-cnb-y-conabusqueda/>

²⁶⁸ Diario Co Latino. “Organizaciones demandan investigación y reparación en casos de desaparecidos”. (1 de septiembre de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/organizaciones-demandan-investigacion-y-reparacion-en-casos-de-desaparecidos/>

²⁶⁹ Diario Co Latino. “Fallo contra Montano, una esperanza por la justicia de víctimas en el país”. (17 de septiembre de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/fallo-contra-montano-una-esperanza-por-la-justicia-de-victimas-en-el-pais/>

07/10/2020 Sala de lo Constitucional cita a Asamblea y Presidencia para audiencia de seguimiento de inconstitucionalidad de Ley de Amnistía. La audiencia, que estaba programada para el pasado 15 de abril, pero no fue realizada por la emergencia por COVID-19, es parte del proceso de vigilancia y control que dicha sala lleva sobre la resolución de la sentencia que establece obligaciones decretadas para cada institución del Estado.²⁷⁰

09/10/2020 Luego que la Sala de lo Constitucional ordenara para el próximo 30 de octubre una audiencia de seguimiento a la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, los partidos en la Asamblea Legislativa mostraron su disposición para discutir sobre la misma.²⁷¹

31/10/2020 El Órgano Ejecutivo, a través de coroneles, oficiales y presidente de la República, sostiene que no permitiría el ingreso al juez del caso a los archivos militares, en razón del artículo 168 de la Constitución de la República.²⁷²

31/10/2020 El diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, rinde su informe en la Audiencia Especial de seguimiento ante la Sala de lo Constitucional. En su pronunciamiento, Ponce manifiesta que la “Asamblea Legislativa como actor principal en el proceso de formación de Ley ha cumplido con la aprobación del decreto legislativo 575”.²⁷³

²⁷⁰ El Diario de Hoy. “Bukele y Ponce son citados a audiencia por Ley de Amnistía el próximo 30 de octubre”. (7 de octubre de 2020); disponible en: <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/nayib-bukele-audiencia-mario-ponce-ley-amnistia/761962/2020/>

²⁷¹ La Prensa Gráfica. “Afloran diferencias por la Ley de Reconciliación”. (9 de octubre de 2020); disponible en: <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Afloran-diferencias-por-la-Ley-de-Reconciliacion-20201009-0027.html>

²⁷² Diario El Mundo. “Defensa sin definir si archivos sobre delitos de lesa humanidad son secretos”. (31 de octubre de 2020); disponible en: <https://diario.elmundo.sv/defensa-sin-definir-si-archivos-sobre-delitos-de-lesa-humanidad-son-secretos/>

²⁷³ Diario Co Latino. “Ponce dice que Asamblea ha cumplido al aprobar Ley de Justicia Transicional”. (31 de octubre de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/ponce-dice-que-asamblea-ha-cumplido-al-aprobar-ley-de-justicia-transicional/>

02/11/2020 El Ministerio de Hacienda informó que para el Presupuesto General de la Nación del 2021 se han incorporado \$8.9 millones de dólares para atención a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y El Mozote y sitios aledaños.²⁷⁴

03/11/2020 La Audiencia de seguimiento realizada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deja en claro que tanto la Asamblea Legislativa, como el Órgano Ejecutivo no han generado avances sustanciales para generar un marco jurídico para las víctimas del conflicto armado.²⁷⁵

17/11/2020 La suma de los años de retardación de justicia en varios casos de Lesa Humanidad en el país es evidente para las víctimas y organizaciones de derechos humanos, quienes presentaron una lista de exigencias a la institucionalidad judicial y al Gobierno actual.²⁷⁶

²⁷⁴ Diario Co Latino. “Presupuesto 2021 incorpora \$8.9 millones para atender víctimas del conflicto armado”. (2 de noviembre de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/presupuesto-2021-incorpora-8-9-millones-para-atender-victimas-del-conflicto-armado/>

²⁷⁵ Diario Co Latino. “Víctimas aún sin certeza de una Ley de Reconciliación”. (3 de noviembre de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/victimas-aun-sin-certeza-de-una-ley-de-reconciliacion/>

²⁷⁶ Diario Co Latino. “Demandan justicia y respeto constitucional en casos de Lesa Humanidad”. (17 de noviembre de 2020); disponible en: <https://www.diariocolatino.com/demandan-justicia-y-respeto-constitucional-en-casos-de-lesa-humanidad/>



oudhsv



oudhsv

www.oudh.uca.edu.sv